

Aula 08

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

22 de Setembro de 2026

Índice

1) Teoria Geral do Estado - O Estado	3
2) Teoria Geral do Estado - Características da Federação	7
3) Teoria Geral do Estado - Classificação das Federações	10
4) A Federação Brasileira e a União (art. 18, CF/88)	13
5) Organização Político-Administrativa - Estados (art. 25, CF/88)	14
6) Organização Político-Administrativa - Distrito Federal (art. 32, CF/88)	21
7) Organização Político-Administrativa - Municípios (art. 29 e art. 29-A, CF/88)	24
8) Organização Político-Administrativa - Territórios Federais (art. 33, CF/88)	36
9) Alterações na estrutura da federação (art. 18, §§ 3º e 4º, CF/88)	39
10) Vedações Federativas (art. 19, CF/88)	44
11) Bens Públicos - Bens da União (art. 20, CF/88)	46
12) Bens Públicos - Bens dos Estados (art. 26, CF/88)	49
13) Repartição de Competências e a Federação Brasileira	51
14) Competências Exclusivas e Privativas da União (art. 21 - art. 22, CF/88)	54
15) Repartição de Competências - Competências Comuns dos Entes Federativos (art. 23, CF/88)	67
16) Repartição de Competências - Competências Legislativas Concorrentes (art. 24, CF/88)	70
17) Repartição de Competências - Competências dos Estados e do Distrito Federal (art. 25, CF/88)	74
18) Repartição de Competências - Competências dos Municípios (art. 30, CF/88)	78
19) Intervenção - Intervenção Federal (art. 34, CF/88)	87
20) Intervenção - Intervenção Estadual (art. 35, CF/88)	90
21) Intervenção - O Controle Político na Intervenção	92
22) Questões Comentadas - Teoria Geral do Estado e Organização Político Administrativa - Multibancas	93
23) Questões Comentadas - Repartição de Competências - Multibancas	128
24) Questões Comentadas - Intervenção - Multibancas	165
25) Lista de Questões - Teoria Geral do Estado e Organização Político Administrativa - Multibancas	192
26) Lista de Questões - Repartição de Competências - Multibancas	207
27) Lista de Questões - Intervenção - Multibancas	221



TEORIA GERAL DO ESTADO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Teoria Geral do Estado: O Estado

A doutrina tradicional considera que os **elementos constitutivos** do Estado são o **território**, o **povo** e o **governo soberano**. O território é a dimensão física sobre a qual o Estado exerce seus poderes; é o domínio espacial (material) onde vigora uma determinada ordem jurídica estatal. O povo é a dimensão pessoal do Estado, são os seus nacionais. O governo, por sua vez, é a dimensão política; ele deve ser soberano, ou seja, sua vontade não se subordina a nenhum outro poder, seja no plano interno ou no plano internacional.

Sintetizando o conceito de Estado, Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que *"o Estado é uma associação humana (povo), radicada em base espacial (território), que vive sob o comando de uma autoridade (poder) não sujeita a qualquer outra (soberana)."*¹

Os Estados possuem diferentes maneiras de se organizar, isto é, existem diferentes **formas de Estado**. Forma de estado, ressalte-se, é a maneira pela qual o poder está distribuído no interior do Estado; em outras palavras, ela ilustra a **distribuição territorial do poder**.

Assim, os Estados podem ser classificados em:

a) **Estado unitário**: nesse tipo de Estado, o poder político está territorialmente centralizado. Existe, aqui, a **centralização política do poder**. O poder está centralizado em um núcleo estatal único, do qual se irradiam todas as decisões; no Estado unitário, só existe um centro produtor de normas. Um exemplo de Estado unitário é Portugal. O Brasil, até a promulgação da Constituição de 1891, também foi um Estado unitário.

Para que se possa ter governabilidade, admite-se, no Estado unitário, a descentralização administrativa. É o que se chama de **Estado unitário descentralizado administrativamente**. Nesse tipo de Estado, mantém-se a centralização política, mas a **execução** dos serviços públicos e das políticas públicas é descentralizada.

INDO MAIS FUNDO!



Parte da doutrina reconhece, ainda, os chamados **Estados regionais**, dos quais seriam exemplos Itália e Espanha.² Esses seriam um modelo intermediário entre o Estado unitário e o Estado federal. Neles, além da descentralização administrativa, **parcela do poder político também é descentralizada**. São estados unitários descentralizados administrativa e politicamente.

¹ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*, 38ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pp. 75-76.

² FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*, 38ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pp. 75-76.

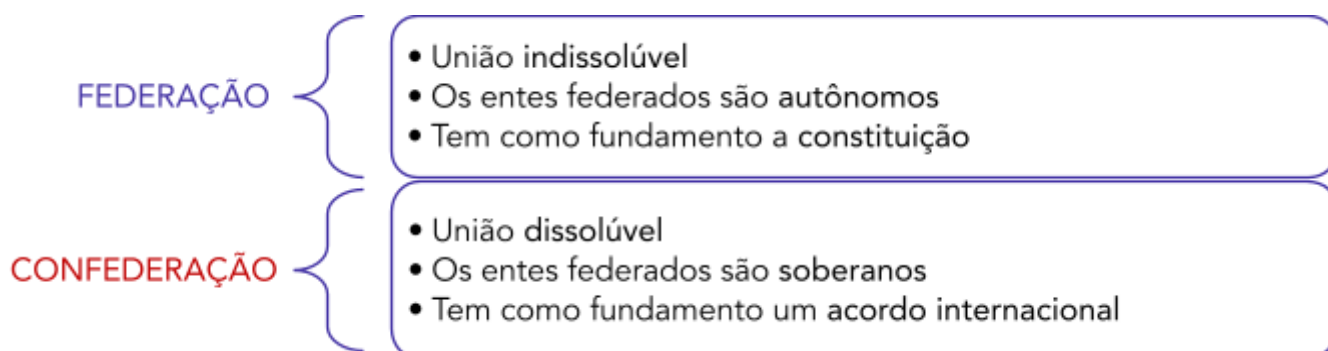
b) **Estado federal**: nesse tipo de Estado, o poder político está territorialmente descentralizado. Há várias pessoas jurídicas com capacidade política, cada uma delas dotada de **autonomia política**. São vários os centros produtores de normas, permitindo-nos afirmar que, no Estado federal, existe uma **pluralidade de ordenamentos jurídicos**.

O Brasil é um exemplo de Estado federal, possuindo, como entes federativos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Todos eles são dotados de autonomia política, que lhes é garantida pela Constituição Federal. Mais à frente, estudaremos em detalhes as características de uma federação.

Há que se tomar cuidado para não confundir a federação com a confederação.

Na **federação**, há uma **união indissolúvel** de entes autônomos que tem como fundamento uma **Constituição**, a qual consagra e protege o pacto federativo contra violações. Assim, a federação não pode ser desmantelada: **não há direito de secessão**.

A **confederação** não é uma forma de estado propriamente dita, mas, sim, uma reunião de Estados soberanos. O vínculo é estabelecido entre esses Estados soberanos com base em um **tratado internacional**, o qual pode ser denunciado (dissolvido). Ao contrário da federação, portanto, a confederação forma-se a partir de um **vínculo dissolúvel**. A confederação é uma referência histórica, pois não existe nenhuma atualmente. Historicamente, cita-se como exemplo de Confederação os EUA, entre os anos de 1781 a 1787.³



HORA DE PRATICAR!



(TJ-ES – 2023) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da CF.

Comentários:

Pegadinha! Os Territórios não são entes federativos. Questão errada.

³ CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição, Direito Constitucional Positivo, 16ª edição. Ed. Del Rey. Belo Horizonte, 2010.



Finalidades do Estado

Segundo os ensinamentos do Prof. Dalmo de Abreu Dallari, em sua obra *Elementos de Teoria Geral do Estado* (28. ed - São Paulo: Saraiva), a finalidade do Estado tem sido reconhecida como de grande importância, havendo várias teorias em torno dela, com destaque para Georg Jellinek.

Uma primeira classificação é aquela que divide os fins do Estado como **objetivos** e **subjetivos**:

- **fins objetivos do Estado**: cada Estado tem seus fins particulares, que resultam das circunstâncias em que surgiram e se desenvolveram, dentro das condicionantes de sua história. Conforme Jellinek observa, essas teorias, que aceitam a existência de missões históricas dos Estados, confundem os fins com os interesses dos Estados.
- **fins subjetivos do Estado**: o Estado seria uma unidade de fim, ou seja, é uma unidade conseguida pelo desejo de realização de inúmeros fins particulares, sendo importante localizar os fins que conduzem à unificação. Os fins do Estado são a síntese dos fins individuais. Jellinek diz que as *instituições do Estado não são poderes cegos da natureza*, mas nascem e se transformam por influência humana e em vista de fins a atingir.

Ainda segundo a obra do Prof. Dallari, segundo um critério que leva em consideração o relacionamento do Estado com os indivíduos, há outras teorias, a saber: **fins expansivos**, **fins limitados** e **fins relativos**.

- **fins expansivos**: nesta teoria, a expansão do Estado acaba anulando o indivíduo. Isso nos leva a concluir que se trata de algo aplicável no âmbito de Estados **totalitários**. São de duas espécies:
 - **utilitárias** - indicam como bem supremo o máximo desenvolvimento material, mesmo que isso se obtenha com o sacrifício da liberdade e de outros valores fundamentais da pessoa humana.
 - **éticas** - essas teorias levam a um exagerado moralismo, que fornece a base para a supremacia absoluta da vontade dos governantes, pois são estes que ditam as regras morais em nome do Estado.
- **fins limitados**: teorias que dão ao Estado um papel de mero **vigilante da ordem social**, não admitindo que ele tome iniciativas, sobretudo em matéria econômica. Por exemplo, há uma corrente de teóricos que defendem que ao Estado cabe unicamente a preservação da segurança, o que gera a expressão *Estado-polícia*. A própria concepção de *Estado de Direito* também pode ser interpretada como uma derivação dos fins limitados, já que se visualiza o Estado como um aplicador rigoroso do direito.
- **fins relativos**: essa teoria conta com a ideia de **solidariedade** (teoria solidarista). Os elementos essencialmente produtores da cultura geral de um povo residem, de modo fundamental, nos indivíduos e na sociedade, não no Estado, embora este produza efeitos sociais. *Conservar, ordenar e ajudar* são as três grandes categorias a que se pode reduzir a vida do Estado. Aqui é cultivada a ideia de que se deve garantir a igualdade de todos os indivíduos nas condições iniciais da vida social

O Prof. Dallari também indica os **fins exclusivos** do Estado, que só devem caber ao Estado e que compreendem a segurança, externa e interna, e **fins concorrentes**. Estes são de grande importância social, mas não exigem que o Estado trate deles com exclusividade.



LEITURA OBRIGATÓRIA



Procedendo-se a uma síntese de todas essas ideias, verifica-se que o Estado, como sicedade política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim, pois, pode-se concluir que o fim do Estado é o bem comum, entendido este como conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Mas se essa mesma finalidade foi atribuída à sociedade humana no seu todo, não há diferença entre ela e o Estado? Na verdade, existe uma diferença fundamental, que qualifica a finalidade do Estado: este busca o bem comum de um certo povo, situado em determinado território. Assim, pois, o desenvolvimento integral da personalidade dos integrantes desse povo é que deve ser o seu objetivo, o que determina uma concepção particular de bem comum para cada Estado, em função das peculiaridades de cada povo. (Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, 29. ed., p. 108)



TEORIA GERAL DO ESTADO: A FEDERAÇÃO

Características da federação:

A federação, conforme já afirmamos, tem como característica central a descentralização do poder político. Os entes federativos são dotados de **autonomia política**, que se manifesta por meio de **4 (quatro) aptidões**:

- a) **Auto-organização**: os entes federativos têm competência para se auto-organizar. Os estados auto-organizam-se por meio da **elaboração das Constituições Estaduais**, exercitando o Poder Constituinte Derivado Decorrente. Os municípios também se auto-organizam, por meio da **elaboração das suas Leis Orgânicas**. O Prof. Paulo Gonet chama o poder de auto-organização dos estados de **capacidade de autoconstituição**.¹
- b) **Autolegislação**: muitos autores entendem que a capacidade de autolegislação estaria compreendida dentro da capacidade de auto-organização.² No entanto, podemos considerá-la uma capacidade diferente. Autolegislação é a capacidade de os entes federativos **editarem suas próprias leis**. Em razão dessa característica é que podemos dizer que, em uma federação, há diferentes centros produtores de normas e, em consequência, pluralidade de ordenamentos jurídicos.
- c) **Autoadministração**: é o poder que os entes federativos têm para exercer suas atribuições de **natureza administrativa, tributária e orçamentária**. Assim, os entes federativos elaboram seus próprios orçamentos, arrecadam seus próprios tributos e executam políticas públicas, dentro da esfera de atuação de cada um, segundo a repartição constitucional de competências.
- d) **Autogoverno**: os entes federativos têm poder para **eleger seus próprios representantes**. É com base nessa capacidade que os Estados elegem seus Governadores e os municípios, os seus Prefeitos.

Os Estados organizam-se sob a forma de uma federação por **razões geográficas e culturais**.³ Com efeito, um Estado com território muito extenso possui, normalmente, grandes diferenças culturais e de desenvolvimento, o que exige uma **atuação estatal que não esteja preocupada somente com os anseios nacionais** (do todo), mas também com as idiosincrasias (peculiaridades) locais.

Dessa forma, o estabelecimento de um Estado federal tem como ponto de partida uma decisão do Poder Constituinte. É a Constituição, afinal, que estabelecerá o pacto federativo e criará mecanismos tendentes a protegê-lo. Na CF/88, essa decisão política se revela logo no art. 1º, *caput*, que dispõe que a República Federativa do Brasil é formada pela **união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal**.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 828.

² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 429.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 832.



Podemos afirmar que uma federação deve possuir as seguintes características:⁴

a) **Repartição constitucional de competências**: para que a ação estatal seja o mais eficaz possível, cada ente federativo é dotado de uma gama de **atribuições que lhe são próprias**. A repartição de competências entre os entes federativos é definida pela Constituição.

Ressalte-se que, no Estado federal, existe também uma **repartição de rendas**. Nesse sentido, a CF/88 estabelece regras sobre o repasse aos Estados e Municípios de receitas oriundas dos impostos federais. Segundo a doutrina, há que existir um **equilíbrio entre competências e rendas**, de modo que não seria possível, aos entes federativos, executar suas atribuições sem recursos financeiros suficientes para tanto.

b) **Indissolubilidade do vínculo federativo**: em uma federação, **não existe direito de secessão**; em outras palavras, os entes federativos estão ligados por um vínculo indissolúvel.

c) **Nacionalidade única**: os cidadãos dos estados da federação possuem uma nacionalidade única; não há nacionalidades parciais. Aquele que nasce em Minas Gerais, São Paulo ou Pernambuco terá a nacionalidade brasileira.

d) **Rigidez constitucional**: em um Estado federal, é necessário que exista uma **Constituição escrita e rígida**, que proteja o pacto federativo. Isso decorre do fato de que é a Constituição que estabelece o funcionamento da federação, logo ela somente poderá ser modificada por um procedimento mais dificultoso e solene. Ressalte-se que, no Brasil, o princípio federativo é uma **cláusula pétrea**, portanto não pode ser objeto de deliberação emenda constitucional que tenda a aboli-lo.

Como decorrência da rigidez constitucional, existirá, em um Estado federal, um **mecanismo de controle de constitucionalidade das leis**. Com isso, busca-se evitar que um ente federativo invada a esfera de competência de outro.

e) **Existência de mecanismo de intervenção**: conforme já estudamos, não há direito de secessão em uma federação. Assim, **atos que contrariem o pacto federativo** darão ensejo à utilização dos mecanismos de intervenção (intervenção federal ou estadual, dependendo do caso). Por meio desse mecanismo, fica suprimida, temporariamente, a autonomia política de um ente federativo.

f) **Existência de um Tribunal Federativo**: é necessário que exista um Tribunal com a competência para solucionar litígios envolvendo os entes federativos. No Brasil, o STF atua como **Tribunal federativo** ao processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os Estados ou entre os Estados. Cabe destacar que o STF não julga os conflitos envolvendo Municípios.

g) **Participação dos entes federativos na formação da vontade nacional**: nas federações, deve existir um órgão legislativo representante dos poderes regionais. No Brasil, esse órgão é o Senado Federal, que representa os Estados e o Distrito Federal. Destaque-se que, na federação brasileira, os Municípios não participam da vontade nacional.

⁴ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 636.



HORA DE PRATICAR!



(TCU – 2026) Na forma federativa de Estado, as unidades federadas são dotadas de autonomia e de capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração.

Comentários:

Na Federação, as unidades federadas (como Estados e Municípios, no caso brasileiro) possuem autonomia, que se manifesta por meio de:

- Auto-organização: podem elaborar suas próprias constituições (estados-membros) ou leis orgânicas (municípios e Distrito Federal).
- Autolegislação: podem produzir leis dentro de suas competências constitucionais.
- Autogoverno: possuem autoridades próprias eleitas ou constituídas.
- Autoadministração: administram seus próprios interesses e serviços.

Questão correta.

(MPE-RO – 2023) A autonomia política dos entes federados é exercida por meio de autolegislação, auto-organização e autogoverno.

Comentários:

É exatamente isso: auto-organização (elaborar as próprias Constituições ou Leis Orgânicas), autolegislação (legislar dentro de suas competências constitucionais) e autogoverno (eleger os representantes e ser governado por eles) são os traços da autonomia. Pode ser citada também a autoadministração. Questão correta.



TEORIA GERAL DO ESTADO: A FEDERAÇÃO

Classificação das federações

Não há homogeneidade entre as federações; ao contrário, cada uma delas possui características peculiares. Isso levou a doutrina a estabelecer diferentes **classificações** para as federações:

a) **Quanto à origem**: as federações podem ser formadas **por agregação** ou **por segregação** (desagregação).

No **federalismo por agregação**, a formação do Estado federal ocorre a partir da reunião de Estados soberanos que o preexistiam. Um exemplo histórico desse tipo de federação são os EUA, que se formaram a partir da reunião das 13 Colônias. Diz-se que, nesse caso, houve um **movimento centrípeto** (direcionado ao centro).

No **federalismo por segregação**, um Estado que antes era unitário se descentraliza politicamente. Um exemplo desse tipo de federação é o próprio Brasil. Até 1891, o Brasil era um Estado unitário. Com a Constituição de 1891, passamos a ter um Estado federal: as províncias tornaram-se estados membros e passaram a ser dotadas de autonomia política. Diz-se que, nesse caso, a federação formou-se a partir de um **movimento centrífugo** (direcionado para fora).

b) **Quanto à concentração de poder**: as federações podem ser classificadas, quanto à concentração de poder, em centrípetas ou centrífugas.

Na **federação centrípeta**, o poder está concentrado no centro; portanto o **governo central detém a maior parte do poder**. Assim, nesse tipo de federação, há maior concentração de poder na União, em detrimento dos Estados. Destaque-se que as federações que se formaram por um **movimento centrífugo** (por exemplo, o Brasil) têm uma **tendência de serem centrípetas** quanto à concentração de poder.

Na **federação centrífuga**, o poder está mais concentrado na periferia; em outras palavras, as **entidades regionais detêm a maior parte do poder**, a maior parte das competências. Portanto, nesse tipo de federação, há uma grande descentralização, com menor concentração do poder no governo central e ampliação dos poderes regionais. Ressalte-se que as federações que se formaram por um **movimento centrípeto** (por exemplo, os EUA) têm uma **tendência de serem centrífugas** quanto à concentração de poder.

INDO MAIS FUNDO!



Existe, ainda, o **federalismo de equilíbrio**, assim chamado aquele em que se **busca a distribuição equitativa** de poderes entre os governos centrais e regionais.



c) **Quanto ao equacionamento de desigualdades:** as federações podem ser classificadas como simétricas ou assimétricas.

Nas **federações simétricas**, há uma distribuição igualitária de competências e de receitas entre os entes federativos; trata-se de modelo especialmente eficaz quando há homogeneidade socioeconômica entre os entes federativos.

Nas **federações assimétricas**, por sua vez, há o reconhecimento de que existem disparidades socioeconômicas entre os entes federativos; busca-se, portanto, por meio de políticas públicas e opções feitas no texto constitucional, reduzir essas desigualdades. Embora exista certa controvérsia doutrinária, o mais seguro para a prova é considerar que **o Brasil é uma federação assimétrica**. Com efeito, há diversos dispositivos na CF/88 destinados a reduzir desigualdades regionais. Cita-se, como exemplo, o art. 3º, III, que dispõe como objetivo fundamental da RFB reduzir as desigualdades regionais.

d) **Quanto à repartição de competências:** segundo esse critério, há dois tipos de federação, federação dual (clássica) ou federação cooperativa (neoclássica).

Na **federação dual**, os entes federados possuem competências próprias, que são **exercidas sem qualquer comunicação** com os demais entes. Cada um atua na sua esfera, independentemente do outro.

Na **federação cooperativa**, os entes federados **exercem suas competências em conjunto** com os outros. As competências são repartidas pela Constituição de modo a permitir a atuação conjunta dos entes federativos. O Brasil adota um **federalismo de cooperação**; com efeito, a CF/88 estabeleceu competências comuns a todos os entes federativos (art. 23) e competências concorrentes entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24).

HORA DE PRATICAR!



(TCU – 2026) O Estado federal é uma forma de organização dos estados que privilegia a centralização do exercício do poder na esfera federal.

Comentários:

O Estado federal caracteriza-se pela existência de mais de uma ordem jurídica atuando sobre o mesmo território e sobre a mesma população, de forma coordenada e autônoma. Isso significa que, no federalismo, existem pelo menos dois níveis de poder. No Brasil, por exemplo, temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia dentro de suas respectivas competências. O ponto fundamental é que essas ordens jurídicas não são hierarquicamente subordinadas umas às outras no sentido de a União simplesmente poder eliminar a autonomia dos Estados. Suas competências são distribuídas pela CF/88. Questão incorreta.



(MPE-RO – 2023) O Estado federal é uma forma de organização dos estados que privilegia a centralização do exercício do poder na esfera federal.

Comentários:

Ao contrário do que afirma a questão, é da natureza federativa privilegiar a descentralização do exercício do poder. Questão errada.



A FEDERAÇÃO BRASILEIRA

Segundo o art. 18 da CF/88, “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, todos **autônomos**, nos termos desta Constituição”. Os Territórios não são entes federativos, portanto não possuem autonomia política.

Até a promulgação da CF/88, os Municípios não eram considerados entes federativos; com a promulgação da atual Carta Magna, eles passaram a também ser dotados de autonomia política. Com base nisso, a doutrina dominante reconhece que a **federação brasileira é de 3º grau**.¹

Há que se dizer que autonomia difere de soberania. Os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são todos **autônomos**, isto é, são dotados de **auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno**, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Note-se que há um **limitador ao poder** dos entes federativos.

A **soberania** é atributo apenas da República Federativa do Brasil (RFB), do Estado federal em seu conjunto. A **União** é quem representa a RFB no plano internacional (art. 21, inciso I), mas **possui apenas autonomia**, jamais soberania.

O art. 18, § 1º, da CF/88 determina que **Brasília é a capital federal**. Brasília não se confunde com o Distrito Federal, ocupando apenas parte do seu território.

União

A União é **pessoa jurídica de direito público interno**, sem personalidade internacional, **autônoma**, com **competências administrativas e legislativas** enumeradas pela Carta Magna. É esse ente federativo que representa a República Federativa do Brasil no plano internacional.

A União é o ente federativo que atua em nome da federação. No que diz respeito à sua competência legislativa, **pode editar leis nacionais** (às quais se submetem todos os habitantes do território nacional) **ou leis federais** (que alcançam apenas aqueles que estão sob a jurisdição da União, como é o caso dos servidores públicos federais). Como exemplo de lei federal, citamos a Lei nº 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais.

Segundo o art. 18, § 2º, os **Territórios Federais integram a União**; eles não são dotados de autonomia política, sendo considerados meras **descentralizações administrativas**. Por isso, são considerados pela doutrina autarquias territoriais da União. Atualmente, não existe nenhum Território Federal.

¹ O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho diz que o federalismo brasileiro é de 2º grau, apesar de reconhecer a existência de 3 (três) ordens jurídicas. Segundo ele, haveria um grau da União para os Estados e outro grau, dos Estados para os Municípios.



Estados

Os Estados-membros ou Estados federados¹, assim como a União, são **entes autônomos**, apresentando **personalidade jurídica de direito público interno**. São dotados de **autonomia política**, por isso apresentam capacidade de auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno.

A preservação da autonomia dos estados-membros embasou a decisão do STF que impediu a convocação de governadores por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Senado Federal. Segundo o Supremo, "*caracteriza **excesso de poder a ampliação do poder investigativo das CPIs para atingir a esfera de competência dos estados federados ou as atribuições exclusivas — competências autônomas — do Tribunal de Contas da União***".²

O art. 25 da CF/88 dispõe sobre a capacidade de auto-organização e autolegislação dos Estados-membros:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

A **auto-organização** dos Estados-membros manifesta-se por meio da **elaboração de suas Constituições**, fruto do exercício do Poder Constituinte Derivado Decorrente da atuação de suas Assembleias Legislativas. Já a **autolegislação** ocorre pela **edição de suas próprias leis**, resultando da atuação do legislador ordinário, também nas Assembleias Legislativas.

Segundo o STF, é **inconstitucional** norma de Constituição estadual que preveja **quórum diverso de 3/5 (três quintos)** dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais³. Ou seja, qualquer alteração no texto da Constituição Estadual deve ser aprovada por 3/5 (três quintos) dos Deputados Estaduais.

No exercício da sua capacidade de auto-organização e de autolegislação, isto é, ao elaborar suas leis e Constituição, os Estados deverão obedecer aos:

- a) **Princípios constitucionais sensíveis**: esses princípios estão enumerados **taxativamente** pela Constituição (art. 34, VII). O nome "sensíveis" deve-se ao fato de que eles são de observância obrigatória, **sob pena de intervenção federal**, ou seja, caso contrariados, provocam uma reação.⁴

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

(...)

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

- a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- b) direitos da pessoa humana;

¹ Não confunda Estado federado (sinônimo de Estado-membro) com Estado federal (sinônimo de República Federativa do Brasil). Os primeiros são parte do segundo.

² ADPF 848 MC-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 25.6.2021.

³ ADI 6453/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/2/2022.

⁴ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 697.



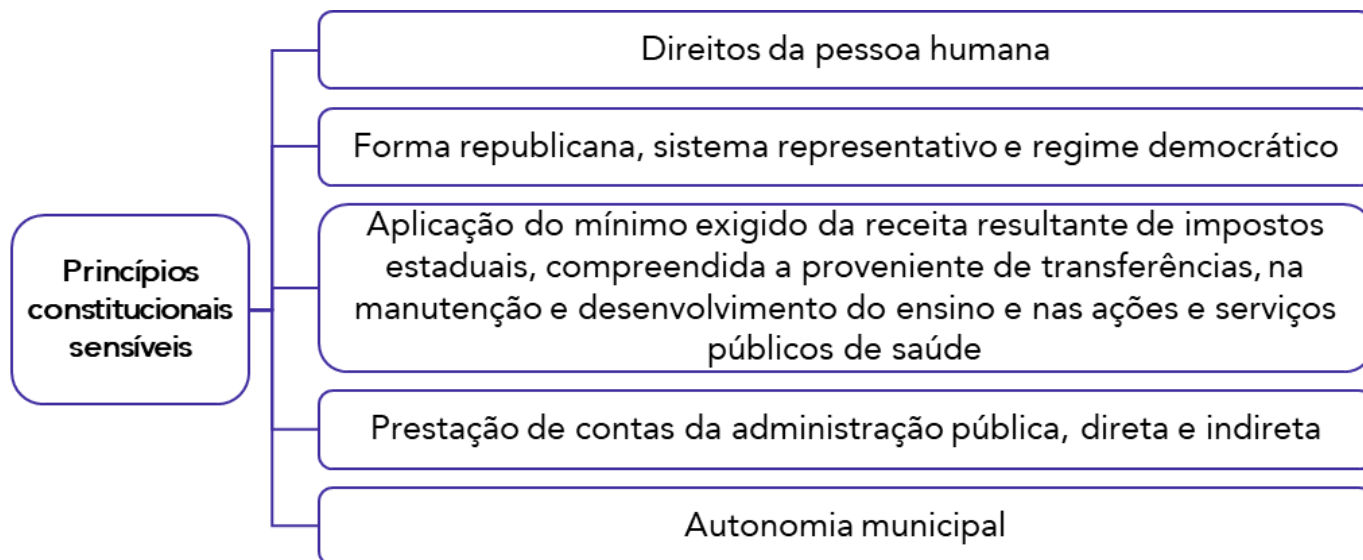
- c) autonomia municipal;
- d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta;
- e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

b) **Princípios constitucionais extensíveis**: são **normas de organização** que a Lei Fundamental estendeu a Estados-membros, Municípios e Distrito Federal.⁵ Encontram-se dispostos em normas espalhadas pelo texto da Carta Magna. É o caso dos fundamentos e objetivos fundamentais da RFB, por exemplo (art. 1º, I a V; art. 3º, I a IV e art. 4º, I a X, CF/88).

c) **Princípios constitucionais estabelecidos**: são normas espalhadas pelo texto da Constituição que, **além de organizarem a própria federação, estabelecem preceitos centrais** de observância pelos Estados-membros em sua auto-organização.⁶ Exemplo: arts. 27; 28, 37, I a XXI, §§ 1º a 6º; 39 a 41, CF.

Segundo o STF, “se é certo que a nova Carta Política contempla um elenco menos abrangente de **princípios constitucionais sensíveis**, a denotar, com isso, a expansão de poderes jurídicos na esfera das coletividades autônomas locais, o mesmo não se pode afirmar quanto aos **princípios federais extensíveis** e aos **princípios constitucionais estabelecidos**, os quais, embora disseminados pelo texto constitucional, posto que não é tópica a sua localização, configuram **acervo expressivo de limitações dessa autonomia local**, cuja identificação – até mesmo pelos efeitos restritivos que deles decorrem – impõe-se realizar” (STF, Pleno, ADI nº 216/PB, RTJ 146/388).

Para fixarmos melhor quais são os princípios constitucionais sensíveis, que tal um esquema?



⁵ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 697.

⁶ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 697.



Os Estados também possuem **capacidade de autogoverno**, elegendo seus **representantes** nos Poderes Legislativo e Executivo, os quais não terão qualquer vínculo de subordinação ao poder central. A Constituição Federal também estabelece **regras de organização** para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais.

O Poder Legislativo estadual é **unicameral**, sendo formado apenas pela Assembleia Legislativa. Esse modelo é diferente do Poder Legislativo federal, que é bicameral, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.

Veja o que dispõe o artigo 27, §1º, da Carta Magna:

§ 1º - Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Os deputados estaduais são eleitos para **mandatos de quatro anos**, pelo **sistema proporcional**. Seu número é determinado pela regra estabelecida no art. 27, *caput*, da Carta Magna:

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

[...]

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

O número de deputados estaduais será, então, o **triplo dos deputados federais**. Se um Estado-membro possuir 10 deputados federais, ele terá, por consequência, 30 deputados estaduais (3 x 10). Se um Estado tiver 11 deputados federais, ele terá 33 deputados estaduais (3 x 11). No entanto, uma vez **atingido o número de 36**, serão **acrescidos tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 12**. Assim, caso um estado tenha 20 deputados federais, fazemos a conta (3 x 12) + (20-12), o que totaliza 44 deputados estaduais.

No entendimento do Supremo Tribunal Federal⁷, o **subsídio dos deputados estaduais** deve ser fixado por **lei em sentido formal** (CF, art. 27, § 2º). Além disso, a vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais ao *quantum* estipulado pela União aos deputados federais é **incompatível com o princípio federativo e com a autonomia dos entes federados** (CF/88, art. 18, *caput*).

⁷ ADI 6437/MT, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 28.5.2021.



Deve ser editada **lei estadual específica** para fixar a remuneração dos deputados estaduais e dos outros agentes públicos, sendo **vedado** o reajuste remuneratório automático ("efeito repique" ou "efeito dominó"), pois é vedada a vinculação ou a equiparação remuneratória em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (art. 37, inciso XIII, da CF/88).

Sabe-se que as atribuições básicas do Poder Legislativo são a inovação da ordem jurídica e o exercício da fiscalização. Nesse sentido, o legislativo estadual detém competência para convocar e solicitar informações a certas autoridades (Secretários de Estado, por exemplo). Nesse sentido, segundo o STF, é "**incompatível com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações**" (ADI 5.289, rel. min. Marco Aurélio, j. 7-6-2021).

Em relação às mesas diretoras das assembleias legislativas, o STF firmou um importante entendimento a respeito da eleição e reeleição dos membros desses órgãos diretivos das casas legislativas estaduais. Veja:

LEITURA OBRIGATÓRIA



- (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de **uma única reeleição ou recondução**, limite cuja observância **independe** de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;
- (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se **somente para o mesmo cargo da mesa diretora**, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em **cargo distinto**;
- (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal [ADI 6688/PR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 7.12.2022].

No que se refere ao **Poder Executivo estadual**, destaca-se o art. 28 da Constituição:

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021).

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.



§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por **lei** de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, o texto constitucional estabelece que a posse do Governador e do Vice-Governador se dará em **6 de janeiro** do ano subsequente ao da eleição. Antes da emenda, a data prevista na redação da Constituição era 1º de janeiro. Todavia, tal alteração só produzirá efeito prático a partir das eleições de 2026. Os Governadores eleitos em 2022 tomaram posse em 1º de janeiro de 2023 e seus mandatos durarão até a posse de seus sucessores, em 6 de janeiro de 2027.

JURISPRUDÊNCIA



É **inconstitucional**, por violação ao princípio democrático, norma de Constituição estadual que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato do chefe do Poder Executivo, **suprime a realização de eleições** [ADI 7137/SP, relatora Ministra Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.8.2022].

Observe que os **subsídios** do Governador, do Vice-Governador e dos secretários de Estado **são fixados por lei**, a partir de **projeto apresentado pela Assembleia Legislativa**. Sujeitam-se, portanto, a veto do Governador. Seus valores servem como limite remuneratório (teto) no âmbito do Poder Executivo estadual, exceto para os procuradores estaduais, cujo teto salarial será de 90,25% do subsídio de Ministro do STF (CF, art. 37, XI).⁸

Mesmo diante dessa regra, os Estados-membros **podem adotar um limite diverso para Legislativo, Executivo e Judiciário**, um teto único. É o que determina o art. 37, §12, da Constituição:

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

No que concerne ao **Poder Judiciário**, estabelece a Constituição que os **Estados organizarão sua Justiça**, observados os princípios nela estabelecidos (art. 125, *caput*, CF/88). A Carta Magna determina, ainda, que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a **lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça** (art. 125, § 1º, CF/88).

⁸ O subsídio dos Defensores públicos estaduais também tem como teto remuneratório o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.



A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a **Justiça Militar estadual**, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes (art. 125, § 3º, CF/88).

Além de auto-organização, autolegislação e autogoverno, os Estados possuem **autoadministração**. Assim, são competentes para se administrarem, no exercício das atribuições definidas pela Constituição.

Determina a Carta Magna que os Estados poderão, mediante **lei complementar**, **instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões**, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3º, CF/88). São, portanto, 3 (três) os requisitos para que os estados atuem nesse sentido:

- a) Lei complementar estadual;
- b) Os municípios envolvidos devem ser limítrofes;
- c) Finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Mas, afinal, o que são microrregiões, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos?

As **regiões metropolitanas** são formadas por um conjunto de Municípios cujas sedes se unem, com certa continuidade urbana, em torno de um Município-polo. As **microrregiões**, por sua vez, são formadas por Municípios limítrofes, sem continuidade urbana, com características homogêneas e problemas administrativos comuns. Finalmente, os **aglomerados urbanos** são áreas urbanas cujos Municípios apresentam tendência à complementaridade de suas funções, exigindo, por isso, um planejamento integrado e uma ação coordenada dos entes públicos. É o caso da Baixada Santista, por exemplo.

Em 2013, o STF julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade que versava sobre a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos.⁹ Na oportunidade, o Tribunal considerou que:

- a) A criação de regiões metropolitanas depende da edição de lei complementar, sendo **compulsória a participação dos Municípios**. Em outras palavras, a participação de Município em região metropolitana **não pode estar condicionada à prévia manifestação** da respectiva Câmara dos Vereadores. A obrigatoriedade de participação dos Municípios em região metropolitana e microrregião não viola a autonomia municipal.
- b) O “**interesse comum**” que leva à criação de regiões metropolitanas e microrregiões inclui funções e serviços públicos **supramunicipais**. Como exemplo, cita-se o caso da atividade de saneamento básico, que extrapola o interesse local.
- c) Quando se cria uma região metropolitana, não há uma mera transferência de competências para o Estado. Ao contrário, deve haver uma **divisão de responsabilidades** entre o Estado e os Municípios. O poder decisório e o poder concedente (dos serviços públicos) **não podem ficar apenas nas mãos do Estado**. Deve ser **constituído um órgão colegiado** responsável pelo poder decisório e pelo poder concedente. A participação dos

⁹ ADI 1.842, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 13.09.2013.



entes nesse órgão colegiado **não precisa ser paritária**, desde que **apta a prevenir a concentração do poder** decisório no âmbito de um único ente.

No mesmo sentido, o STF entende ser **inconstitucional** norma que prevê a **concentração excessiva** do poder decisório nas mãos de só um dos entes públicos integrantes de região metropolitana¹⁰.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Itaquaquetuba – 2026 – adaptada) Os Municípios A, B e C, limítrofes, de forma a integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, poderão ser constituídos como aglomeração urbana, por meio de lei ordinária estadual.

Comentários:

De acordo com o parágrafo 3º do art. 25 da CF/88, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Questão errada.

(Pref. Fortaleza – 2023) Todos os estados brasileiros podem adotar sua própria Constituição e editar suas leis, desde que não infrinjam as normas e os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Comentários:

É exatamente isso: os entes federados brasileiros subnacionais (estados, Distrito Federal e municípios) são dotados da capacidade de auto-organização, elaborando suas próprias constituições (no caso dos Estados) e leis orgânicas (Distrito Federal e municípios). Questão correta.

(PGE-RJ – 2022) Os estados poderão, mediante lei ordinária, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.

Comentários:

Conforme determina a CF/88 (art. 25, § 3º), compete aos Estados, a partir de **lei complementar estadual**, a instituição de regiões metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Questão errada.

¹⁰ ADI 6573/AL, 6911/AL e ADPF 863/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022.



Distrito Federal

A natureza jurídica do Distrito Federal tem gerado algumas discussões. Alguns autores defendem que ele tem **natureza híbrida**, por apresentar algumas características dos Estados e outras dos Municípios. Para José Afonso da Silva, o Distrito Federal **não é nem Estado nem Município**. Já o STF afirma que o Distrito Federal é um **ente federativo com autonomia parcialmente tutelada pela União**.

O Distrito Federal é ente federado **autônomo** e, como tal, dispõe de auto-organização, autoadministração, autolegislação e autogoverno (CF, arts. 18, 32 e 34). A **auto-organização** do Distrito Federal manifesta-se por meio de **Lei Orgânica**, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias e aprovada por **dois terços** da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição (art. 32, *caput*, CF/88):

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

No que se refere à **autolegislação**, o Distrito Federal apresenta uma característica peculiar: a ele são atribuídas as **competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios** (CF, art. 32, §1º e art. 147). Não se pode, porém, dizer que o Distrito Federal apresenta todas as competências legislativas dos Estados-membros. Algumas não lhe foram estendidas, como é o caso, por exemplo, da competência para **dispor sobre sua organização judiciária**, que é privativa da União (art. 22, XVII, CF).

Além disso, ao contrário dos Estados-membros, a competência para **organizar e manter**, no seu âmbito, o **Ministério Público**, o **Poder Judiciário**, a **polícia civil**, a **polícia militar**, a **polícia penal** e o **corpo de bombeiros militar** é da **União** (CF, art. 21, XIII e XIV).

Já no que tange ao **autogoverno**, a eleição do Governador e do Vice-Governador segue as regras da eleição para Presidente da República. A dos deputados distritais segue a regra dos deputados estaduais.

Outra peculiaridade do Distrito Federal é que, diferentemente do que ocorre com os demais entes federados, **não há previsão constitucional para alteração dos seus limites territoriais**. Ressalta-se, ainda, que, ao contrário dos Estados-membros, o Distrito Federal **não pode ser dividido em Municípios** (art. 32, *caput*, CF/88).



Além disso, vale reforçar que o Distrito Federal não pode organizar nem manter o Judiciário, o Ministério Público, as polícias civil, penal e militar e o corpo de bombeiros. Todos esses órgãos são organizados e mantidos pela União, cabendo a ela legislar sobre a matéria. Nesse sentido, determina a Súmula Vinculante nº 39 que *"compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal"*.

LEITURA OBRIGATÓRIA



"O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura **singular**, dado que: a) **desfruta de competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente** (art. 32, § 1º, CF); b) **algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União** (art. 21, XIII e XIV, CF); c) **os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa federada central, que é a União** (art. 21, XIV, parte final, CF). Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o **Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios**. Isso porque: a) *ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União* (art. 24); b) *ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal"* (art. 34), reservando para os Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) *o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois* (inciso I do art. 29); d) *a Constituição tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc.* (§ 3º do art. 32); e) *no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado às assembleias legislativas estaduais* (inciso IV do art. 103); f) *no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União*; g) *tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da União* (arts. 45 e 46). A LC 101/2000 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na medida em que adiciona às arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil constitucional dos Municípios. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade houvesse, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, superlativamente, aquinhoadado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua defensoria pública, polícias civil e militar e ainda seu corpo de



bombeiros militar” [ADI 3.756, rel. min. Ayres Britto, j. 21-6-2007, P, DJ de 19-10-2007].

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Porto Velho – 2026 – adaptada) O Distrito Federal é ente administrativo subordinado à União, com competências limitadas à execução de serviços federais.

Comentários:

O Distrito Federal é um ente federativo autônomo, integrante da Federação. Ele possui competências próprias de natureza estadual e municipal, além de exercer competências administrativas e legislativas próprias. Questão errada.

(MPE/RO – 2023) É vedada ao Distrito Federal a sua divisão em municípios.

Comentários:

Conforme informa o *caput* do art. 32 da CF/88, é vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Questão correta.



Municípios

Os Municípios são entes autônomos, sendo sua autonomia alçada, pela Constituição Federal, à condição de **princípio constitucional sensível** (CF, art. 34, VII, "c"). Essa autonomia se baseia na capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração.

Segundo Alexandre de Moraes, pode-se dizer que o Município se **auto-organiza** por meio de sua **Lei Orgânica Municipal**; **autolegisla-se** por meio das **leis municipais**; **autogoverna-se** por meio da eleição direta de seu **Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores** sem qualquer ingerência dos Governos Federal e Estadual; e, por fim, **autoadministra-se** ao pôr em exercício suas competências administrativas, tributárias e legislativas, diretamente conferidas pela Constituição Federal.¹

Nos Municípios, ao contrário do que acontece nos demais entes da federação, **não há Poder Judiciário**. O Poder Legislativo, assim como nos Estados-membros, é **unicameral**.

No que diz respeito à **auto-organização**, determina a Carta da República que a Lei Orgânica do município será **votada em dois turnos**, com o **interstício mínimo de dez dias**, e aprovada por **dois terços dos membros da Câmara Municipal**, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado. Serão objeto da Lei Orgânica a organização dos órgãos da Administração, a relação entre os Poderes, bem como a disciplina da competência legislativa do Município.²

O poder de auto-organização dos Municípios **é limitado pela Constituição Federal** (art. 29, CF/88). É apenas ela que fixará os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios. Segundo o STF, **tais limites não podem ser atenuados nem agravados** pela Constituição do Estado.³

É necessário que se tenha em mente que as Leis Orgânicas devem respeitar os princípios previstos no texto constitucional. Assim, vale a pena destacar o seguinte:

- a) Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1º - art. 4º, CF/88) devem ser observados pelos Municípios.
- b) Os direitos e garantias fundamentais previstos na CF/88 devem ser observados em âmbito municipal.
- c) A repartição de competências entre os entes federativos, definida pela CF/88, deve ser observada pela Lei Orgânica Municipal.
- d) As regras gerais do processo legislativo previstas na CF/88 devem ser aplicadas, por simetria, ao processo legislativo municipal definido pelas Leis Orgânicas.
- e) Os princípios da Administração Pública previstos na CF/88 também se aplicam à esfera municipal.
- f) Além dos demais direitos e garantias definidos pela Constituição do Estado.

¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 714.

² MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 714.

³ ADI 2.112 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 11-5-2000, P, DJ de 18-5-2001.



Além disso, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 29, regras gerais de organização para os Municípios. Em outras palavras, a CF/88 estabelece diretrizes a serem observadas pelas Leis Orgânicas dos Municípios.

Compete à Lei Orgânica **fixar o número de Vereadores**, observados os **limites máximos** definidos pela Constituição, **escalonados segundo o número de habitantes** do Município. Nos Municípios com até 15 mil habitantes, por exemplo, o número máximo de Vereadores é 9 (nove); já nos Municípios com mais de 8 milhões de habitantes, o número máximo de Vereadores é 55 (cinquenta e cinco).

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição;

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes;

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes;

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes;

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes;

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes;

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes;

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;



- j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes;
 - k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes;
 - l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes;
 - m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes;
 - n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes;
 - o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes;
 - p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes;
 - q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes;
 - r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
 - s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes;
 - t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes;
 - u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes;
 - v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes;
 - w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e
 - x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
- V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;



VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa;

X- julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único .

O Prefeito e Vice-Prefeito serão eleitos pelo **sistema majoritário**, para mandato de 4 (quatro) anos. A eleição é realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devem suceder. No caso de Municípios com **mais de 200.000 eleitores**, a



eleição de Prefeito e Vice-Prefeito ocorrerá pelo **sistema majoritário de 2 turnos**; caso o número de eleitores seja inferior a 200.000, haverá apenas 1 (um) turno de votação.

Lembre-se que os §§ 12 e 13 do art. 14 da CF/88 foram incluídos por meio da Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021. A intenção do legislador constituinte foi aproveitar a mobilização logística das **eleições municipais** para viabilizar as **consultas populares locais** (a exemplo dos plebiscitos) **aprovadas pelas Câmaras Municipais** e **encaminhadas para a Justiça Eleitoral**. Atenção ao seguinte detalhe: a formalização da realização dessas consultas populares deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral **até 90 dias** antes da data das eleições municipais.

Não deverá ser utilizada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para manifestação específica (favorável ou contrária) em relação às consultas populares. Por outro lado, isso pode ser feito **durante as próprias campanhas eleitorais**.

Art. 14 [...]

§ 12 - Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

§ 13 - As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

O artigo 29, X, da Constituição trata do **julgamento do Prefeito** perante o **Tribunal de Justiça**. Considerando que o constituinte não foi muito claro nessa determinação, o STF entende que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos **limita-se aos crimes de competência da justiça comum estadual**. Nos demais casos, a competência originária cabe ao respectivo tribunal de segundo grau. Assim, em caso de crimes eleitorais, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral; nos crimes federais, a competência será do Tribunal Regional Federal. Acerca disso, veja a redação da Súmula 702-STF:

Súmula 702/STF: A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

Há duas importantes súmulas do STJ sobre esse assunto. A primeira delas é a Súmula 208, que determina que *"compete à **Justiça Federal** processar e julgar prefeito municipal por **desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal**"*. A segunda é a Súmula 209, que estabelece que *"compete à **Justiça Estadual** processar e julgar prefeito por **desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal**"*. Ainda segundo o STJ, o Prefeito será julgado pelo **Tribunal de Justiça** (e não pelo tribunal do júri) no caso de **crimes dolosos contra a vida**.

Destaca-se, porém, que a Constituição Federal prevê a competência originária do Tribunal de Justiça, salvo as exceções anteriormente mencionadas, apenas para o processo e julgamento das **infrações penais comuns** contra o Prefeito Municipal. **Não se admite a extensão** interpretativa para se considerar a existência de foro por prerrogativa de função para as **ações populares, ações**



civis públicas e demais ações de natureza cível. Essa proibição também vale para as ações de improbidade administrativa, por ausência de previsão constitucional específica.

No que se refere aos crimes de responsabilidade praticados pelo Prefeito Municipal, é importante que os classifiquemos em próprios ou impróprios. Enquanto os primeiros são infrações político-administrativas, cuja sanção corresponde à perda do mandato e à suspensão dos direitos políticos, os segundos são verdadeiras infrações penais, apenados com penas privativas de liberdade. Os crimes próprios deverão ser julgados pela Câmara Municipal, enquanto os crimes impróprios deverão ser julgados pelo Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores.

A Constituição prevê algumas hipóteses de crime de responsabilidade do Prefeito em seu art. 29-A, § 2º (rol exemplificativo): efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A; não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021):

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.



É competência da União dispor sobre crimes de responsabilidade. Nesse sentido, estabelece a Súmula Vinculante nº 46 que *"a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União"*. Não cabe ao Município, portanto, legislar sobre crimes de responsabilidade a serem praticados por autoridades municipais.

A norma federal que atualmente define os crimes de responsabilidade do Prefeito é o Decreto-Lei nº 201/1967. Nessa norma, há dois tipos de crimes de responsabilidade do Prefeito: os crimes de responsabilidade próprios e os crimes de responsabilidade impróprios.

a) Crimes de responsabilidade próprios: são infrações político-administrativas, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a perda do mandato. O art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 relaciona esses crimes:

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara;

II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída;

III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular;

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;

V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores;

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.

b) Crimes de responsabilidade impróprios: apesar de o Decreto-lei nº 201/1967 se referir a eles como sendo "crimes de responsabilidade", eles são verdadeiras infrações penais, apenadas com penas privativas de liberdade. O julgamento pela prática desses crimes caberá ao Poder Judiciário, independentemente de qualquer pronunciamento da Câmara Municipal.



Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do **Poder Judiciário**, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam;

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;

VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário;

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.

XVI - deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;



XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal;

XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei;

XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro;

XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente;

XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou;

XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula 701/STF: A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º do DL 201/1967.

O inciso XIV do art. 29 da Constituição do Brasil/1988 estabelece que as prescrições do art. 28 relativas à perda do mandato de governador se **aplicam ao prefeito**, qualificando-se, assim, como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros e Municípios:

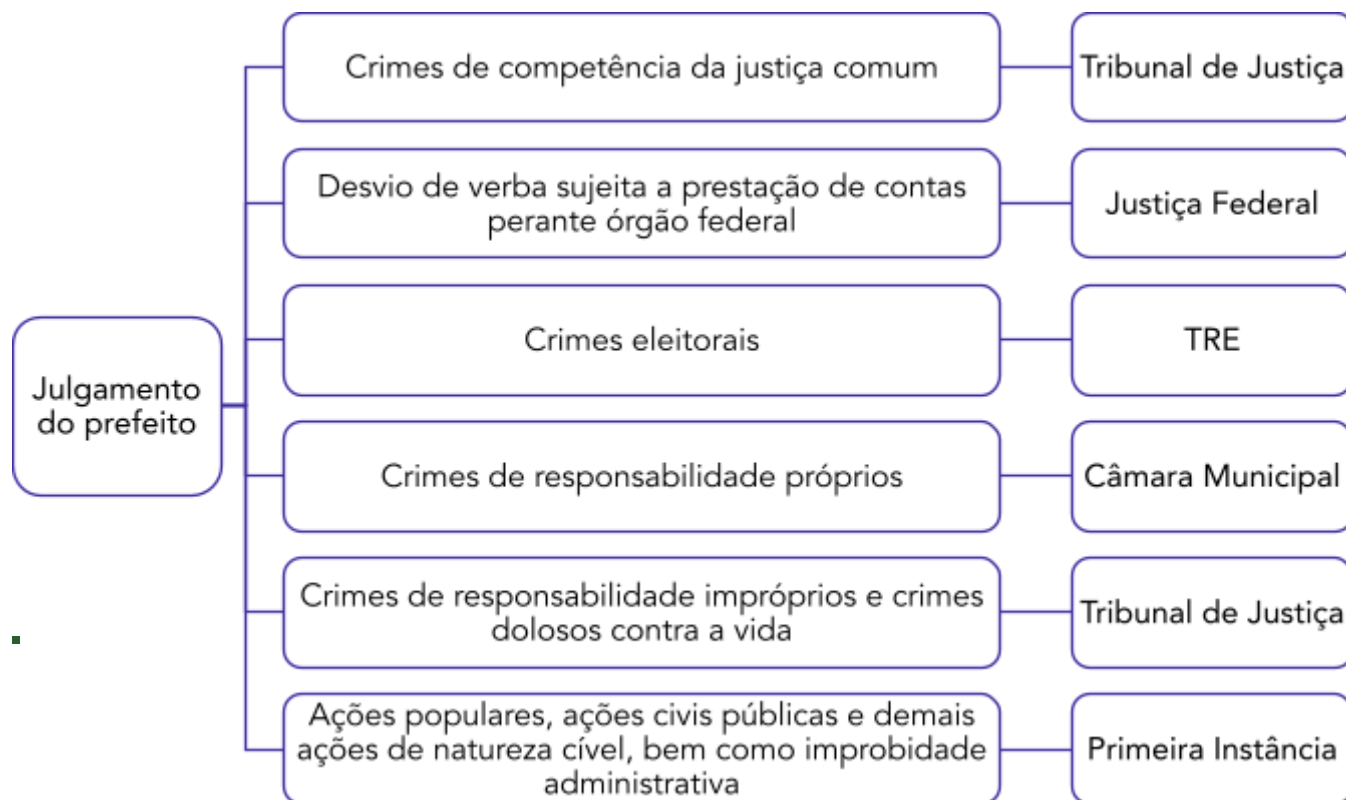
Art. 28 [...]

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

Não é permitido, aos entes da Federação, modificar ou ampliar esses critérios. Se a Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo de governador aquele que assume cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não podem fazê-lo as constituições estaduais ou as leis orgânicas municipais.



RESUMINDO



A Constituição Federal **não outorgou foro especial aos Vereadores** perante o Tribunal de Justiça. Por outro lado, algumas Constituições estaduais estendem o foro por prerrogativa de função para outras autoridades e agentes públicos (vereadores, vice-governadores e vice-prefeitos, por exemplo). Entretanto, no entendimento mais atual do STF a respeito desse tema, as Constituições Estaduais **não podem instituir novas hipóteses de foro por prerrogativa de função além daquelas previstas na Constituição Federal**.⁴

A Carta Magna limitou-se a conceder aos Vereadores **inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos** no exercício do mandato e **na circunscrição do Município** (CF, art. 29, VIII), a chamada **imunidade material**. Isso quer dizer que eles não poderão ser responsabilizados na esfera civil, penal ou administrativa por suas opiniões, palavras e votos proferidos em razão do exercício da função. Observação: ao contrário dos Deputados Federais e Senadores, a imunidade material dos Vereadores está limitada à circunscrição do Município. Os Vereadores **não gozam de qualquer imunidade à prisão**.

No que concerne ao **subsídio dos vereadores**, a Constituição determina, em seu artigo 29, VI, que ele será **fixado pelas respectivas Câmaras Municipais** em **cada legislatura para a**

⁴ ADI 6501/PA, 6508/RO, 6515/AM, 6516/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.8.2021.



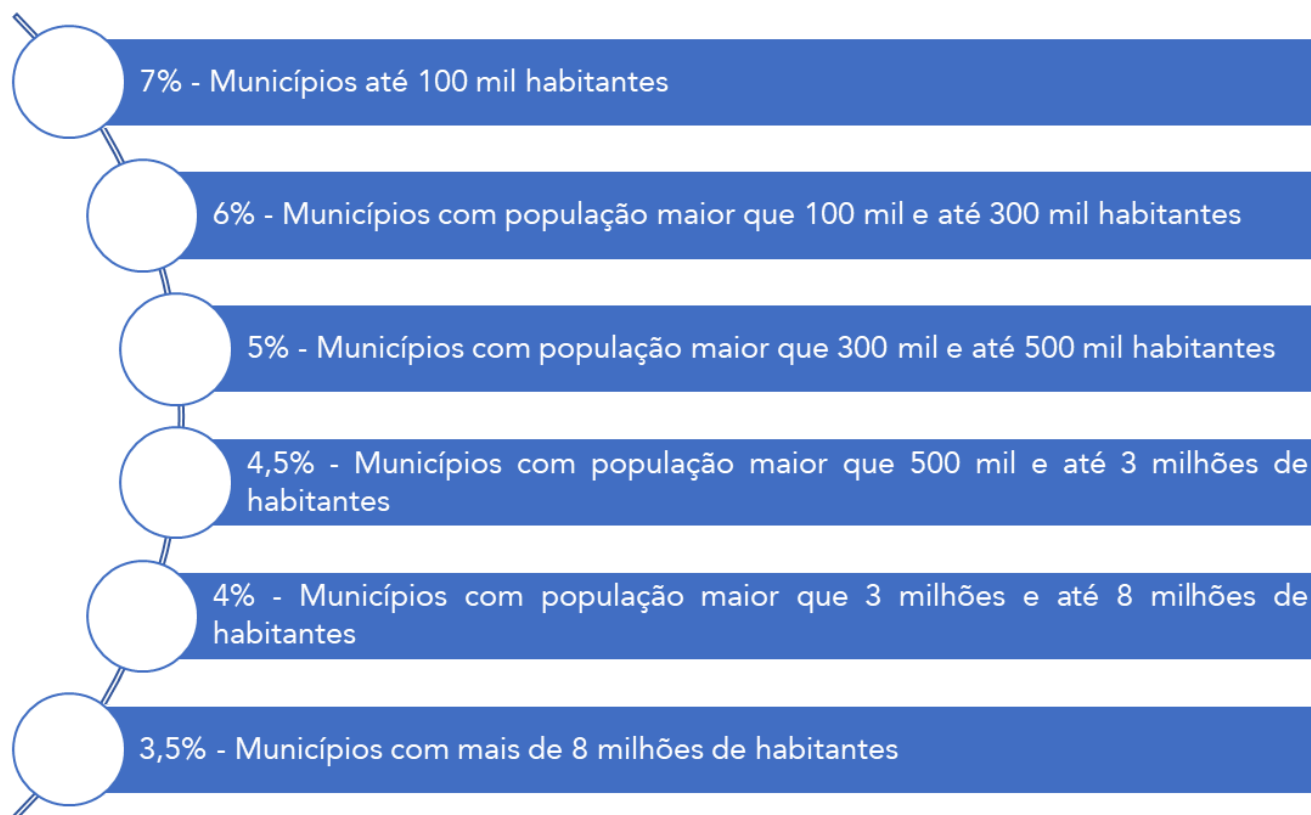
subsequente, observado o que dispõe a Carta Magna, os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

Nº de habitantes	Até 10.000	De 10.001 a 50.000	De 50.001 a 100.000	De 100.001 a 300.000	De 300.001 a 500.000	Acima de 500.000
Subsídio máximo do vereador (% subsídio deputados estaduais)	20%	30%	40%	50%	60%	75%

O *caput* do art. 29-A traz os percentuais que se apresentam como **limites para a despesa total do Poder Legislativo Municipal**, inclusive as despesas relacionadas aos subsídios dos Vereadores. Atualmente, são **excluídas as despesas com os servidores inativos**. Note que, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 109/2021, **os gastos com pessoal inativo e pensionistas serão incluídos no total da despesa do Legislativo Municipal**.

Esses percentuais se aplicam em relação ao somatório da receita tributária e das repartições das receitas tributárias previstas na CF/88 (artigos 153, § 5º, 158 e 159).

Note que, quanto maior a população do Município, menor será o percentual máximo em relação às receitas do ente federativo. Veja a seguir:



Dispõe, ainda, a Carta Magna, em seu art. 29-A, § 1º, que a Câmara Municipal **não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento**, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. Segundo o art. 29, VII, o **total da despesa com a remuneração dos Vereadores** não poderá ultrapassar o montante de **5% (cinco por cento) da receita do Município**.

Segundo o art. 29-A, § 3º, o Presidente da Câmara Municipal **cometerá crime de responsabilidade** quando a Câmara Municipal **gastar mais de 70% da sua receita com folha de pagamento**.

HORA DE PRATICAR!



(CM Nova Odessa – 2026 – adaptada) Segundo prescreve a Constituição Federal, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.

Comentários:

De acordo com o art. 29, CF/88, o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Questão correta.

(Pref. Fortaleza-CE – 2023) Os municípios têm número de vereadores com base no total de eleitores.

Comentários:

O número de vereadores é definido conforme a população do município, e não com base no total de eleitores. Questão errada.

(PC-AL – 2023) Como os municípios integram a estrutura da Federação brasileira, representantes seus compõem o Poder Legislativo federal, de modo a contribuir na formação da vontade legislativa da União.

Comentários:

A despeito do fato de os municípios serem entidades federativas e integrarem a estrutura da federação, não há representantes dos municípios no Congresso Nacional. Tem-se uma Casa composta por representantes do povo (Câmara dos Deputados) e outra Casa integrada por representantes dos estados (Senado Federal). Questão errada.

(MPE-PB – 2023) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o Município rege-se por lei orgânica, que deverá ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Comentários:

Conforme o art. 29 da CF/88, a lei orgânica municipal deve ser votada em **2 turnos**, com o interstício mínimo de **10 dias**, e aprovada por **2/3 (dois terços)** dos membros da Câmara Municipal. Questão errada.



Territórios Federais

Os Territórios Federais **integram a União**, sendo considerados meras descentralizações administrativas; a doutrina chama-os, por isso, de **autarquias territoriais** da União. Portanto, eles **não são entes federativos** e não possuem autonomia política.

Atualmente, não existe nenhum Território Federal. Com a CF/88, os territórios de Roraima e do Amapá foram transformados em estados federados; por sua vez, o território de Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco.

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.

§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.

§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.

Apesar de não existir, atualmente, nenhum Território Federal, eles **poderão ser criados** a qualquer tempo. Para a criação dos Territórios Federais, é necessária **lei complementar**. Apesar de não serem entes federativos, os Territórios **poderão ser divididos em Municípios**.

O Poder Executivo nos Territórios Federais é chefiado pelo Governador, que não é eleito pelo povo. O Governador do Território é **nomeado pelo Presidente da República**, com nome **aprovado previamente**, por voto secreto, após arguição pública **pelo Senado Federal**. Compete privativamente à União legislar sobre a organização administrativa dos Territórios (art. 22, XVII).

As contas do Governo do Território são **submetidas ao Congresso Nacional**, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União (TCU). Isso se deve à vinculação dos Territórios com a União; nos Estados-membros da federação, as contas dos Governadores são submetidas à apreciação da respectiva Assembleia Legislativa.

Existe Poder Legislativo nos Territórios?

Sim, existe. O Poder Legislativo nos Territórios é exercido pela **Câmara Territorial**. Segundo o art. 33, §3º, CF/88, a lei disporá sobre as eleições da Câmara Territorial e sua competência legislativa. A Câmara Territorial exercerá apenas a **função típica de legislar**; a função de controle externo da administração dos territórios é exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU.

Cada um dos Territórios elege **4 Deputados Federais**; trata-se, portanto, de **número fixo**, não proporcional à população. Os Territórios, por não serem entes federativos, **não elegem Senadores**. Isso se deve ao fato de que os Senadores são representantes dos Estados e do Distrito Federal; permitir que os Territórios elegessem Senadores significaria, em certa medida, equipará-los aos Estados.



O Poder Judiciário, nos Territórios Federais, é **organizado e mantido pela União**. Com efeito, a União tem a competência privativa para organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

Assim como o Poder Judiciário, o **Ministério Público**, nos Territórios Federais, é organizado e mantido pela União. Assim, temos o TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) e o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).

Existe, ainda, a **Defensoria Pública dos Territórios**, também organizada e mantida pela União. Cuidado! Aqui, não há que se falar mais em Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios (DPDFT). Isso acontece porque, após a EC nº 69/2012, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) passou a ser organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Temos, então, dois órgãos diferentes: a Defensoria Pública do DF (organizada e mantida pelo DF) e a Defensoria Pública dos Territórios (organizada e mantida pela União).

Quando os Territórios tiverem **mais de cem mil habitantes**, além do Governador, haverá **órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais**. Em outras palavras, haverá representações do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública nos territórios em que a população for maior do que 100.000 habitantes.

HORA DE PRATICAR!



(UFMA – 2026 – adaptada) Conforme a norma constitucional, pode-se afirmar que os Territórios Federais integram a União, sendo sua criação regulada em lei complementar.

Comentários:

De acordo com o art. 18, § 2º, da CF/88: “Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.” Questão correta.

(TJ/ES – 2023) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da CF.

Comentários:

Os territórios não são autônomos, até porque não são entes federativos, nos termos do art. 18 da CF/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Questão errada.

(TRT/13ª Região - 2022) Os dois Territórios existentes fazem parte da União, não sendo considerados entes federativos.



Comentários:

Não há atualmente nenhum território no Brasil. Se existisse algum, seria considerado autarquia territorial da União, e não ente federado. Questão errada.



Alterações na estrutura da federação

Formação dos Estados

A federação é **cláusula pétrea** do texto constitucional, ou seja, não pode ser objeto de emenda constitucional que seja tendente à sua abolição. Todavia, a **federação poderá sofrer alterações em sua estrutura**. As alterações na estrutura dos Estados ocorrerão nos termos do art. 18, § 3º, CF/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

A leitura do dispositivo supracitado permite-nos afirmar que há **5 (cinco) diferentes tipos de alteração** na estrutura dos Estados:

- a) **Fusão**: um Estado A une-se a um Estado B, formando o Estado C. Com isso, há a formação de um **terceiro e novo ente federado**, distinto dos anteriores e com **personalidade própria**. Os Estados que lhe deram origem não mais existirão.
- b) **Incorporação**: um Estado A incorpora-se ao Estado B, o qual continua a existir. O Estado A deixa de existir e o território do Estado B aumenta. Perceba que, na incorporação, um dos entes federativos **mantém a sua personalidade jurídica**. Na história do Brasil, temos um exemplo de incorporação. O Estado de Guanabara incorporou-se ao Estado do Rio de Janeiro.
- c) **Subdivisão ou cisão**: um Estado A subdivide-se, dando origem aos Estados B e C. O Estado A deixa de existir, **surgindo dois novos Estados** (duas novas personalidades jurídicas). A subdivisão de um Estado pode dar origem a novos Estados ou territórios. Existe proposta para que o Maranhão seja subdividido em Maranhão do Sul e Maranhão do Norte. Esse seria um bom exemplo de subdivisão.
- d) **Desmembramento-anexação**: ocorre quando um ou mais Estados **cedem parte de seu território** para que esse seja **anexado ao território de outro Estado**. Seria o caso, por exemplo, em que o Estado A perde parcela do seu território, que é anexada ao território do Estado B. Perceba que, nessa operação, não houve extinção de nenhum Estado. O Estado A perdeu parte de seu território, mas continuou existindo.
- e) **Desmembramento-formação**: ocorre quando um ou mais Estados **cedem parte de seu território** para que haja a **formação de um novo ente**. Foi o que aconteceu com Goiás, quando esse cedeu parte de seu território para a formação do estado do Tocantins. Perceba que, nessa operação, não houve extinção de nenhum Estado. Goiás perdeu parte do seu território, mas deu origem a um novo Estado-membro.

E quais são os **requisitos** para que sejam realizadas essas alterações na estrutura dos Estados?

De início, será necessário que se proceda à **consulta às populações diretamente interessadas**, mediante a **realização de um plebiscito**. Caso a população seja desfavorável, a modificação territorial será impossível. Já quando favorável, a decisão final sobre a modificação territorial é do Congresso Nacional, pois esse poderá editar ou não a lei complementar.



Na ADIN nº 2.650/DF, o STF considerou que se deve dar ao termo "*população diretamente interessada*" o significado de que, nos casos de desmembramento, incorporação ou subdivisão de Estado, deve ser consultada, mediante plebiscito, **toda a população do(s) Estado(s) afetado(s)**, e não apenas a população da área a ser desmembrada, incorporada ou subdividida.

Após a manifestação favorável da população diretamente interessada, será necessária a **oitiva das Assembleias Legislativas** dos estados interessados. Cabe destacar que a consulta às Assembleias Legislativas é **meramente opinativa**, o que quer dizer que, mesmo que a Assembleia Legislativa seja desfavorável à mudança territorial, o Congresso Nacional pode editar a lei complementar que aprova a subdivisão, incorporação ou desmembramento.

Consultada a população (mediante plebiscito) e feita a oitiva das Assembleias Legislativa, resta apenas a **edição de lei complementar**, o que é um ato discricionário do Congresso Nacional. Esse é o passo final para a alteração na estrutura dos Estados. Assim, em resumo, os requisitos para a formação de Estados são os seguintes:

- a) Consulta prévia, por plebiscito, às **populações diretamente interessadas**;
- b) **Oitiva das Assembleias Legislativas** dos estados interessados (art. 48, VI, CF/88);
- c) Edição de **lei complementar** pelo Congresso Nacional.

Observe que a **formação dos Territórios obedece aos mesmos requisitos** necessários para a incorporação, subdivisão e desmembramento de Estado.

Formação dos Municípios

A formação de Municípios é regulada pelo art. 18, § 4º, da Constituição, cuja redação foi dada pela EC nº 15/1996:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

De 1988 até 1996, a criação de Municípios era bem simples. As restrições não eram tão grandes e, como consequência disso, **multiplicaram-se os Municípios**. Na tentativa de moralizar a criação de Municípios, foi promulgada a EC nº 15/1996, cujas **regras estão válidas até hoje**.

E quais são os requisitos para a criação de Municípios?

São **5 (cinco) os requisitos** para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios:

- a) Edição de **lei complementar federal** pelo Congresso Nacional, fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Uma lei complementar que regulamenta em parte essa previsão constitucional foi **recentemente** promulgada (Lei Complementar nº 230/2026);
- b) Aprovação de **lei ordinária federal** determinando os requisitos genéricos e a forma de divulgação, apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal;



- c) Divulgação dos **estudos de viabilidade municipal**, na forma estabelecida pela lei mencionada acima;
- d) Consulta prévia, por **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos. O resultado do plebiscito, quando desfavorável, impede a criação do novo Município. Por outro lado, caso seja favorável, caberá à Assembleia Legislativa decidir se irá ou não criar o Município. No entendimento do STF, a *"consulta plebiscitária é verdadeira condição de procedibilidade da norma que altera limites municipais, constituindo relevante meio de exercício da soberania popular"*¹.
- e) Aprovação de **lei ordinária estadual** pela Assembleia Legislativa determinando a criação, incorporação, fusão e desmembramento do(s) município(s). Trata-se de **ato discricionário** da Assembleia Legislativa.

O Congresso Nacional hesitou bastante para editar a lei complementar citada no art. 18, § 4º, da CF/88, pois a promulgação dela só ocorreu em 15 de abril de 2026.

Vamos a um rápido **histórico**: prevalece um entendimento de que novos municípios **não podem ser criados**. Aliás, esse impedimento existe desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 15/1996. A esse respeito, o STF inclusive possui uma tese fixada quando do julgamento da ADI 4711, cujo teor é o seguinte: *"É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/1996"*.

No entanto, a realidade foi diferente. Mesmo após a promulgação da EC nº 15/96, foram criados centenas de Municípios pelo Brasil afora. A doutrina chamou-os de **"Municípios putativos"**, pois existiam de fato, **mas sua criação havia sido inválida**, inconstitucional.

Como não poderia ser diferente, o STF foi chamado a apreciar o problema na ADIN nº 3.682/MT. Na oportunidade, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional, que deu *"ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade"*. Foi atestada a **inconstitucionalidade da criação dos Municípios**. Todavia, em nome da segurança jurídica, o STF "passou a bola" para o Congresso Nacional; não poderia o STF, da noite para o dia, determinar a extinção de Municípios.

O Congresso Nacional editou, então, a Emenda Constitucional nº 57/2008, que **convalidou os atos** de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada **até 31 de dezembro de 2006**, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.

No entanto, segundo o STF², a EC nº 57/2008 **não convalidou a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios realizados sem consulta prévia**, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Em consequência, Município resultante de desmembramento realizado em desacordo com o art. 18, § 4º, da CF/1988 **não detém legitimidade ativa** para a cobrança de IPTU de imóvel situado em território a ele acrescido.

Porém, agora o cenário já é outro. Com a Lei Complementar nº 230/2026, finalmente tivemos o estabelecimento do período determinado **apenas para o desmembramento de parte de um**

¹ ADI 1.825, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 15.4.2020.

² RE 614.384/SE (Tema 559). Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 29.04.2022.



Município para incorporação a outro. Ela não se aplica para criação, fusão ou incorporação integral de municípios.

FIQUE ATENTO!



A LC 230/2026 **veda** expressamente que o desmembramento de um Município resulte na criação de um novo Município!

O período para o desmembramento previsto na LC 230/2026 é de **15 anos**, contados a partir da publicação da lei (15 de abril de 2026).

O passo a passo para o desmembramento exige, cumulativamente, as seguintes etapas:

- **Estudos de Viabilidade Municipal (EVM):** deve haver, obrigatoriamente, a apresentação de um EVM com análise econômico-financeira e fiscal prévia dos dois municípios envolvidos na configuração do eventual desmembramento;
- **Consulta Popular via plebiscito único:** A vontade da população é aferida de forma conjunta nos dois municípios, mediante um único plebiscito;
- **Lei Estadual:** Após aprovação plebiscitária e com o parecer favorável dos estudos de viabilidade, o desmembramento depende de aprovação por lei ordinária estadual. Essa lei fixará os novos limites territoriais dos Municípios envolvidos.

A iniciativa do processo de desmembramento compete à Assembleia Legislativa do respectivo Estado, de acordo com a Constituição Estadual e regras regimentais próprias, cabendo-lhe, ainda, tomar as providências necessárias para a realização do Estudo de Viabilidade Municipal (EVM).

Após a conclusão e ampla divulgação do EVM, a Assembleia Legislativa deve deliberar sobre o **decreto legislativo** convocatório de plebiscito às populações dos Municípios envolvidos. Uma vez aprovado o decreto legislativo, o Tribunal Regional Eleitoral vai adotar as providências providências para a realização do plebiscito, **preferencialmente** na mesma data das eleições gerais ou municipais.

A distribuição de novos valores do Fundo de Participação dos Municípios e das demais transferências constitucionais e legais decorrentes do desmembramento ocorre após o término do exercício financeiro seguinte ao da aprovação da lei estadual que fixar os novos limites intermunicipais.

HORA DE PRATICAR!



(MP Sergipe – 2026 – adaptada) A população de determinado Estado da federação tem discutido uma proposta pela qual parte do território seria desmembrada do todo, para formar um novo Estado-membro. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, a formação do novo Estado depende de aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Comentários:

De acordo com o art. 18, § 3º, da CF/88, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Questão correta.



VEDAÇÕES FEDERATIVAS

A Constituição estabelece, em seu art. 19, algumas vedações aos entes federados. São as chamadas **vedações federativas**.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

No que se refere ao inciso I, observa-se que o **Brasil é um Estado laico**, leigo ou não confessional, não adotando qualquer religião oficial. Entretanto, **admite-se a colaboração de interesse público** com os cultos religiosos ou igrejas, na forma da lei. Seria o caso em que, após uma enchente, o Município solicita a uma igreja que abrigue as pessoas desabrigadas por aquele desastre natural.

O inciso II **veda** que um ente da Federação **recuse fé a documentos públicos** produzidos por outro, em virtude de sua procedência. Assim, a Receita Federal do Brasil não pode recusar fé a uma certidão negativa de débito emitida pela Secretaria da Fazenda do Tocantins, por exemplo. Trata-se de uma garantia que visa fortalecer o pacto federativo.

Finalmente, o inciso III, acima, também reforça o pacto federativo ao **vedar** que os entes da federação criem **preferências entre si ou entre brasileiros**, em função de sua naturalidade. Assim, é vedado, por exemplo, que um concurso público estabeleça que somente os naturais de Minas Gerais poderão concorrer a determinada vaga. Esse é o princípio da **isonomia federativa**.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Viseu/PA – 2026 – adaptada) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedado aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas.

Comentários:

A assertiva está incompleta e foi considerada incorreta no gabarito, pois é vedado aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Questão errada.

(MPE-RO – 2023) É vedado aos entes que compõem a organização político-administrativa do Brasil recusar fé aos documentos públicos.

Comentários:



É o que estabelece o art. 19, inciso II, da CF/88. Questão correta.

(MPE-RO – 2023) Os municípios podem criar distinções entre brasileiros e preferências entre si.

Comentários:

Ao contrário: conforme o art. 19, III, é vedado aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Questão errada.



Bens Públicos

Bens da União

O art. 20 relaciona os bens da União:

Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

O inciso I mostra-nos que o art. 20, ao tratar dos bens da União, trouxe um **rol exemplificativo**. Isso acontece porque são bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que **lhe vierem a ser atribuídos**.

O inciso II trata das **terras devolutas**, que são terras públicas, ou seja, que não estão no nome de nenhum particular. Existem **terras devolutas da União** e **terras devolutas dos Estados**. São bens da União as terras devolutas **indispensáveis** à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental. Por outro lado, são bens dos Estados as terras devolutas que não forem da União.

O inciso III trata do domínio hídrico. Serão rios federais aqueles que **banharem mais de um Estado** (ex.: Rio São Francisco, Rio Tocantins). Também são bens da União os **rios que se estendam a território estrangeiro ou dele provenham** (ex.: Rio Amazonas). Por outro lado, os rios que banham apenas um Estado são bens daquele Estado.



No inciso IV, verifica-se que as **ilhas fluviais e lacustres** nas **zonas limítrofes** (fronteira) com outros países são bens da União. Por outro lado, as ilhas fluviais e lacustres que não estejam em zonas limítrofes serão bens dos Estados.

As ilhas oceânicas e costeiras são bens da União. No entanto, as **ilhas costeiras, quando forem sede de Município, não serão bens da União**. Cita-se como exemplo a ilha em que está contido o Município de Vitória. Essa ilha costeira não é bem da União, mas do próprio Município de Vitória.

Os incisos V e VI tratam do domínio marítimo. O **mar territorial** e os recursos naturais da **plataforma continental** e da **zona econômica exclusiva** são bens da União. Cita-se que, na plataforma continental, há uma enorme riqueza, especialmente de petróleo.

O inciso VII trata dos **terrenos de marinha**, que também são bens da União. Apenas para que se tenha uma noção, de forma bem grosseira, são terrenos de marinha aqueles que são adjacentes ao litoral, a 33 metros medidos para a parte da terra (ou seja, 33 metros para dentro do continente). Segundo o STF, mesmo que os terrenos de marinha estejam situados em ilhas costeiras sede de Municípios, eles serão bens da União.¹ De modo mais simples, todos os terrenos de marinha serão bens da União, inclusive aqueles situados em ilhas que sejam bens de Municípios.

O inciso VIII trata dos **potenciais de energia hidráulica**. Mesmo nos rios estaduais (que banham apenas um Estado), os potenciais de energia hidráulica serão bens da União.

O inciso IX trata dos **recursos minerais**, inclusive os do subsolo. Suponha que um fazendeiro descubra uma mina de ouro em suas terras. Esse ouro será, por incrível que pareça, um bem da União. Cabe destacar que é **assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado** da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira** por essa exploração.

Para enriquecer nossos conhecimentos, reproduzirei o art. 176 da Carta Magna:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

Suponhamos, como exemplo, que seja encontrada uma mina de ouro em uma fazenda do Sr. João da Silva, em Goiás. A propriedade da fazenda continuará sendo do Sr. João, embora o ouro encontrado seja da União. Caso uma concessionária venha a explorar essa jazida, deverá pagar *royalties* à União, proprietária dos recursos minerais. O produto da lavra (ouro extraído), entretanto, será da concessionária.

O inciso X trata das **cavidades naturais subterrâneas** (grutas) e **sítios arqueológicos e pré-históricos**.

O inciso XI dispõe que as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios** são bens da União. A palavra "tradicionalmente" não diz respeito ao tempo de ocupação, mas, sim, ao **modo de**

¹ RE 636199/ES, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27.4.2017.



ocupação indígena. Segundo o STF, essas terras são bens da União, mas de **usufruto exclusivo dos índios.**

Nesse sentido, vale mencionarmos a **Súmula nº 650**, do STF, cujo enunciado é o seguinte: *Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.*

Daí a importância da expressão “tradicionalmente ocupadas pelos índios” para assegurar que o bem pertence à União. Terras outrora ocupadas por indígenas e que atualmente correspondem a aldeamentos extintos **não** estão inseridas dentro dos bens da União.

INDO MAIS FUNDO!



No âmbito infraconstitucional, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, dispõe sobre os bens imóveis da União. Nessa norma, estão incluídos, entre os bens imóveis da União, aqueles localizados em **zonas sob a influência das marés.** O STF, ao julgar a ADPF 1.008/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 19.05.2023), decidiu que é **compatível** com a atual ordem constitucional a norma que inclui entre os bens imóveis da União as zonas onde se faça sentir a influência das marés.

Os bens pertencentes à União na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 foram mantidos em sua titularidade e as zonas de influência das marés são consideradas como **terrenos de marinha**, os quais integram o patrimônio da União.

HORA DE PRATICAR!



(UNILAB – 2026 – adaptada) À União pertencem os recursos minerais, exceto os do subsolo.

Comentários:

No Brasil, pertencem à União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. É o que temos no art. 20, IX, da CF/88: “São bens da União: (...) os recursos minerais, inclusive os do subsolo.” Questão errada.



Bens Públicos

Bens dos estados

Os bens dos estados estão no art. 26 da CF/88:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

- I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
- II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
- III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
- IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Em relação às águas superficiais, deve-se atentar para o fato de que tais águas devem estar **integralmente** contidas no **território do Estado-membro**. Caso contrário, tais águas pertencerão à **União**, nos termos do art. 20, inciso III, da CF/88.

Cabe salientar que compete ao Supremo Tribunal Federal solucionar conflitos entre a União e os Estados que envolvam a propriedade de bens públicos, nos termos do art. 102, inciso I, alínea "f".

INDO MAIS FUNDO!



A jurisprudência do STF, por diversas vezes, reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguíram antes da Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passaram à categoria de terras devolutas. Uma vez reconhecidos como terras devolutas, por força do art. 64 da Constituição de 1891, os **aldeamentos extintos transferiram-se ao domínio dos Estados**. Portanto, os aldeamentos indígenas extintos **antes da edição da primeira Constituição republicana** são bens dos Estados [ADI 255, rel. p/ o ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-3-2011, P, DJE de 24-5-2011].

HORA DE PRATICAR!



(PGE-SP – 2026 – adaptada) De acordo com a Constituição Federal, são bens públicos estaduais as águas superficiais ou subterrâneas.

Comentários:

De acordo com o art. 26, I, da CF/88, estabelece-se que são bens dos Estados: “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.” Questão correta.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Repartição de competências e a federação brasileira

Na federação, o poder político é descentralizado; os entes federados são dotados, portanto, de **autonomia política**. E essa autonomia dos entes federativos pressupõe a existência de uma repartição de competências.

O Estado federal tem como uma de suas principais características, portanto, a existência de uma **repartição constitucional de competências**: a Constituição Federal delimita as atribuições de cada um dos entes federativos. Nesse sentido, a repartição constitucional de competências pode ser considerada um **elemento fundamental da federação**.

O objetivo da repartição de competências na CF/88 é **dividir o poder político** entre os entes federados de forma racional e equilibrada, garantindo o **federalismo de equilíbrio** entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ao repartir competências entre os entes federativos, a Constituição está harmonizando a convivência entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como viabilizando o pacto federativo.¹

A repartição de competências é baseada em dois princípios: i) princípio da predominância do interesse; e ii) princípio da subsidiariedade.

Segundo o **princípio da predominância do interesse**, a União cuidará das matérias de predominância do **interesse geral (nacional)**; aos Estados, caberão as matérias de **interesse regional**; e aos Municípios, caberão as matérias de **interesse local**. Como exemplos da aplicação do princípio da predominância do interesse, citamos os seguintes:

- a) emissão de moeda: o interesse predominante é o nacional, logo a competência é da União.
- b) assegurar a defesa nacional: o interesse predominante é o nacional, logo a competência é da União.
- c) fixação do horário de funcionamento de agências bancárias: como está em jogo o sistema financeiro nacional, o interesse é geral, portanto a competência é da União.
- d) fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais: como o interesse é local, a competência é dos Municípios.

O **princípio da subsidiariedade**, por sua vez, baseia-se na lógica de que, sempre que for possível, as questões devem ser resolvidas pelo **ente federativo que estiver mais próximo da tomada de decisões**. Como exemplo, citamos as competências para dispor sobre transporte.

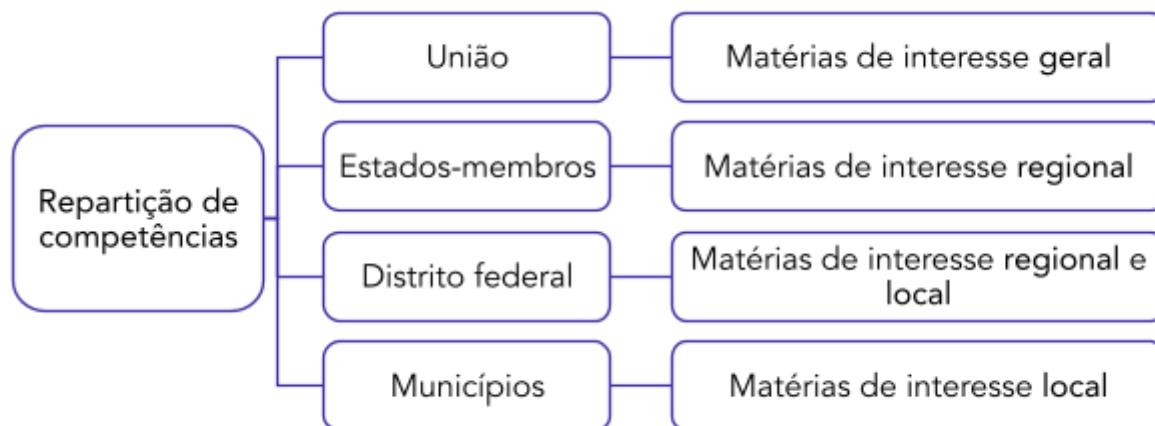
- a) A exploração do transporte municipal é matéria de competência dos Municípios. Veja que cada Município consegue regular satisfatoriamente o transporte urbano (municipal).
- b) A exploração do transporte intermunicipal é matéria de competência dos Estados. Perceba que um Município (sozinho) não consegue regular o transporte intermunicipal (o

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Ed. Juspodium, Salvador, 2013, pp. 453.



qual envolve mais de um Município). Portanto, os entes federativos que conseguem cumprir satisfatoriamente essa tarefa são os Estados.

c) A exploração dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros é competência da União. Veja que um Estado (sozinho) não consegue regular satisfatoriamente o transporte interestadual e internacional; só a União conseguirá fazê-lo.



Na definição de José Afonso da Silva, **competência** é a "faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, órgão, ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar as suas funções".

Há 2 (duas) **técnicas de repartição de competências**: i) repartição horizontal; e ii) repartição vertical.

Na **repartição horizontal**, a Constituição outorga, aos entes federativos, competência para atuar em áreas específicas, sem a interferência de um sobre o outro, sob pena de inconstitucionalidade. Esse tipo de repartição de competências é característico dos Estados que adotam um federalismo dual ou clássico.

Na **repartição vertical**, as competências serão exercidas em conjunto pelos entes federativos, que irão, portanto, atuar de forma coordenada. Esse tipo de repartição de competências é característica dos Estados que adotam um federalismo de cooperação ou neoclássico.

A Constituição Federal de 1988, ao repartir competências entre os entes federativos, **utilizou as 2 (duas) técnicas**. Ao definir as competências exclusivas e privativas da União, foi adotada a técnica de repartição horizontal; por sua vez, ao estabelecer as competências comuns e as competências concorrentes, resta caracterizada a repartição vertical. Por utilizar a repartição vertical de competências, diz-se que o Brasil adota um federalismo de cooperação ou neoclássico.

A repartição de competências na federação brasileira é, todavia, mais complexa do que isso. Ela é estruturada da seguinte forma:

a) A CF/88 **enumera expressamente** as competências da **União** (arts. 21 e 22). As competências da União são **exclusivas** ou **privativas**. As competências exclusivas são indelegáveis, caracterizando-se por serem administrativas (estão relacionadas à prestação de serviços públicos pela União). Já as competências privativas são delegáveis, caracterizando-se por serem legislativas.



- b) A CF/88 **enumera expressamente** as competências dos **Municípios**. (art. 30).
- c) A CF/88 **não lista as competências dos Estados**. Por isso, diz-se que os Estados possuem competência remanescente. As matérias que não foram atribuídas pela CF/88 à União ou aos Municípios serão outorgadas aos Estados.
- d) A CF/88 estabelece **competências comuns**, que são de todos os entes federativos, em conjunto. Utilizou-se, aqui, da técnica de repartição vertical de competências.
- e) A CF/88 estabelece **competências concorrentes** entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Nas competências concorrentes, verticalmente repartidas, cabe à União estabelecer as normas gerais e, aos Estados e Distrito Federal, a competência suplementar.

Um questionamento importante que se deve fazer é sobre a possibilidade ou não de alteração da repartição de competências por Emenda Constitucional. A repartição de competências é uma cláusula pétrea?

A doutrina considera que a repartição de competências **pode ser alterada por emenda constitucional, desde que** essa alteração não represente uma ameaça tendente a abolir a forma federativa de Estado (essa, sim, uma cláusula pétrea). Assim, apenas não seria válida uma emenda constitucional que reduzisse de forma substancial a autonomia de um ou mais entes federados.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Competências Exclusivas e Privativas da União

As competências exclusivas e privativas da União estão enumeradas, respectivamente, no art. 21 e art. 22 da Constituição Federal. Destaque-se que ambas são competências expressas (explícitas) no texto constitucional.

No art. 21, estão as chamadas **competências exclusivas** da União. Trata-se de competências de **natureza administrativa ou material**, isto é, estão relacionadas à prestação (execução) de serviços públicos pela União. São competências **indelegáveis**: mesmo diante da omissão da União, não podem os demais entes federados atuar no âmbito dessas matérias.

Vejam, a seguir, as competências exclusivas da União.

Art. 21. Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

A União é o ente federativo que detém a competência para **representar o Estado brasileiro no plano internacional**. Destaque-se que a soberania é atributo da República Federativa do Brasil; a União é ente dotado de autonomia.

II - declarar a guerra e celebrar a paz;

III - assegurar a defesa nacional;

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

Esses três dispositivos estão relacionados à **defesa nacional**, cuja competência é exclusiva da União.

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

O estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal compõem o chamado sistema constitucional de crises. Trata-se de **elementos de estabilização constitucional**. O Presidente da República é a autoridade competente para decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal.

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

Com base nesse dispositivo, o STF decidiu que **é inconstitucional lei estadual** que autorize a **utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas**. Segundo a Corte, "a competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela



*competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular."*¹

Ainda segundo o STF, já que compete à União autorizar e fiscalizar o armamento produzido e comercializado no País, é **incompatível com a Constituição Federal** a concessão de porte de arma a procuradores estaduais por lei estadual².

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

Com base no inciso VIII, o STF entende que é **inconstitucional lei estadual** que estabeleça a **obrigatoriedade de utilização**, pelas agências bancárias, de equipamento que ateste a autenticidade de cédulas.³ Ora, se a competência para a fiscalização das operações de natureza financeira é competência exclusiva da União, não cabe aos Estados editar lei que estabeleça medida voltada para essa finalidade.

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

O STF considera que, com base no inciso X, é **constitucional** a atribuição de monopólio do serviço postal à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.⁴

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

A União tem competência privativa para legislar sobre **telecomunicações**. Com base nesse entendimento, o STF considera que:

a) É **inconstitucional** lei estadual ou distrital que **proíba** as empresas de telecomunicações de cobrarem **taxas para a instalação do segundo ponto de acesso** à internet.⁵

b) É **inconstitucional** lei estadual ou distrital que estabeleça a possibilidade de **acúmulo das franquias** de minutos mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, determinando a transferência dos minutos não utilizados no mês de sua aquisição, enquanto não forem utilizados, para os meses subsequentes.

¹ STF, ADIN 3258. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 06.04.2005.

² ADI 6985/AL. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 25.02.2022.

³ STF, ADIN 3515, Rel. Min. Cezar Peluso. 01.08.2011.

⁴ STF, ADPF 46, Rel. Min. Eros Grau. 05.08.2009.

⁵ STF, ADIN 4083. Rel. Min. Carmen Lucia. 25.11.2010.



c) É **inconstitucional** lei estadual que determine que as empresas telefônicas criem ou mantenham um cadastro de assinantes interessados em receber ofertas de produtos ou serviços.⁶

d) É **inconstitucional** lei estadual que obrigue empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos de bloqueio do serviço de celular em presídio.⁷

e) É **inconstitucional** norma estadual que obrigue empresa privada de telefonia celular e instituição de ensino a **garantir idênticos benefícios promocionais tanto aos novos clientes quanto aos antigos**.⁸

f) É **inconstitucional** — por violar a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e exclusiva para explorar esses serviços (art. 21, XI) — norma estadual que institua a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio Base (ERBs) e Equipamentos de Telefonia sem Fio em seu território local.⁹

g) Afronta o princípio da separação dos poderes, sendo **inconstitucional**, a **anulação judicial de cláusula de contrato de concessão** firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em **percentual superior ao do índice inflacionário fixado**, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens¹⁰.

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

Nesse dispositivo, estão enumerados diversos serviços públicos da competência da União. Destaque-se que todos eles poderão ser **explorados diretamente pela União** ou, então, por meio de **autorização, concessão ou permissão** (exploração indireta).

⁶ STF, ADI 3959/SP. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 20.04.2016.

⁷ ADI 5356/MS. Rel. Min. Edson Fachin. rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio. Julgamento: 03.08.2016.

⁸ ADI 5399/SP e ADI 6191/SP. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 09.06.2022.

⁹ ADI 7321/AL. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 2.6.2023.

¹⁰ RE 1059819/PE. Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 21.02.2022.



XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

Esses dois dispositivos são muito importantes e com grandes chances de serem cobrados em prova. Com base neles, a doutrina entende que o Distrito Federal tem uma **autonomia parcialmente tutelada pela União**.

A partir do inciso XIV, o STF editou a Súmula Vinculante nº 39, segundo a qual *"competete privativamente à União **legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal**"*.

Fiquem atentos, ainda, para o fato de que, desde a Emenda Constitucional nº 69/2012, a **Defensoria Pública do DF** passou a ser **organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal**.

FIQUE ATENTO!



A EC nº 104/2019 criou as polícias penais federal, estaduais e distrital. A **polícia penal do Distrito Federal** será organizada e mantida pela **União**.

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;

Com base no inciso XVII, o STF considerou que a **Lei da Anistia**, que concedeu anistia àqueles que cometeram crimes durante a época da ditadura, é constitucional.¹¹

Destaque-se que a concessão de **anistia para crimes** é competência da **União**; por outro lado, a concessão de anistia para **infrações administrativas de servidores públicos estaduais** é competência dos **Estados**.

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

¹¹ ADPF 153, Rel. Min. Eros Grau. 29.04.2010.



- XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
- XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
- XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
- XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

Com base no inciso XXII, a **Polícia Federal** é o órgão que executa os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

- XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:
 - a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
 - b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais;
 - c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos;
 - d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
- XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
- XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

A União detém o **monopólio estatal** sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de **minérios nucleares e seus derivados**. Por outro lado, a CF/88 também assegura à iniciativa privada a possibilidade de participar de algumas atividades relacionadas aos radioisótopos, uma vez que há muitos usos relevantes sobre a energia nuclear.

Desde que para **pesquisa e usos médicos**, é **lícito à iniciativa privada produzir radioisótopos**. Para a utilização na agricultura e na indústria (ou seja, áreas diversas da medicina), caberia à iniciativa privada apenas comercializar e utilizar os radioisótopos, permanecendo a produção sob o monopólio da União.

A Emenda Constitucional nº 115/2022 incluiu o inciso XXVI ao art. 21, cuja redação é a seguinte:

- XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei.

Antes de mais nada, é importante lembrar que a mesma Emenda incluiu a **proteção de dados pessoais** no art. 5º da CF/88, tornando-se um direito fundamental. Nesse contexto, compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, algo que, na prática,



deve ser desempenhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme previsão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

No art. 22, estão as **competências privativas** da União. São competências **legislativas**, isto é, estão relacionadas à edição de normas pela União. São também competências **delegáveis**.

Vejamos, a seguir, as competências privativas da União.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Há farta jurisprudência sobre esse dispositivo. Citamos, a seguir, as mais importantes para sua prova:

- a) A União tem competência privativa para legislar sobre **direito penal**, inclusive sobre **crimes de responsabilidade**. Segundo a Súmula Vinculante nº 46, "*a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União*". Nesse sentido, é inconstitucional norma de constituição estadual que disponha sobre o processamento e julgamento de governador e vice-governador nos casos de crime de responsabilidade¹².
- b) Segundo o STF, **é inconstitucional** a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga respeito à segurança de trânsito.¹³ Assim, não pode uma **lei estadual regulamentar a profissão de motoboy**, uma vez que é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho.
- c) Segundo o STF, **é inconstitucional** lei estadual que limite o valor das quantias cobradas pelo **uso de estacionamento**. A inconstitucionalidade da lei estadual deve-se ao fato de que é competência privativa da União legislar sobre direito civil.
- d) Segundo o STF, **é inconstitucional** lei estadual que disponha sobre atos de juiz, direcionando sua atuação em face de situações específicas¹⁴. Isso acontece porque compete privativamente à União legislar sobre **direito processual**.
- e) Segundo o STF, **é inconstitucional** lei estadual que discipline o valor que deve ser dado a uma causa¹⁵. Novamente, a razão para isso é o fato de que a União tem competência privativa para legislar sobre direito processual.
- f) Segundo o STF, **é inconstitucional** lei estadual que impõe a **obrigatoriedade da prestação de serviço de segurança em estacionamento**¹⁶. A inconstitucionalidade deve-se ao fato de que é competência privativa da União legislar sobre direito civil. Além disso, considera o STF que, ao impor a obrigatoriedade do serviço de segurança para aqueles

¹² ADI 4811/MG. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021.

¹³ ADI 3610. Rel. Min. Cezar Peluso. 01.08.2011.

¹⁴ ADI 2.257, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.04.05, DJ de 26.08.05.

¹⁵ ADI 2.655, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 09.03.04, DJ de 26.03.04.

¹⁶ ADI 451/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 1º.8.2017.



que operam estacionamentos, há uma intromissão indevida do Estado na atividade econômica, violando o princípio da livre iniciativa.

g) Segundo o STF, é **inconstitucional** a previsão, por lei estadual, de “prazo de tolerância”, a impedir que o nome do consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados¹⁷.

h) É **inconstitucional**, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF/1988, art. 22, I), norma de Constituição estadual que **amplie o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade**.¹⁸

i) É **inconstitucional**, por violar o art. 22, I, da CF/1988 (direito coletivo do trabalho), norma distrital que obrigue os sindicatos a divulgarem na internet a prestação de contas das verbas recebidas a título de contribuição confederativa, sindical e de outros recursos recebidos do Distrito Federal¹⁹.

j) É **inconstitucional** lei estadual que obrigue as operadoras de planos saúde a assegurar atendimento médico-hospitalar integral e adequado às pessoas com deficiência²⁰. Essas regras interferem nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de saúde e seus usuários, sendo uma matéria de direito civil e concernente à política de seguros, de competência legislativa privativa da União.

k) É **inconstitucional** norma do provimento do Conselho da Magistratura estadual que proíba o juiz de converter os autos de prisão em flagrante em diligência²¹. Isso acontece porque, a norma, além de desbordar dos limites do poder regulamentar, invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual Penal (art. 22, inciso I).

l) É **inconstitucional**, por violação à competência da União para legislar sobre direito civil e seguros (art. 22, I e VII), lei estadual que estabeleça obrigações contratuais para operadoras de planos de saúde²².

II - desapropriação;

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V - serviço postal;

VI - sistema **monetário** e de medidas, títulos e garantias dos metais;

¹⁷ ADI 5224/SP, 5252/SP, 5273/SP e 5978/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 08.03.2022.

¹⁸ ADI 6640/PE e ADI 6645/AM, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 19.8.2022.

¹⁹ ADI 5349/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.8.2022 (sexta-feira), às 23:59.

²⁰ ADI 7029/PB. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgamento em 06.5.2022.

²¹ ADI 4662/SP, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 15.8.2022.

²² ADI 7208/MT, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.3.2023.



- VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
- VIII - comércio exterior e interestadual;
- IX - diretrizes da política nacional de transportes;
- X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

Esses dispositivos poderão ser cobrados na prova em sua literalidade. Merece destaque um entendimento do STF a respeito de radiodifusão, uma vez que compete à União dispor, privativamente, sobre radiodifusão de sons e imagens:

- a) É **inconstitucional** lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV e em jornais de estado-membro²³.
- b) É **inconstitucional**, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, lei estadual que vede a aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados, enquanto perdurar a pandemia da covid-19²⁴.

- XI - trânsito e transporte;

A União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Logo, **são inconstitucionais**:

- a) lei estadual ou distrital que estabeleça a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança;
- b) lei estadual ou distrital que comine penalidades a quem seja flagrado em estado de embriaguez na condução de veículo automotor;
- c) lei estadual ou distrital que disponha sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias públicas;
- d) lei estadual ou distrital que torne obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias.

No exercício de sua competência para legislar sobre trânsito e transportes, a União editou lei **atribuindo aos Municípios** a competência para regulamentar e fiscalizar o **transporte privado de passageiros por aplicativos móveis** (ex.: Uber, Cabify...). Ao atribuir essa competência aos Municípios, a lei federal estabeleceu certos parâmetros a serem observados para que a atividade seja permitida, como a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais pelo motorista.

Alguns Municípios, todavia, proibiram o uso de veículos cadastrados em aplicativos, indo muito além do que lhes possibilitava a lei federal. Chamado a apreciar o tema, o STF decidiu que **esse tipo de proibição é inconstitucional, violando a livre iniciativa e a livre concorrência e contrariando os parâmetros fixados pelo legislador federal**.²⁵ Segundo a Corte, o exercício de

²³ ADI 5292/SC, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 25.3.2022.

²⁴ ADI 7211/RJ, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 30.9.2022.

²⁵ RE 1054110/SP. Rel. Min. Roberto Barroso, 09.05.2019.



atividades econômicas e profissionais deve ser protegido de coerções estatais arbitrárias, devendo qualquer forma de restrição estar apoiada no princípio da proporcionalidade.

FIQUE ATENTO!



Muito cuidado na hora da prova!

É **competência privativa** da União **LEGISLAR** sobre trânsito e transporte.

É **competência comum** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar **política de educação para a segurança do trânsito**.

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

Esses dispositivos poderão ser cobrados em prova na sua literalidade.

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

Com base nesse dispositivo, o STF editou a **Súmula Vinculante nº 2**: "É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, **inclusive bingos e loterias**".

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;



XXV - registros públicos;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

É preciso estarmos atentos para **algumas pegadinhas** que podem ser feitas pela banca examinadora:

a) É **competência privativa** da União legislar sobre **seguridade social**. No entanto, legislar sobre **previdência social** é **competência concorrente** da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24).

b) É **competência privativa** da União legislar sobre **diretrizes e bases da educação nacional**. No entanto, legislar sobre **educação** é **competência concorrente** da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24).

Na ADI nº 4060/SC, o STF considerou que a competência legislativa concorrente do estado-membro para dispor sobre **educação e ensino** (CF/88, art. 24, IX) autoriza a fixação, por lei estadual, do **número máximo de alunos em sala de aula**. Assim, **não há violação à competência privativa da União** para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.²⁶

Por sua vez, na ADI nº 4167, o STF reconheceu a **competência da União** para dispor sobre "*normas gerais relativas ao **piso de vencimento dos professores da educação básica**, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador*". Além disso, na mesma ADI, o STF considerou que **é constitucional a norma geral federal** que reserva o **percentual mínimo** de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para **dedicação às atividades extraclasse**.

Em relação a atividades nucleares, o STF julgou inconstitucionais os dispositivos de Constituições Estaduais que tratam sobre a **proibição de depósito de rejeitos atômicos no território estadual**²⁷. O STF entende que isso invade a competência privativa da União para legislar sobre atividades nucleares.

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial;

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Sobre esses dispositivos, destacamos o seguinte:

²⁶ ADI 4060/SC, Rel. Min. Luiz Fux. Data de Julg: 25.02.2015.

²⁷ ADI 6905, Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgamento em 11.10.2021.



- a) As **normas gerais de licitação e contratação** são da competência privativa da União. No entanto, normas específicas sobre licitação e contratos podem ser editadas pelos Estados.
- b) Segundo o STF, **é constitucional a lei municipal** que veda a realização, **em bens imóveis do Município**, de eventos patrocinados por empresas ligadas à comercialização de bebidas alcóolicas e cigarros.²⁸ Nesse caso, **não há violação à competência privativa da União** para legislar sobre propaganda comercial, pois trata-se de uma restrição imposta à Administração Pública municipal.
- c) A **proteção de dados pessoais**, além de ser um **direito fundamental**, é uma matéria que deve ser legislada pela União. A Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) aborda o assunto.

O art. 22 relaciona as matérias cuja iniciativa privativa é da União, ou seja, os demais entes federados não podem legislar, mesmo diante **da omissão da União**. Entretanto, **é possível que Estados e Distrito Federal (jamais Municípios!) legislem sobre questões específicas** (nunca gerais!) dessas matérias, desde que a **União lhes delegue tal competência** por lei complementar. Nessa hipótese, Estados-membros e Distrito Federal apenas podem fazer o que foi permitido pela União via delegação legislativa, uma vez que a competência originária permanece exclusivamente dela, em caráter pleno.

Além disso, caso haja a delegação legislativa, ela deverá **contemplar todos os Estados-membros e o Distrito Federal**. Portanto, ao contrário da competência do art. 21 da CF, a competência do art. 22 é **delegável**. Na falta da delegação, é inconstitucional qualquer lei estadual ou do Distrito Federal que disponha sobre as matérias do art. 22 da Constituição.

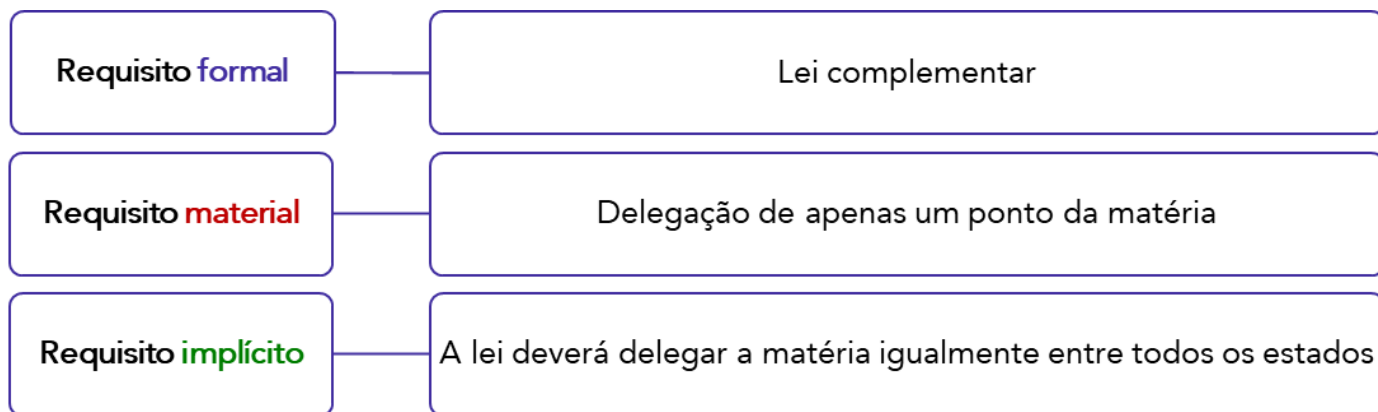
Destaca-se, ainda, que nada impede que a União retome, a qualquer momento, sua competência, legislando sobre a matéria delegada. Isso acontece porque a **delegação não se confunde com renúncia de competência**. Como se disse anteriormente, a competência originária permanece sendo da União.

Para Alexandre de Moraes, a delegação de assuntos da competência legislativa privativa da União aos Estados depende do cumprimento de **três requisitos**:

- a) **Requisito formal**: a delegação deve ser objeto de **lei complementar** devidamente aprovada pelo Congresso Nacional;
- b) **Requisito material**: só poderá haver delegação de um ponto específico da matéria de um dos incisos do art. 22 da CF/88, pois a delegação não se reveste de generalidade.
- c) **Requisito implícito**: a proibição, constante do art. 19 da Carta Magna, de que os entes federativos criem preferências entre si, implica que a lei complementar editada pela União deverá delegar a matéria igualmente a todos os Estados, sob pena de ferir o pacto federativo.

²⁸ RE 305470/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel p/ o ac. Min. Teori Zavascki. 18.10.2016.





INDO MAIS FUNDO!



O Prof. José Afonso da Silva classifica a **competência legislativa da União** em 3 (três) tipos:²⁹

- a) Competência para legislar sobre **direito administrativo**. Abrange, entre outras, a competência para legislar sobre desapropriação, requisições civis e militares, atividades nucleares, serviço postal, defesa civil e política de crédito, câmbio e seguro.
- b) Competência para legislar sobre **direito material**, não administrativo, ou substancial. Compreende a competência para legislar sobre direito civil, comercial, penal, político-eleitoral (incluindo nacionalidade, cidadania e naturalização), agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, e do trabalho, populações indígenas, condições para o livre exercício de profissões e seguridade social.
- c) Competência para legislar sobre **direito processual**. Compreende a competência para legislar sobre direito processual do trabalho, processual penal e processual civil.

HORA DE PRATICAR!



(CBM-SC – 2026 – adaptada) A competência para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é exclusiva da União, não cabendo aos Estados suplementar a legislação federal para adequá-la às necessidades locais.

²⁹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição. Editora Malheiros, São Paulo, 2012. pp. 502-503.



Comentários:

A competência para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme o art. 24, XIV, da CF/88. Questão errada.

(Pref. Fortaleza – 2023) A União tem competência exclusiva para legislar sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais.

Comentários:

Cuidado: nos termos do *caput* do art. 22 da CF/88, quanto à competência para legislar, a competência da União é **privativa**, e não exclusiva.

(TCE-RJ – 2022) É competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios legislar sobre trânsito e transporte.

Comentários:

Trata-se de competência **privativa** da União, nos termos do art. 22, XI da CF/88. Questão errada.

(PM-RJ – 2021) O Estado Alfa, com o alegado objetivo de zelar pela infância e juventude, editou a Lei nº XX/2021, disciplinando a propaganda comercial de bebidas alcoólicas, vedando a veiculação de conteúdos que pudessem dissimular os seus efeitos nocivos a essa camada da população. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei nº XX/2021 é inconstitucional, já que a matéria deve ser disciplinada em lei complementar da União.

Comentários:

De acordo com o art. 22, XXIX, compete **privativamente** à União legislar sobre propaganda comercial. Esse aspecto está correto na questão, pois, de fato, a lei do Estado Alfa é inconstitucional. Contudo, a edição de lei complementar não é um requisito constitucional para o exercício dessa competência. Sempre que for o caso de lei complementar, haverá menção expressa por parte da Constituição. Logo, lei ordinária federal é suficiente para legislar sobre propaganda comercial. Questão errada.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Competências Comuns dos Entes Federativos

O art. 23 trata de competências **comuns a todos os entes federativos**. São competências de **natureza administrativa** (material). Também são chamadas de competências concorrentes administrativas, paralelas ou cumulativas da União.

Vamos ler juntos o art. 23?

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.



Note que essas são matérias de **competência administrativa** de **todos os entes da Federação**, de forma solidária, com inexistência de subordinação em sua atuação. Trata-se tipicamente de **interesses difusos**, ou seja, interesses de toda a coletividade.

No que se refere à **lei complementar** prevista no parágrafo único do art. 23 da Constituição, nota-se que ela tem como finalidade **evitar conflitos e dispersão de recursos**, coordenando-se as ações dos entes federativos em prol de melhores resultados.

JURISPRUDÊNCIA



Os **municípios** — no limite de seu interesse local e desde que em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados — **possuem competência para legislar sobre meio ambiente**, e, caso sua regulamentação seja mais protetiva, pode ter prevalência sobre a legislação federal ou estadual. Afinal de contas, a **proteção ao meio ambiente é, concomitantemente, competência administrativa comum a todos os entes federativos (CF/88, art. 23, VI)**. [RE 732686/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 19.10.2022].

É **constitucional** a instituição, por lei municipal, de feriado local para a comemoração do Dia da Consciência Negra, a ser celebrado em 20 de novembro, em especial porque a data representa um símbolo de resistência cultural e configura ação afirmativa contra o preconceito racial. Segundo o texto constitucional, a atuação comissiva do Poder Público há de ser implementada para combater quaisquer formas de discriminação, em especial pelo repúdio ao racismo (CF/1988, arts. 4º, VIII, e 5º, XLII) na promoção do bem de todos, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e **competência comum das unidades federativas (CF/1988, art. 23, I e X)**. A consagração, pelo ente federado local, da data comemorativa de alta significação étnica como feriado permite a reflexão sobre o tema, propicia o debate e preserva a memória, dando efetividade ao direito fundamental à cultura [ADPF 634/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 30.11.2022].

É **inconstitucional**, por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I e V), lei estadual que concede, por período determinado, isenção das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais. A Constituição Federal estabelece a **competência comum de todos os entes federativos para a promoção de melhorias das condições do saneamento básico (CF/88, art. 23, IX)**, cabendo à União instituir as respectivas diretrizes (CF/88, art. 21, XX). [ADI 6912/MG, relator Ministra Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 15.8.2022, às 23:59].

HORA DE PRATICAR!



(PGE-BA – 2026 – adaptada) Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.

Comentários:

De acordo com o art. 23, I, da CF/88, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Questão correta.

(IBAMA – 2022) Em razão da essencialidade do direito ambiental, compete privativamente à União fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais nos estados-membros.

Comentários:

Essa é uma das duas *competências materiais comuns* da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e está presente no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal. Questão errada.

(IBAMA – 2022) Mediante lei ordinária federal, poderão ser fixadas normas para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com o objetivo de promover o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Comentários:

Essas normas de cooperação, objetivando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, deverão ser fixadas em *leis complementares* de cada ente federado, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Constituição Federal. Questão errada.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Competências legislativas concorrentes

O art. 24 trata da chamada competência concorrente, que se caracteriza por ser uma **competência legislativa**. Vamos ler o artigo na íntegra?

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a **estabelecer normas gerais**.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais **não exclui a competência suplementar** dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais **suspende** a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.



A competência legislativa concorrente é atribuída à **União, aos Estados e ao Distrito Federal** (os Municípios não foram contemplados!). A competência da **União** está limitada ao estabelecimento de **regras gerais**. Fixadas essas regras, caberá aos Estados e ao Distrito Federal complementar a legislação federal (é a chamada **competência suplementar** dos Estados-membros e Distrito Federal).

Caso a **União não edite as normas gerais**, Estados e Distrito Federal exercerão **competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades. Entretanto, caso a União, posteriormente ao exercício da competência legislativa plena pelos Estados e Distrito Federal, edite a regra geral, ela **suspenderá** a eficácia da lei estadual (veja que não se fala em revogação, mas em suspensão!) **apenas** no que for contrária àquela. Ocorre, então, um bloqueio de competência, não podendo mais o Estado legislar sobre normas gerais, como vinha fazendo.

Observa-se que a Carta Magna adotou o modelo de **competência concorrente não cumulativa**, em que há repartição vertical, isto é, dentro de um mesmo campo material, reservou as regras gerais à União e deixou, aos Estados, a complementação. Na competência concorrente cumulativa (não adotada pela Carta Magna), não há limites prévios para o exercício da competência, que pode ser igualmente exercida por todos os entes federativos.

No modelo adotado pelo Brasil (competência concorrente não cumulativa), **não pode a lei estadual contrariar as normas gerais adotadas pela União**, sob pena de inconstitucionalidade. Segundo o STF, **é inconstitucional** lei estadual que amplie a definição estabelecida por lei federal, em matéria de competência concorrente.¹ Não pode o Estado, ao editar norma específica, ir além do que lhe permite a norma geral da União.

Nesse sentido, decidiu o STF que **é inconstitucional lei estadual** que disponha sobre a **obrigatoriedade de informações nas embalagens dos produtos alimentícios** comercializados no âmbito de Estado-membro.² Apesar de "*produção e consumo*" ser matéria da competência concorrente (art. 24, V), o Código de Defesa do Consumidor já tratou integralmente sobre "*informações em embalagens de produtos comercializados*", sendo a regulamentação estadual indevida.

Por outro lado, por se tratar de assunto atinente a direito econômico, o STF julgou **constitucional** lei estadual que concede aos **professores** das redes públicas estadual e municipais de ensino o benefício da **meia-entrada** nos estabelecimentos de lazer e entretenimento³.

Em relação a assunto consumerista, no exercício da competência prevista no inciso VIII do art. 24, o STF julgou **constitucional** lei estadual que obrigue empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e no atacado — que já possuam Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) —, a fornecerem **atendimento telefônico gratuito a seus clientes**⁴.

Ainda sobre o inciso VIII do art. 24, o STF decidiu, no âmbito da ADI 7027/PB (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 17.12.2022), que norma estadual que obriga pessoas idosas a assinarem fisicamente contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou

¹ ADI 1.245, Rel. Min. Eros Grau. 26-8-2005.

² ADI 750/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 3.8.2017.

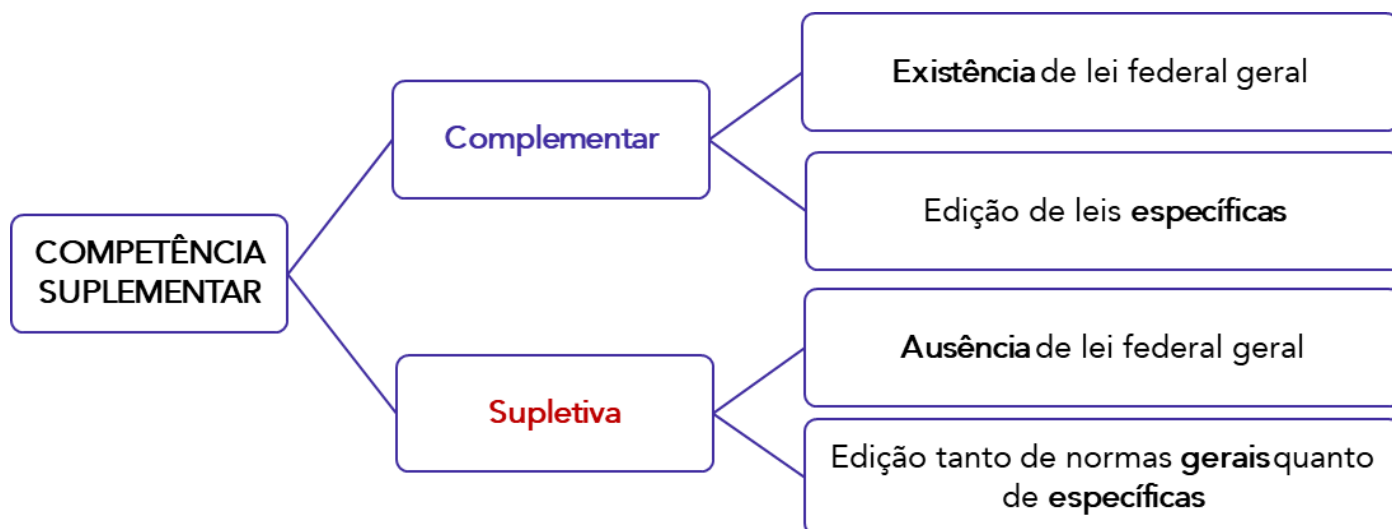
³ ADI 3753/SP. Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 08.04.2022.

⁴ ADI 4118/RJ, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 25.2.2022.



telefônico é **constitucional**. Trata-se de uma medida adequada e proporcional em relação à proteção das pessoas idosas.

Outro ponto de destaque é que a **competência suplementar** dos Estados-membros e do Distrito Federal pode ser **dividida em duas espécies**: i) competência complementar; e ii) competência supletiva. A primeira dependerá de existência prévia de lei federal, a ser especificada pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Já a segunda surgirá quando da inércia da União em editar a lei federal, permitindo aos Estados-membros e ao Distrito Federal exercerem a competência legislativa plena, tanto para a edição de normas de caráter geral quanto de normas específicas.



HORA DE PRATICAR!



(SEFA/PA – 2026 – adaptada) Sobre as competências constitucionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é correto afirmar que legislar sobre orçamento compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal.

Comentários:

A assertiva está correta, pois é exatamente o que podemos observar no artigo 24, II, da CF/88. Questão correta.

(MPE-RO – 2023) A competência concorrente atribui a todos os entes federativos o poder de legislar sobre as atribuições explicitadas no texto constitucional.

Comentários:

Cuidado: a competência concorrente não inclui os municípios. Nos termos do art. 24 da CF/88, ela é prevista apenas para União, Estados e Distrito Federal. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) A competência legislativa acerca de responsabilidade por danos ao consumidor é concorrente entre União, estados e Distrito Federal.

Comentários:



De fato, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor, conforme o inciso VIII do art. 24 da CF/88. Questão correta.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Competências dos Estados e do Distrito Federal

A Constituição não lista taxativamente as competências dos Estados-membros, reservando-lhes a chamada **competência remanescente ou residual** (art. 25, §1º, CF):

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Essa técnica foi adotada originariamente pela Constituição norte-americana e, desde então, por todas as Constituições brasileiras, por privilegiar a autonomia dos Estados-membros em relação à União. Isso acontece porque **permite que a maior parte das competências seja dos Estados**, uma vez que as **competências da União são listadas taxativamente**, enquanto as dos Estados-membros são indefinidas.

Entretanto, é errado afirmar que nenhuma competência dos Estados está expressa na Constituição. A Carta Magna enumera isoladamente algumas competências dos Estados. Veja quais são as mais cobradas em concursos, a partir da leitura das correspondentes normas constitucionais:

Art. 25, § 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação;

Art. 25, § 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Destaca-se, ainda, que a Constituição atribui ao **Distrito Federal** as **competências** legislativas, administrativas e tributárias **reservadas aos estados e aos municípios** (CF, art. 32, §1º).

Contudo, **há exceções** (competências estaduais que não foram atribuídas ao Distrito Federal). Os Estados possuem competência para organizar e manter seu Poder Judiciário, Ministério Público, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar. No Distrito Federal, todas essas instituições são organizadas e mantidas pela União.

Também é importante destacar que **nem toda a competência residual foi atribuída aos Estados**. Há uma exceção: compete à **União** instituir os **impostos residuais**, não previstos na Constituição, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Carta Magna. Trata-se da chamada competência residual tributária. Nesse caso, competirá à União tanto legislar sobre o tema quanto exercer a capacidade tributária ativa.



Ao apreciar questões atinentes às competências dos Estados, o STF tem alguns entendimentos relevantes, a seguir citados:

- a) É **constitucional** lei estadual que obrigue as empresas prestadoras de serviços de internet móvel e banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem, na fatura mensal, gráficos sobre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. **Normas sobre direito do consumidor admitem regulamentação concorrente pelos estados-membros**, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal¹.
- b) Competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para **imunizar adolescentes** de 12 a 17 anos contra a covid-19. O entendimento, unânime, foi tomado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 756.
- c) É **inconstitucional** norma de constituição estadual que disponha sobre o **depósito de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares**.² Trata-se de um assunto que se insere nas competências da União.
- d) É **constitucional** a **proibição**, por lei estadual, de que instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam **telemarketing**, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a **convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo**.³
- e) Os estados-membros detêm competência administrativa para **explorar loterias**. A competência da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, **não obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais**.⁴
- f) É **inconstitucional**, por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I e V), **lei estadual que conceda**, por período determinado, **isenção** das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais⁵.
- g) É **inconstitucional** lei estadual que imponha aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes⁶.

¹ ADI 6893/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 8.10.2021.

² ADIs 6.895, 6.909 e 6.913.

³ ADI 6727/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 11.5.2021.

⁴ ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4.986.

⁵ ADI 6912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 15.8.2022.

⁶ ADI 5399/SP, 6191/SP e 6333 ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 09.06.2022.



- h) É **inconstitucional** norma de Constituição estadual que imponha condições locais para a construção de **instalações nucleares e de energia elétrica**⁷ e que disponha sobre serviços de atividades nucleares de qualquer natureza⁸.
- i) Compete aos estados-membros a **definição do prazo de validade de bilhetes de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros**⁹. O prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. Incumbe ao Estado, como **titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal**, fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete (art. 175, CF/88).
- j) É **inconstitucional** — por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico (CF/1988, art. 22, I e XXI) — norma estadual que conceda, de forma **incondicionada**, o **porte de arma de fogo a agentes penitenciários**¹⁰.
- k) É **incompatível** com a Constituição Federal de 1988 — por violar a competência da União para definir os princípios básicos a serem seguidos na execução dos serviços notariais e de registro (CF/1988, art. 236) — norma estadual que **objetive regulamentar a forma de provimento de suas serventias extrajudiciais**, fixando regras do concurso para ingresso e remoção nos respectivos cartórios¹¹.
- l) É **constitucional** lei estadual que proíba, no âmbito de seu território, a fabricação, a venda e a comercialização de **armas de brinquedo** que simulam armas de fogo reais¹².
- m) É constitucional — e não usurpa a competência legislativa privativa da União (CF/1988, art. 22, XXI) nem atribui competências típicas das polícias militares — lei estadual que regula, na respectiva polícia militar, a prestação voluntária de serviços de guarda de imóveis locais e de guarda de quartéis da corporação, desde que respeitadas as balizas dispostas na lei federal de regência, excluindo a guarda de estabelecimentos penais¹³.

HORA DE PRATICAR!



(ANSA – 2026) Com vistas a harmonizar os marcos regulatórios e uniformizar as regras referentes ao mercado nacional de gás natural, a Lei do Gás estabelece que os serviços locais de gás canalizado devem ser explorados pela União.

Comentários:

⁷ ADI 7076/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022 (sexta-feira), às 23:59.

⁸ ADI 6858/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 1º.7.2022.

⁹ ADI 4289/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 8.4.2022.

¹⁰ ADI 5076/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 10.3.2023 (sexta-feira), às 23:59.

¹¹ ADPF 209/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 2.5.2023 (terça-feira), às 23:59.

¹² ADI 5126/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 16.12.2022 (sexta-feira), às 23:59.

¹³ ADI 4059/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/02/2025, p. 28/03/2025.



A CF/88 estabelece que cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado (art. 25, § 2º). Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Em hipóteses excepcionais, é permitida a edição de medida provisória para regulamentar a exploração dos serviços de gás canalizado em determinado estado.

Comentários:

Esse tipo de serviço prestado nos Estados (localmente) *não* pode ser regulamentado em medida provisória, por força do art. 25, § 2º, da Constituição Federal. Questão errada.



REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Competências dos Municípios

As competências dos Municípios são listadas, em sua maior parte, no artigo 30 da Constituição. Nele, há **competências materiais** (administrativas) e **legislativas**.

Art. 30. Compete aos Municípios:

- I - legislar sobre assuntos de interesse local;
- II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
- III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
- IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
- V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;
- VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

A **competência legislativa** dos municípios subdivide-se em exclusiva e suplementar:

- a) **Competência exclusiva** para legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I);
- b) **Competência suplementar**, para suplementar a legislação federal ou estadual, no que couber (CF, art. 30, II). Destaque-se que os Municípios poderão, inclusive, suplementar a legislação federal ou estadual que trate de matéria afeta à competência concorrente. É o caso, por exemplo, da legislação tributária municipal, que suplementa a legislação federal e estadual.

A **competência administrativa** dos Municípios autoriza sua atuação sobre matérias de interesse local, especialmente sobre aquelas constantes dos incisos III a IX do art. 30 da Carta Magna.

Questão complexa é definir exatamente o que é ou não considerado interesse local. A jurisprudência do STF já teve a oportunidade de se firmar em distintas situações relacionadas ao tema:



a) Segundo o STF, o Município é competente para fixar o **horário de funcionamento de estabelecimento comercial** (Súmula Vinculante nº 38, STF). Esse entendimento também abrange drogarias, farmácias e plantões obrigatórios desses locais.

Súmula 419 – STF: Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.

b) O STF considera que o Município é competente para, dispondo sobre a segurança de sua população, impor a estabelecimentos bancários a **obrigação de instalarem portas eletrônicas**, com detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas.

Entende, ainda, a Corte que o Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a **proporcionar-lhes segurança** (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a **propiciar-lhes conforto**, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros.

Não há, portanto, necessidade de que essa legislação municipal obedeça a diretrizes definidas em lei federal ou estadual, dado que a competência para tratar do assunto é do Município (AI 347.717-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 31-5-2005, Segunda Turma, DJ de 5-8-2005).

c) O STF entende que a **fixação do horário de funcionamento das agências bancárias**, por estar relacionada ao sistema financeiro nacional, extrapola o interesse local. Portanto, **não é de competência dos Municípios**.

d) Segundo o STF, o Município é competente para legislar sobre **limite de tempo de espera em fila** dos usuários dos serviços prestados pelos **cartórios** localizados no seu respectivo território, sem que isso represente ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Também entende a Corte que o Município possui competência para legislar sobre **tempo de atendimento em filas nos estabelecimentos bancários**, tratando-se de assunto de interesse local, o que não se confunde com a atividade-fim do banco.

e) É constitucional lei estadual que concede “meia passagem” aos estudantes nos transportes coletivos **intermunicipais**. Já no caso de serviço de **transporte local**, a competência para dispor a respeito é da **legislação municipal**.

f) **É inconstitucional** lei municipal que **obriga ao uso de cinto de segurança** e **proíbe transporte de menores de 10 anos no banco dianteiro** dos veículos, por ofender a competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI).

g) **Ofende o princípio da livre concorrência** lei municipal que **impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área** (Súmula Vinculante nº 49). Seria o caso, por exemplo, de uma lei municipal que impedisse a existência de dois restaurantes em uma mesma rua. Essa lei seria inconstitucional, por violar o princípio da livre concorrência.

Ao debater a aprovação da Súmula Vinculante nº 49, os Ministros do STF deixaram claro que ela deveria ser encarada como um princípio geral, **não devendo se aplicar a todos os casos**. Nesse



sentido, o STF reconhece a **constitucionalidade** de lei municipal que fixa **distanciamento mínimo entre postos de revenda de combustíveis**, por motivo de segurança.¹

Súmula Vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

h) Segundo o STF, o Município é competente para legislar sobre **meio ambiente**, desde que haja interesse local. A existência de interesse local deverá ser **fundamentada** pelo Município e poderá resultar, inclusive, em **legislação ambiental mais restritiva** do que a da União e dos Estados.² No mesmo sentido, a CF dispõe, no art. 182, a competência material dos municípios para a execução da política de desenvolvimento urbano, o que torna **inconstitucional** norma de constituição estadual que **vede aos municípios a possibilidade de alterarem a destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais**.³

No Brasil, adota-se o **princípio da predominância do interesse**, em que a União cuidará das matérias de predominância do interesse geral (nacional); aos Estados, caberão as matérias de interesse regional; e, aos Municípios, caberão as matérias de interesse local. Com base nesse princípio é que o STF vem rechaçando algumas práticas de Estados que poderiam acarretar em redução da autonomia dos Municípios em relação a **assuntos de interesse local**.

i) **É inconstitucional** lei municipal que estabeleça **limitações à instalação de sistemas transmissores de telecomunicações** por afronta à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos artigos. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal⁴.

j) Compete aos **Municípios legislar** sobre a **obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios**, em razão do preponderante interesse local envolvido⁵.

k) Os **Municípios** podem instituir **serviço de prestação de assistência jurídica à população carente**. Isso não afronta nem conflita com as atribuições da Defensoria Pública⁶.

l) Cabe aos municípios promover o **licenciamento ambiental** das atividades ou empreendimentos que possam causar **impacto ambiental de âmbito local**⁷.

m) **É inconstitucional**, por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I e V), lei estadual que conceda, por período determinado, isenção das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais⁸.

n) **É constitucional** - formal e materialmente - lei municipal que **obrigue à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis**⁹.

o) Os municípios **podem instituir taxa** para **fiscalização do uso e ocupação do solo** por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, **desde que observada a proporcionalidade**

¹ RE 566.836, Rel. Min. Cármen Lúcia. 27.11.2008.

² ARE 748206 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, 14.03.2017.

³ ADI 6602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 11.6.2021.

⁴ ADPF 732/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 26.4.2021.

⁵ RE 738481/SE, Tema 849, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 16.8.2021.

⁶ ADPF 279, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 03.11.2021.

⁷ ADI 2142/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022.

⁸ ADI 6912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 15.8.2022.

⁹ RE 732686/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.10.2022.



com o custo da atividade municipal subjacente (CF/1988, art. 30, VIII). Frise-se que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa¹⁰.

p) É **inconstitucional** — por tratar de matéria que diz respeito a norma de direito econômico e contrariar a disciplina conferida a benefício já previsto no art. 23 da Lei federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) — lei municipal que institua o **acesso gratuito de idosos às salas de cinema da cidade, de segunda a sexta-feira**¹¹.

q) É **constitucional** – formal e materialmente – lei municipal que proíba a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos¹².

r) É **constitucional** lei municipal que, ao regulamentar **apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação**, estabeleça diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada¹³.

s) É **inconstitucional** o Município estabelecer a obrigação de ressarcimento de tarifa aos usuários de transporte público por interrupção ou não conclusão da viagem, por violar competência da União em legislar sobre trânsito e transporte¹⁴.

t) É **inconstitucional** norma municipal que imponha a inclusão de produtos locais em cardápios, em afronta aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da ordem econômica.

u) É **inconstitucional** norma municipal que imponha obrigatoriedade de supermercados e estabelecimentos similares de prestarem a seus clientes serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, pois interfere indevidamente na liberdade de organização da atividade empresarial, ofendendo os princípios da livre iniciativa e da razoabilidade.

HORA DE PRATICAR!



(CM Pacatuba – 2026 – adaptada) A competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local decorre do princípio federativo e da autonomia municipal.

Comentários:

A CF/88, em seu art. 30, I, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Essa competência decorre da autonomia municipal, assegurada pelo princípio federativo, e não de uma delegação da União.

Gabarito: Questão correta.

¹⁰ RE 776594/SP, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 2.12.2022 (sexta-feira), às 23:59.

¹¹ ARE 1307028 AgR/SP, relator Ministro Edson Fachin, redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgado em 22.11.2022.

¹² RE 1.210.727/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 8.5.2023 (segunda-feira), às 23:59.

¹³ ADPF 971/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.5.2023 (sexta-feira), às 23:59.

¹⁴ ADI 4338, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/08/2019, p. 09/09/2019.



(PGE-RR – 2023) Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), em se tratando de assunto de interesse predominantemente local, os municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental.

Comentários:

Desde que o faça de maneira fundamentada e restando evidenciado o caráter de interesse local da matéria, a jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de o município legislar sobre direito ambiental.

Gabarito: Questão correta.

(PGE-ES – 2023) É constitucional lei municipal que obrigue a substituição de sacos e sacolas de plástico por sacos e sacolas biodegradáveis.

Comentários:

É isso mesmo: conforme a tese de repercussão geral fixada no Tema 970, é constitucional lei municipal que obrigue à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis.

Gabarito: Questão correta.

(Pref. Teresina/PI – 2022) Não se insere entre as competências dos Municípios legislar sobre procedimentos em matéria processual.

Comentários:

Legislar sobre procedimentos em matéria processual é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, não dizendo respeito a qualquer competência municipal.

Gabarito: Questão correta.

Passaremos, agora, à análise da **fiscalização do Município**. Veja o que determina o art. 31 da Constituição acerca da fiscalização dos Municípios:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Verifica-se, portanto, que a fiscalização do Município **será feita pelo Legislativo Municipal** (controle externo) e pelo **Executivo Municipal** (controle interno), na forma da lei. No controle externo, a Câmara Municipal contará com o auxílio dos **Tribunais de Contas do Estado ou do Município** ou dos **Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios**, onde houver. Note, entretanto, a vedação feita pela Constituição em outro parágrafo do mesmo artigo:

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.



A Constituição Federal de 1988 **proíbe que sejam criados órgãos de contas municipais**. Eles até existem, mas só aqueles que foram criados previamente à Constituição de 1988: o TCM-SP e o TCM-RJ. Depois da CF/88, nenhum órgão de contas municipal foi criado, pois isso é proibido pela Carta Magna.

Importante notar também que, após a Emenda Constitucional nº 139/2026, ficou expressamente **vedada** no texto constitucional a **extinção** de Tribunais de Contas. Em suma: não podem ser criados novos Tribunais de Contas Municipais (a exemplo do TCM/SP e TCM/RJ), mas também não se pode extinguir aqueles que já existem.

Podem existir **órgãos estaduais** com competência para o controle externo da Administração Pública de **todos os municípios de um determinado estado**. São os Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. É o caso, por exemplo, do TCM-GO, que é órgão estadual com competência sobre todos os Municípios de Goiás.

Caso não exista um órgão de contas municipal (criado antes da CF/88) ou um órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado, o controle externo da Administração Pública municipal **caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE)**.

Em síntese, o controle externo da Administração Pública municipal poderá ser feito por 3 (três) tipos de órgãos diferentes:

- a) **Órgão de contas municipal**: Aplica-se quando há órgãos de contas municipais **criados antes da CF/88**. É o caso do TCM-RJ e TCM-SP.
- b) **Órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado**: São órgãos de contas estaduais, mas que têm como tarefa o controle externo da Administração Pública dos Municípios do estado. É o caso do TCM-GO, TCM-BA e TCM-PA.
- c) **Tribunal de Contas do Estado (TCEs)**: Naqueles estados em que não existirem os órgãos de contas a que fizemos alusão anteriormente, o controle externo da Administração Pública municipal será competência do TCE.

Antes da PEC 139/2026, houve a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), pois o STF entendeu que os **Estados teriam autonomia** para decidir se o controle externo das Administrações Municipais será feito por Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ou por Tribunal de Contas Estadual (TCE), materializando-se tal decisão por norma constitucional estadual.¹⁵ Com base nesse entendimento, o STF julgou constitucional, na ocasião, a extinção do TCM-CE por emenda à Constituição Estadual. A Corte ainda destacou que **não havia necessidade de participação dos Municípios** no processo legislativo referente a essa matéria.

Art. 31, § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Porém, após a PEC 139/2026, os Tribunais de Contas foram considerados órgãos **permanentes e essenciais**, conforme se verifica no art. 75 da CF/88:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições **permanentes, essenciais ao exercício do controle externo**, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se,

¹⁵ ADI 5.763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26.10.2017.



no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, **vedada sua extinção, criação ou instalação**.

A parte final do art. 75 agora expressamente veda a extinção, criação ou instalação de tribunais de contas.

Ainda quanto ao trabalho dos Tribunais de Contas estaduais em relação à apreciação das contas dos agentes públicos municipais, é relevante citar um entendimento do STF. Segundo a tese fixada pela Corte, o "*Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal*"¹⁶. Significa dizer que, caso o TCE aplique uma multa a uma determinada pessoa, o **Município** é quem deverá atuar no sentido de executar o crédito a que tem direito.

Para entender o tema "julgamento das contas do Prefeito", será necessário que se saiba a diferença entre **contas de governo e contas de gestão**.

As **contas de governo** têm **caráter político** e são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. São julgadas pelo Poder Legislativo, cabendo aos Tribunais de Contas tão somente apreciá-las. É o que se extrai do art. 71, I, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Já as **contas de gestão** têm **caráter técnico** e são de responsabilidade dos administradores públicos. São julgadas pelos Tribunais de Contas. É o que se extrai do art. 71, II, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Em alguns Municípios, notadamente nos menores, pode haver uma particularidade. O **Prefeito**, ao contrário do Presidente da República e dos Governadores, pode também ser ordenador de despesas e, portanto, **ser responsável pelas contas de governo e pelas contas de gestão**. Assim, havia controvérsias quanto à competência para o julgamento das contas de governo e contas de gestão em nível municipal.

Apenas para esclarecer, ordenador de despesas é a autoridade cujos atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimimento ou dispêndio de recursos públicos. Nos

¹⁶ RE 1.003.433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 15.09.2021.



Municípios menores, às vezes por ausência de pessoal, o Prefeito acaba desempenhando também essa função ao invés de delegá-la a outro agente público da Administração.

Acerca disso, o STF tinha um entendimento (RE nº 846.826) de que tanto as contas de governo quanto as contas de gestão do Prefeito seriam julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Os Tribunais de Contas elaborariam um parecer prévio, mas que teriam um caráter meramente opinativo. No entanto, em decisão mais recente, o STF fixou um novo entendimento a respeito. Veja:

JURISPRUDÊNCIA



I - Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;

II - **Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;**

III - A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025, p. 17.03.2025).

Portanto, atualmente, os Prefeitos que atuam como ordenadores de despesa têm suas contas apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas competente.

Há que se destacar, porém, que o parecer dos Tribunais de Contas sobre as contas do Prefeito **somente deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal**. Em outras palavras, supondo que o Tribunal de Contas tenha recomendado a rejeição das contas do Prefeito, o quórum exigido para que esse parecer seja afastado será de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Temos, então, um quórum qualificado para que o parecer do Tribunal de Contas não prevaleça.



INDO MAIS FUNDO!



A LC nº 64/90 prevê que ficarão **inelegíveis** os gestores públicos que tenham suas **contas rejeitadas** por decisão irrecorrível de órgão competente.

Suponha, então, que o Tribunal de Contas tenha rejeitado as contas do Prefeito. A Câmara Municipal fica inerte e não julga as contas. O que acontecerá? Será isso suficiente para que o Prefeito fique inelegível?

Não se admite o “julgamento ficto” das contas do Prefeito. Isso quer dizer que a rejeição pelo Tribunal de Contas não é suficiente para tornar o Prefeito inelegível. É preciso que a Câmara Municipal decida nesse sentido, **não sendo possível obrigá-la a julgar em tempo razoável** as contas do Prefeito.



INTERVENÇÃO

Intervenção Federal

A **autonomia** dos entes federados poderá ser **temporariamente suprimida**, em algumas situações excepcionais, determinadas **taxativamente** pela Constituição. Nesses casos, haverá intervenção da União sobre Estados ou Distrito Federal, sobre Municípios situados em Territórios (a chamada intervenção federal) ou, ainda, intervenção do Estado em seus Municípios (intervenção estadual).

A intervenção pode ser conceituada, portanto, como um mecanismo de supressão temporária da autonomia política de um ente federativo, **típico de um Estado federal**. Trata-se de **elemento de estabilização constitucional**, devendo ser utilizado quando o princípio federativo estiver em risco. Segundo o STF, a intervenção, por ser medida de caráter excepcional, é limitada pelo princípio da proporcionalidade.

FIQUE ATENTO!



A União **não pode** decretar intervenção em Município situado em um Estado. Somente pode ser decretada **intervenção federal** em **Municípios localizados em Territórios Federais**.

A intervenção em Município situado em um Estado é caso de intervenção estadual.

A competência para decretar intervenção é do **Chefe do Poder Executivo**. No caso de intervenção federal, a tarefa será do Presidente da República; já na intervenção estadual, a competência é do Governador.

As hipóteses de **intervenção federal** nos Estados são dispostas em **rol taxativo** ("numerus clausus") no art. 34 da CF:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

- I - manter a integridade nacional;
- II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
- IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
- V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
 - a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;



- b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
- VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
 - a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
 - b) direitos da pessoa humana;
 - c) autonomia municipal;
 - d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
 - e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Nos casos previstos no art. 34, I, II, III e V, o **Presidente da República age de ofício**, independentemente de provocação. É a chamada **intervenção federal espontânea**.

Já no caso do art. 34, IV, VI e VII, a decretação de intervenção pelo Presidente da República **depende de provocação**. Nessas situações, o Presidente não decreta a intervenção de ofício: ele precisa ser provocado. É o que se chama de **intervenção federal provocada**.

Quando houver **coação ou impedimento ao livre exercício do Poder Executivo e Legislativo** (art. 34, IV), a intervenção dependerá de **solicitação**, ao Presidente da República, do Poder que está sofrendo a coação ou o impedimento. Caberá ao Presidente decidir acerca da conveniência e oportunidade de atender ao pedido. A decretação da intervenção, portanto, será **ato discricionário** do Presidente da República.

Por outro lado, quando houver **coação ou impedimento ao livre exercício do Poder Judiciário** em uma unidade da federação (art. 34, IV), a intervenção dependerá de **requisição do STF**. Nesse caso, como se trata de "requisição", a decretação de intervenção será um **ato vinculado** do Presidente da República. Havendo requisição, o Presidente **deverá** decretar a intervenção federal.

A **requisição** também irá ocorrer para **prover a execução de ordem ou decisão judicial** (art. 34, VI). Esse será o caso em que houver descumprimento de ordem emanada do Poder Judiciário. Uma situação bastante comum, que já levou a diversos pedidos de intervenção analisados pelo STF, é a que diz respeito ao **não pagamento de precatórios**.¹

O STF tem sido bastante cauteloso ao analisar esses casos, manifestando o entendimento de que **não é autorizada a intervenção federal** quando os recursos do Estado são limitados e existem outras obrigações relevantes a serem cumpridas pelo Poder Público. Há que se observar, então, a **cláusula da reserva do possível**. Segundo o STF, "*a intervenção, como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade*".²

A **competência** para proceder à requisição dependerá de onde emanou a decisão judicial que está sendo descumprida. Assim, a **requisição será feita**:

- a) Pelo TSE, no caso de descumprimento de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral;

¹ O precatório é uma ordem judicial para pagamento de débitos dos entes federativos.

² IF nº 164 / SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe: 13.12.2003.



- b) Pelo STJ, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do STJ;
- c) Pelo STF, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do próprio STF, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar.

A competência para proceder à requisição também será do **STJ** quando a **decisão descumprida for da Justiça Federal ou da Justiça Estadual**, **salvo quando** estiver relacionada a alguma questão constitucional, hipótese em que a requisição será efetuada pelo STF.

Ressalte-se mais uma vez que, diante de requisição, o Presidente da República **deverá decretar a intervenção federal**, não cabendo qualquer consideração acerca da conveniência e oportunidade do ato.

Finalmente, ainda existem casos em que a intervenção provocada dependerá do **provimento, pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República (PGR)**. São as hipóteses do art. 34, VI, 1ª parte ("*prover a execução de lei federal*") e do art. 34, VII ("*assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis*"). Nessas situações, o Procurador-Geral da República irá **efetuar representação junto ao STF; caso haja provimento** da representação pela Corte Suprema, será dada **ciência ao Presidente da República** para que, no prazo improrrogável de 15 dias, seja decretada a intervenção.

A representação do PGR para prover a execução de lei federal é chamada de **ação de executoriedade de lei federal**. Por sua vez, a representação do PGR para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis é denominada **Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva** (ADIN Interventiva).

A doutrina considera que a ADIN Interventiva é uma ação que possui **duplo efeito**:

- a) **efeito jurídico**: invalidação do ato que violou um princípio constitucional sensível.
- b) **efeito político**: abre caminho para a decretação de intervenção pelo Presidente da República.

HORA DE PRATICAR!



(TJDFT – 2023) No caso de intervenção para garantir a execução de decisão judicial ou lei federal, a competência para decretá-la é privativa do governador do estado em que a decisão ou a lei tiver de ser cumprida.

Comentários:

Para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, a intervenção depende de ato do Presidente da República, mas que depende de provocação (intervenção federal provocada). Questão errada.



INTERVENÇÃO

Intervenção Estadual

As **hipóteses** em que os Estados poderão intervir em seus Municípios ou em que a União poderá intervir nos Municípios situados em seus Territórios estão previstas no art. 35 da CF/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

- I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
- II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
- III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
- IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

A intervenção estadual é **medida excepcional**, uma vez que a regra é a autonomia municipal, que foi, inclusive, alçada ao *status* de princípio constitucional sensível. Em razão disso, a intervenção estadual somente poderá ocorrer nas hipóteses **taxativamente** elencadas no art. 35, CF/88. Como ato político que é, a intervenção estadual **compete ao Governador do Estado**.

No caso previsto no inciso IV, a **representação é formulada pelo Procurador-Geral de Justiça**. Caso haja provimento pelo Tribunal de Justiça, o Governador deverá decretar a intervenção estadual. Por outro lado, caso seja negado provimento pelo Tribunal de Justiça, não haverá que se falar em intervenção.

Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça **não poderá ser objeto de recurso extraordinário ao STF**. Isso acontece porque essa decisão não é jurídica, possuindo, ao contrário, **natureza político-administrativa**.

Segundo o entendimento do STF¹, é **inconstitucional** norma constitucional estadual pela qual se preveja hipótese de intervenção estadual em municípios não contemplada no art. 35 da Constituição Federal (CF). Portanto, somente as hipóteses do art. 35 da CF/88 é que autorizam intervenção estadual em municípios, não tendo eficácia prática disposição de Constituição Estadual que vai além das hipóteses da CF/88.

¹ ADI 6616/AC, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 26.4.2021.



JURISPRUDÊNCIA



Súmula 637 – STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Fortaleza-CE – 2023) Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), excepcionalmente, a constituição estadual pode, considerando que as situações previstas no art. 35 da Constituição Federal de 1988 são exemplificativas, elencar outras hipóteses de intervenção estadual.

Comentários:

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas que são elencadas no art. 35 da CF/88. Este último artigo contempla um rol taxativo. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) É constitucional norma de constituição estadual que preveja como hipótese de intervenção do estado-membro em município a prática comprovada de atos de corrupção na administração municipal.

Comentários:

Não há possibilidade de o constituinte derivado decorrente incluir, na Carta Estadual, outras hipóteses de intervenção de estado-membro em municípios além daquelas previstas no art. 35 da CF/1988. Questão errada.



O Controle Político na Intervenção

Sabe-se que a intervenção federal será decretada pelo Chefe do Poder Executivo. Para isso, ele edita um decreto. É o chamado **decreto interventivo**, que especificará a **amplitude**, o **prazo** e as **condições de execução** e, se couber, **nomeará o interventor**.

Esse decreto será submetido à **apreciação do Congresso Nacional** (no caso de intervenção federal) ou da **Assembleia Legislativa** (no caso de intervenção estadual). A submissão do decreto ao Poder Legislativo irá ocorrer no **prazo de 24 horas**. Caso o Congresso ou a Assembleia Legislativa não estejam funcionando, será feita **convocação extraordinária**, no mesmo prazo de 24 horas.

Esse é, portanto, o **controle político** da intervenção, realizado pelo Poder Legislativo. Destaque-se que, caso haja a rejeição do decreto interventivo pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o Presidente da República ou o Governador deverá cessar a intervenção imediatamente.

O controle político do Poder Legislativo **está dispensado** nas seguintes situações:

- a) Intervenção federal para **prover a execução** de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- b) Intervenção federal em caso de afronta aos **princípios sensíveis** da Constituição.

Nesses casos (art. 34, VI e VII), a Constituição estabelece que, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o **decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado** se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Caso, porém, essa **medida não for suficiente** para restabelecer a normalidade, o **Presidente da República decretará a intervenção federal**, que será submetida ao controle político do Congresso Nacional.

Nos demais casos (art. 34, I, II, III, IV e V), uma das consequências da intervenção será o **afastamento temporário** das autoridades de seus cargos. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FAFIPA/Prefeitura de Realeza/2025) Nos termos da Constituição Federal, quanto a organização do estado, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso no que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

☐ Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem não necessitarão serem reguladas em lei.

☐ Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, sem necessidade de aprovação.

☐ A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

☐ É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, bem como, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

a) V, F, F, F.

b) V, F, V, V.

c) V, V, V, V.

d) F, F, V, F.

Comentários:

☐ Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem não necessitarão serem reguladas em lei.

De fato, os territórios federais integram a União. No entanto, sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem necessita de regulamentação por lei complementar, vejamos:

§ 2º Os **Territórios Federais** integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão **reguladas em lei complementar**.

Dessa maneira, podemos identificar que o disposto no enunciado é FALSO.

☐ Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, sem necessidade de aprovação.

De acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, **mediante aprovação** da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Logo, o disposto no item II é FALSO.



() A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

O legislador constituinte também permitiu a criação, fusão e desmembramento dos Municípios. As regras foram estabelecidas no art. 18, §4º da Constituição, com EC nº 15/1996. Vamos fazer a leitura juntos:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

A EC nº 15/1996 teve a finalidade de “frear” a proliferação de Municípios que ocorreu entre os anos de 1988 e 1996, estabelecendo assim mais restrições.

Logo, o disposto no item III está CORRETO.

() É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, bem como, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Na verdade, é justamente o contrário, a Constituição veda expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, bem como, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Assim, o disposto no item IV está ERRADO!

Gabarito: Letra D.

2. (IDCAP/SAAE Aracruz-ES/Engenheiro Eletricista/2025) Com base nas disposições da Constituição Federal, com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:



- a) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- b) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Decreto e lei ordinária.
- c) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.
- d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, dentre outros, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! Para que um Estado seja incorporado, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar a outro, ou ainda formar um novo Estado ou Território Federal, é necessário que haja aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito, e do Congresso Nacional, através de lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA B. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, para que os Territórios Federais sejam criados, transformado em Estado ou ainda reintegrado ao Estado de origem é necessário que seja realizado por lei complementar, de acordo com o art. 18, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem **serão reguladas em lei complementar.**

LETRA C. CORRETA. É a exata previsão do art. 18 da CRFB/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

LETRA D. CORRETA. A Constituição veda expressamente que a União, Estados, DF e Municípios criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si, de acordo com o art. 19, inciso III da CRFB/88:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Gabarito: Letra B.

3. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Ciências Contábeis/2025) No que se refere à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta.

- a) Os Estados não podem se incorporar entre si, tampouco se subdividir ou se desmembrar.



- b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
- c) A União poderá intervir em município situado em estado, para reorganizar suas finanças públicas, na hipótese de suspensão do pagamento da dívida consolidada por mais de três anos consecutivos.
- d) Os Municípios integram o Distrito Federal, e sua criação será regulada em lei complementar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É justamente o contrário, os Estados podem subdividir-se ou desmembrar-se, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É a exata previsão do art. 18, § 4º da CRFB/88:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

LETRA C. INCORRETA. Quem intervém em município situado em Estado-membro não é a União, mas o próprio Estado, segundo os arts. 34 e 35 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! A Constituição veda expressamente que o Distrito Federal se subdivida em municípios, segundo o art. 32 da CRFB/88:

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Gabarito: Letra B.

4. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Ciências Contábeis/2025) Recentemente, houve um movimento no estado do Pará para subdividir a referida unidade da federação, em 03 estados (Tapajós, Carajás e o remanescente do Pará), o que não se concretizou. Considerando esse cenário, é correto afirmar que, para a subdivisão ou o desmembramento de um estado a fim de anexá-lo a outro ou formar novos estados ou territórios federais, é necessária a aprovação da população diretamente interessada, por meio de:

- a) plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar, além de estudo de viabilidade estadual, apresentado e publicado na forma da lei.



- b) referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar, além de estudo de viabilidade estadual, apresentado e publicado na forma de lei.
- c) referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- d) plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A subdivisão ou desmembramento de um Estado é realizada através do plebiscito do Congresso Nacional, por meio de lei complementar. No entanto, não é necessário o estudo de viabilidade estadual, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! A subdivisão e o desmembramento devem ser feitos por meio de plebiscito, não referendo, conforme art. 18, § 3º da CRFB/88. Além disso, não é necessário o estudo de viabilidade estadual.

LETRA C. INCORRETA. A alteração deve ser feita através de plebiscito e não referendo.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Para que haja a subdivisão ou desmembramento de um Estado, é necessária a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Gabarito: Letra D.

5. (VUNESP/Câmara Municipal de Praia Grande-SP/Analista Legislativo/2025) É final de legislatura, e a Câmara do município X pretende fixar o subsídio dos vereadores e do prefeito, a ser usufruído pelos eleitos para o período legislativo subsequente. Há dúvidas, contudo, sobre as espécies normativas que podem ser utilizadas para tratar da matéria e sobre os limites constitucionais aplicáveis, motivo pelo qual o presidente da Casa, João, convida Antônio, analista legislativo, para esclarecer as questões. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que o aumento do subsídio

- a) pode ser feito para ter vigência já no mesmo exercício, desde que seja feito por lei e haja autorização orçamentária.
- b) dos vereadores será feito pela própria Câmara, para valer na legislatura subsequente, não ficando sujeito à sanção ou veto do prefeito.
- c) do prefeito não fica sujeito a deliberação legislativa, pois compete ao chefe do Poder Executivo dispor sobre o assunto, por Decreto.
- d) acontece de maneira automática e não depende de lei, pois os percentuais de recursos gastos com a matéria são fixados na própria Constituição Federal.
- e) do prefeito, assim como o dos vereadores, deve ser regulado por emenda à Lei Orgânica, a ser aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Não vale para o mesmo exercício! A fixação será para cada legislatura (período de 04 sessões legislativas), valendo para a legislatura subsequente.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Cabe à Câmara Municipal fixar o subsídios dos Vereadores em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal e os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica (art. 29, inciso VI, da CRFB/88). Na prática, a matéria é de competência da própria casa (matéria interna *corporis*, conforme regimento da Casa). O tema será editado por meio de resolução e não estará sujeito à sanção ou veto do Prefeito.

LETRA C. INCORRETA. Subsídios do Prefeito que fixa também é a Câmara Municipal e a matéria passa por projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, nos termos do art. 29, inciso V, da CRFB/88: “subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal”.

LETRA D. INCORRETA. Não acontece de maneira automática. Precisa passar por projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal (art. 29, V, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Muito cuidado! O tema não deve ser regulado por emenda à Lei Orgânica, mas sim por projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal.

Gabarito: Letra B.

6. (VUNESP/Câmara Municipal de Praia Grande-SP/Agente de Contratação/2025) Suponha que no Município ABC foi sancionada a Lei nº 1.234/2025 que alterou o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, estabelecendo que o comércio funcionará das 10:00 às 19:00 horas, e a Lei nº 5.678/2025 que instituiu o feriado municipal do Dia da Consciência Negra.

Com base na situação hipotética, é correto afirmar que

- a) as duas leis violam a Constituição Federal, pois a autonomia municipal é restrita à autoadministração e ao autogoverno.
- b) apenas a Lei nº 1.234/2025 infringe a Constituição Federal, pois o Município ABC não tem competência para se auto-organizar.
- c) apenas a Lei nº 5.678/2025 viola a Constituição Federal, pois o Município ABC não tem competência para suplementar a legislação estadual.
- d) as duas leis violam a Constituição Federal, já que aos municípios não compete suplementar a legislação federal.
- e) ambas as leis estão em consonância com o disposto na Constituição Federal, pois compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Comentários:

As duas leis estão de acordo com a Constituição Federal, já que retratam assunto de interesse local do Município, nos termos do art. 30, inciso I, da CRFB/88. Vale destacar que o STF já editou a **Súmula Vinculante 38** sobre o assunto: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”.

Além disso, entende que a Corte que “É **constitucional a instituição, por lei municipal**, de feriado local para a comemoração do Dia da Consciência Negra, a ser celebrado em 20 de novembro, em



especial porque a data representa um símbolo de resistência cultural e configura ação afirmativa contra o preconceito racial". (STF. Plenário. ADPF 634/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2022 (Info 1078).

Gabarito: Letra E.

7. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025) No que concerne à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A) É constitucional a definição de hierarquia dos créditos da dívida pública, havendo a seguinte ordem de preferência: União, Estados e Distrito Federal; e, por último, municípios.

B) Ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo, a CF confere ênfase à autonomia municipal, cuja essência contém a autoadministração e o autogoverno.

C) O desmembramento dos estados está condicionado à aprovação do Congresso Nacional, mediante lei complementar, e da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, após divulgação dos estudos de viabilidade estadual, apresentados e publicados na forma da lei.

D) Por integrarem a União, os territórios federais possuem a mesma autonomia conferida aos estados e ao Distrito Federal, sendo seu governador, assim como nos estados e no Distrito Federal, eleito pelos seus cidadãos.

E) O plebiscito previsto para o desmembramento de estado pressupõe a oitiva somente da população que resida na parte do estado a ser desmembrada.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É inconstitucional estabelecer a hierarquia. De acordo com o art. 19, I, da CRFB/88, "é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si."

LETRA B. CORRETA. De fato, a CRFB/88 reforça a autonomia dos municípios, reconhecendo-os expressamente como entes federativos ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 1º da CRFB/88). Inclusive, estamos diante de um princípio constitucional sensível, nos termos do art. 34, VII, "c" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! De acordo com a Constituição, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. A parte do estudo de viabilidade é na alteração dos Municípios.

LETRA D. INCORRETA. Os territórios não possuem autonomia. São consideradas meras descentralizações administrativas. Integram a estrutura da União apenas. (art. 18, §2º da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, atinge toda a população interessada e não apenas na parte do estado a ser desmembrada. (art. 18, §3º da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.



8. (AVANÇA-SP/Câmara de Itupeva-SP/Técnico Legislativo - Administração Geral/2025/Adaptada) Acerca das Entidades Componentes da Federação Brasileira é correto afirmar:

O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica.

Comentários:

Perfeito! É a exata previsão do art. 32 da nossa Constituição Federal: “O Distrito Federal, **vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica**, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição”.

Gabarito: Item correto.

9. (FGV/PC-MG/2025) No Estado Alfa, constatou-se que um dos óbices à ampliação do número de habitações atendidas pelo saneamento básico decorria do elevado custo envolvido, que não era suportado por muitos municípios.

Por essa razão, foram iniciados estudos, pelo Poder Executivo do referido ente federativo com o objetivo de identificar se Alfa poderia, ou não, editar um padrão normativo que, de alguma maneira, disciplinasse a sua participação no processo decisório relacionado à exploração do referido serviço.

Ao fim dos estudos, constatou-se corretamente que

- A) é competência privativa da União legislar sobre águas, logo, o objetivo alvitado não pode ser alcançado por norma estadual.
- B) é possível que uma lei complementar estadual congregue os entes federativos municipais em uma estrutura territorial, com órgãos próprios, de adesão facultativa e maioria de votos de Alfa.
- C) é possível a edição de lei ordinária estadual que crie uma estrutura territorial, com órgãos próprios, à qual os municípios limítrofes possam voluntariamente aderir, que passará a gerir o serviço.
- D) o serviço de saneamento consubstancia típico interesse local, logo, é matéria de competência privativa dos municípios, que não lhes pode ser subtraída, sob pena de afronta à sua autonomia política.
- E) é possível a edição de norma estadual específica, que imponha a adesão dos municípios limítrofes a uma estrutura territorial, com órgãos próprios, nos quais Alfa, embora possa participar, não deve contar com a maioria dos votos.

Comentários:

LETRA A. **INCORRETA**. De fato, legislar sobre águas é competência privativa da União (art. 22, IV, CF). No entanto, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico é competência comum de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), segundo artigo 23, IX, CF.

LETRA B. **INCORRETA**. É compulsória! O STF, ao julgar a ADI 1842, entendeu: “A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse



comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas”.

LETRA C. **INCORRETA**. Lei ordinária não é o instrumento normativo adequado para o caso em virtude da previsão constante no artigo 25, § 3º, CF: “§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.”

LETRA D. **INCORRETA**. Como decidido pelo STF no julgamento da ADI 1842/RJ, a função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal.

LETRA E. **CORRETA**. Gabarito da questão! Realmente, é possível a edição de norma estadual específica, que imponha a adesão dos municípios limítrofes a uma estrutura territorial, com órgãos próprios, nos quais Alfa, embora possa participar, não deve contar com a maioria dos votos. De acordo com o STF na ADI 1842.

Gabarito: Letra E.

10. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno - Área de Especialização Geral/2025) Diante dos preceitos constitucionais aplicáveis à organização dos Municípios,

A) a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, é exercida através de manifestação de, pelo menos, um por cento do eleitorado registrado na circunscrição municipal.

B) o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada sessão legislativa para a seguinte, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos estabelecidos na Constituição estadual.

C) o Prefeito não perderá o mandato, caso seja empossado em outro cargo na administração direta, em virtude de concurso público, mas ficará afastado do cargo, enquanto exercer o mandato, a exemplo do que previsto para o Governador estadual.

D) a lei orgânica, obrigatória para Municípios com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, devendo ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por três quintos dos membros da Câmara Municipal.

E) a inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos, assim como as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, são similares às estabelecidas na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. De acordo com o art. 29, XIII, da CRFB/88, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, é exercida através de manifestação de, pelo menos, 5 % do eleitorado, e não 1% do eleitorado registrado na circunscrição municipal.

LETRA B. INCORRETA. O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, e não em cada sessão legislativa para a seguinte, conforme Art. 29, VI, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! De fato, o Prefeito não perderá o mandato, caso seja empossado em outro cargo na administração direta, em virtude de concurso público, mas ficará afastado do cargo, enquanto exercer o mandato, a exemplo do que previsto para o Governador estadual. Conforme o art. 38, II, e Art. 28, § 1º, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A lei orgânica deve ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e não de 15. Além disso, é aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, não por três quintos dos membros, o que a torna a alternativa errada, nos termos do art. 29 da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos, assim como as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, não são similares às estabelecidas na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional, pois a inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato é na circunscrição do Município (art. 29, VIII da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

■

11. (INSTITUTO CONSULPLAN/ CRP 3ª REGIÃO/Conselho Regional de Psicologia/ Assistente Organizacional/2025/Adaptada) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, por exemplo, será regulada em lei ordinária.

Comentários:

Pegadinha clássica de prova! Os territórios, de fato, não são considerados entes federados. Apenas integram a estrutura da União (descentralização administrativa), nos termos do art.18, § 2º, da CRFB/88. O detalhe é que sua criação, transformação ou reintegração será regulada por **lei complementar**, e não por lei ordinária. Vejamos: *“Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar”*.

Gabarito: Item errado.

12. (FGV/CAGE-RS/Auditor/2025) Determinadas forças políticas do Estado Alfa almejavam que a região sudeste do seu território fosse desmembrada para formar um território federal, o que contava com considerável adesão de parte da população de Alfa e era duramente criticada por outra parte.

Ao consultarem um especialista em relação à conformidade constitucional desse objetivo, foi-lhes corretamente esclarecido que



- a) apesar de os territórios não integrarem a Federação, não há óbice constitucional à realização do objetivo almejado.
- b) na medida em que Alfa terá parte de sua autonomia política restringida, é vedada a realização do objetivo almejado.
- c) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada e a edição de lei ordinária federal.
- d) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a confluência de leis, estadual e federal, considerando que parte do território de Alfa será absorvida pela União.
- e) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Pessoal, os territórios não são entes federativos, tendo em vista que não possuem autonomia. Assim, observamos que se trata de descentralização administrativa da União. Devemos lembrar que apenas a União, Estados, DF e Municípios são entes federados, vejamos:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A Constituição prevê o desmembramento do Estado para formação de Território Federal, desde que haja aprovação da população diretamente afetada, de acordo com o § 3º, do art. 18 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, será necessária a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar, e não ordinária (§ 3º do art. 18 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não há previsão constitucional que afirma ser necessária a confluência de leis estadual e federal, bastando apenas que a população interessada aprove por meio de plebiscito, assim como o Congresso Nacional através de lei complementar, conforme vislumbramos no art. 18, § 3º, da CRFB/88:

§3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA E. INCORRETA. Não! Aprovação da população diretamente interessada será através do plebiscito. Não cabe referendo nessa hipótese.

Gabarito: Letra A.

13. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Lideranças políticas dos Municípios Alfa e Beta, situados no Estado Sigma, iniciaram um debate público no qual sustentavam que o primeiro desses municípios deveria ser incorporado ao segundo. Em razão da plena aceitação da proposta no



ambiente sociopolítico, analisaram a Constituição da República de 1988 e constataram que, sem prejuízo de outras exigências previstas na ordem jurídica, a referida incorporação pressupõe

- a) a edição de leis municipais no âmbito de Alfa e Beta.
- b) o referendo das populações dos municípios envolvidos.
- c) a edição de lei complementar estadual autorizativa da incorporação.
- d) a realização pela Assembleia Legislativa de Sigma, de estudo de viabilidade municipal.
- e) a realização de consulta prévia às populações dos municípios envolvidos, no período fixado em lei complementar federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para que haja a incorporação é necessária a edição de leis estaduais e não municipais, de acordo com o art. 18, § 4º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. No caso de incorporação é necessária a prévia consulta da população interessada, através do plebiscito.

LETRA C. INCORRETA. Na realidade, deve ser feito dentro do período determinado por Lei Complementar Federal (§ 4º do art. 18 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não! A divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal deve ser apresentada e publicada na forma da lei, conforme art. 18, § 4º, da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! No caso apresentado, é necessário consulta prévia à população envolvida, através do plebiscito, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados na forma da lei, de acordo com o art. 18, § 4º, da CRFB/88:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Gabarito: Letra E.

14. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão estabelecidos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Comentários:

Perfeito! Trata-se da possibilidade prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal para a transformação territorial na estrutura dos Municípios. E isso passa por Lei Complementar Federal,



consulta prévia (plebiscito), estudos de viabilidade municipal e, ao final, lei ordinária a ser editada pelo Estado.

Vejamos o dispositivo: “§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

Gabarito: Item correto.

15. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno - Área de Especialização Geral/2025) Em conformidade com a disciplina constitucional atinente à organização político-administrativa da República brasileira,

A) os Estados podem se subdividir ou se desmembrar para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar, e ratificação da população diretamente interessada, através de referendo.

B) a incorporação e o desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

C) os Municípios poderão, mediante lei complementar, instituir aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, bem como criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

D) os Estados poderão articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, dispondo em lei complementar sobre a composição dos organismos que executarão os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social.

E) União, Estados, Distrito Federal e Municípios estão impedidos de recusar fé aos documentos públicos e de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, ressalvadas hipóteses estabelecidas em lei complementar federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os Estados podem se subdividir ou se desmembrar para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar, e ratificação da população diretamente interessada, **através de plebiscito**, e não de referendo como afirma a questão. (art. 18, § 3º da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. Nosso gabarito! Pessoal, de fato, a incorporação e o desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. De acordo com o Art. 18, § 4º, da CRFB/88:

Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por **Lei**



Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

LETRA C. INCORRETA. Os Estados, e não os Municípios como afirma a questão, poderão, mediante lei complementar, instituir aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, bem como criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. (art. 18, § 3º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não são os Estados, mas sim a União que poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. De acordo com o art. 43 da CRFB/88:

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

LETRA E. INCORRETA. Não há ressalvas ou hipóteses estabelecidas em lei complementar federal, de acordo com o art. 19, incisos I e II, da CRFB/88:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos.

Gabarito: Letra B.

16. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) As ilhas são bens públicos que podem ser classificadas em categorias de acordo com a sua localização, implicando em diferentes titularidades. Em regra, as ilhas fluviais e lacustres pertencem:

- a) à União
- b) ao estado
- c) à federação
- d) ao município

Comentários:

Maldade da banca! Podemos dizer que as Ilhas fluviais e lacustres são bens públicos que pertencem aos Estados, nos termos do art. 26 da CRFB/88: "Incluem-se entre os bens dos Estados: (...) III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União".

"Pensava que a regra geral seria da União". Então, é que o art. 20, inciso V, da CRFB/88 delimita bastante o que está no contexto de bens da União, ficando apenas: "as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países". *P.S.: Confesso que essa interpretação da banca ficou confusa e forçada, rs.



Gabarito: Letra A.

17. (AVANÇA SP/Prefeitura de Caieiras/2025) Assinale a alternativa que contenha apenas bens que sejam expressamente reconhecidos na Constituição como da União, ainda que inseridos nos limites territoriais de Estados e Municípios:

a) os potenciais de energia eólica, as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades tradicionais, as cavidades naturais subterrâneas, o mar territorial, os rios que banhem mais de um Estado, dentre outros.

b) os potenciais de energia hidráulica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, os sítios arqueológicos e pré-históricos, quaisquer correntes de água que banhem mais de um Estado, dentre outros.

c) os potenciais de energia eólica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, exceto os do subsolo, os sítios arqueológicos e pré-históricos, o mar territorial, os rios que banhem mais de um Estado, dentre outros.

d) os potenciais de energia hidráulica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e pelas comunidades tradicionais, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e as praias marítimas, dentre outros.

e) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, quaisquer correntes de água que banhem mais de um Município ou o Distrito Federal ou que sirvam de limites com outros países, e as praias marítimas, dentre outros.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Energia eólica? Maldade da banca examinadora, rs. Não está considerada entre os bens da União. Na verdade, são os potenciais de energia hidráulica. (art. 20, VIII, da CRFB/88) Além disso, temos outro erro. O correto são as terras "tradicionalmente ocupadas pelos índios" (art. 20, XI, da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. Perfeito! É o nosso gabarito. Todos os itens apresentados são considerados bens da União, nos termos do art. 20, incisos VIII a XI, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez! Potenciais de energia eólica não estão descritos como bens da União na CRFB/88. Além disso, são os recursos minerais inclusive os do subsolo que pertencem à União (art. 20, IX, CRFB/88)

LETRA D. INCORRETA. Não são terras ocupadas pelas "comunidades tradicionais".

LETRA E. INCORRETA. Muito cuidado, pois são considerados bens da União os rios que banham mais de um Estado ou que sirvam de limite com outros países (art. 20, III, da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

18. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus-ES/Ouvidor Legislativo/2024) A organização político-administrativa do Brasil estabelece a divisão de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todas entidades autônomas nos termos da Constituição Federal.



Além disso, a criação de novos Estados e Municípios segue critérios rigorosos. Com base nisso, avalie as proposições:

I. A incorporação de um Estado a outro ou a sua subdivisão depende de aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e de aprovação do Congresso Nacional por lei complementar.

II. A criação de novos Municípios não depende de consulta popular, sendo regulamentada apenas por lei estadual que determine o processo.

III. Os Territórios Federais podem ser transformados em Estados por lei ordinária, sem necessidade de aprovação por lei complementar.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- b) Apenas a proposição III está correta.
- c) Apenas a proposição II está correta.
- d) Apenas a proposição I está correta

Comentários:

I. A incorporação de um Estado a outro ou a sua subdivisão depende de aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e de aprovação do Congresso Nacional por lei complementar.

Para a incorporação e subdivisão de um Estado a outro, a Constituição Federal determina a necessidade da aprovação da população diretamente interessada, através do plebiscito e da aprovação do Congresso nacional, por meio de lei complementar, confira o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Assim, podemos identificar que o item I está CORRETO.

II. A criação de novos Municípios não depende de consulta popular, sendo regulamentada apenas por lei estadual que determine o processo.

Assim como os Estados, para criação de um novo Município, é necessária consulta prévia da população diretamente interessada, através do plebiscito, que ocorrerá em momento posterior a divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, consoante art. 18, § 4º da CRFB/88:

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e **dependerão de consulta prévia**, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Logo, o item II está ERRADO.



III. Os Territórios Federais podem ser transformados em Estados por lei ordinária, sem necessidade de aprovação por lei complementar.

A Constituição Federal estabelece que a transformação dos Territórios Federais em Estados, se dá através de regulamentação de lei complementar,

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem **serão reguladas em lei complementar.**

Assim, o item III está ERRADO!

Portanto, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA D!

Gabarito: Letra D.

19. (INSTITUTO VERBENA UFG//TJ-GO/Analista Judiciário: Especialidade Contador/2024) A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 18, parágrafo 3º, que os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para formar novos Estados ou Territórios Federais, ou se anexarem a outros Estados. Qual(is) é(são) o(s) requisito(s) constitucional(is) para que essas reorganizações ocorram?

- a) Aprovação por lei complementar do Congresso Nacional, independentemente da realização de consulta à população diretamente interessada.
- b) Aprovação de lei ordinária pelo Congresso Nacional, desde que a população diretamente interessada seja consultada por meio de referendo.
- c) Aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e com a aprovação do Congresso Nacional, por meio de lei complementar.
- d) Aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, sendo dispensada a deliberação do Congresso Nacional, pois a consulta é soberana.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De fato, deve ser editada uma lei complementar regulamentando a incorporação, subdivisão ou desmembramento de um Estado. No entanto, é necessária consulta prévia à população diretamente interessada, por meio do plebiscito e da aprovação do Congresso Nacional, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! Deve ser regulamentada por lei complementar, desde que a população diretamente interessada seja previamente consultada, através do plebiscito e não do referendo, conforme art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! Para que um Estado seja incorporado, subdividido ou desmembrado, é necessário realizar uma consulta prévia à população diretamente interessada, através do plebiscito e da aprovação do Congresso Nacional, por meio da lei complementar, de acordo com art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,



mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA D. INCORRETA. Após a aprovação da população diretamente interessada, é necessária a aprovação do Congresso Nacional, consoante art. 18, § 3º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

20. (IDECAN/SAP-CE)/Polícia Penal/2024) Texto Auxiliar:

A tolerância religiosa como garantia para o exercício de direitos humanos

É possível assumir que a diversidade é uma característica não só humana, mas também da natureza. A existência é plural, assim como nós enquanto seres humanos. E essa pluralidade afeta diversos aspectos da vida, dentre eles, as religiões e crenças.

Contudo, muitas vezes, as divergências acabam sendo motivo de desavenças, e quando o assunto é religião isso não é diferente, visto que a tolerância religiosa ainda é um princípio que não foi implementado de forma plena no mundo.

Segundo o Pew Research Center (2020), a perseguição religiosa se faz presente na maioria dos países do mundo, sendo os cristãos e os muçulmanos os grupos religiosos mais perseguidos em termos numéricos absolutos.

Essa intolerância religiosa marca uma violação contra os direitos humanos, afetando diretamente as liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

Precisamos compreender a tolerância religiosa como uma expressão dos direitos humanos, a fim de identificar o seu conceito e a sua importância na proteção da liberdade religiosa.

É cediço que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. Diante disso, tendo por base os conceitos firmados na nossa Carta Magna, assinale a alternativa correta.

- a) É vedado apenas à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de referendo, e do Presidente da República, por medida provisória.
- c) É constitucionalmente lícito aos Estados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, bem como recusar fé aos documentos públicos, desde que imperativo para a segurança nacional.
- d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.



e) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em emenda constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição proíbe também os Estados, o DF e Municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, de acordo com o art. 19, inciso I da CRFB/88:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

LETRA B. INCORRETA. A aprovação para incorporação, subdivisão ou desmembramento de um Estado é realizada através do plebiscito, e da aprovação do Congresso Nacional, através de lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA C. INCORRETA. A Constituição veda expressamente que à União, Estados, DF e Municípios criem distinção entre brasileiros e preferências entre si, de acordo com o art. 19, inciso III da CRFB/88:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! É o previsto no art. 18, § 4º da CRFB/88:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

LETRA E. INCORRETA. A criação de Territórios Federais, transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem ocorrerá através da edição de lei complementar, conforme art. 18, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Gabarito: Letra D.



21. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Analista de Controle Interno/2024) Julgue o item a seguir.

A unidade da Federação implica que todos os estados e o Distrito Federal possuem a mesma autonomia legislativa e administrativa, sem distinção de competências. Isso garante a uniformidade na aplicação das leis em todo o território nacional, facilitando a governabilidade e a harmonia entre os diferentes entes federativos.

Comentários:

A questão trata sobre a **organização e autonomia dos Estados** prevista no art. 18 da CRFB/88: Vejamos: "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição".

Devemos ter em mente que o termo "unidade da Federação" não significa que todos os Estados e o Distrito Federal possuem a mesma autonomia legislativa e administrativa, sem distinção de competências. O nosso legislador constituinte, organizou o federalismo brasileiro de modo que cada ente federativo, isto é, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tenham autonomia garantida. No entanto, essa autonomia está inserida no ordenamento constitucional que define competências distintas para cada nível de governo.

Gabarito: Item errado.

22. (AOCP/PM-PE/Polícia Militar/2024/Adaptada) Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados em cada legislatura para a subsequente, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo.

Comentários:

Pegadinha clássica de prova! Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, de acordo com o art. 28, § 2º, da CRFB/88.

"Art. 28. (...) § 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I".

Gabarito: Item errado.

23. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Analista de Controle Interno/2024) Julgue o item a seguir.

A Constituição Federal estabelece o princípio da descentralização administrativa, garantindo autonomia política, administrativa e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal. Essa descentralização permite que os entes federativos exerçam competências próprias e promovam o desenvolvimento regional de acordo com suas peculiaridades e necessidades locais. A autonomia administrativa permite aos estados e municípios criar e gerir suas próprias estruturas administrativas e serviços públicos, adaptando-se às demandas específicas de suas populações. Já a autonomia



financeira possibilita a gestão dos recursos arrecadados localmente, reduzindo a dependência dos entes federativos em relação ao governo federal.

Comentários:

A nossa Carta Magna prevê o princípio da descentralização administrativa, assegurando que Estados, Municípios e o Distrito Federal tenham autonomia política, administrativa e financeira. Significa que esses entes podem atuar de forma independente em suas áreas de competência, possibilitando que adotem políticas públicas e ações voltadas às características e necessidades específicas de suas regiões.

Quando falamos de autonomia administrativa, devemos ter em mente que ela permite que estados e municípios organizem e gerenciem suas próprias estruturas e serviços públicos de acordo com as demandas locais. Já a autonomia financeira assegura a esses entes a capacidade de administrar os recursos que arrecadam, diminuindo, assim, a dependência financeira em relação ao Governo Federal e fortalecendo a gestão orçamentária local.

Gabarito: Item correto.

24. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) No dia 01/03/2023, Astolfo, Prefeito do Município XXX, com a intenção de matar, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra seu desafeto, Ricardo, um comerciante local. Astolfo conseguiu fugir do local do crime e não foi preso em flagrante delito, mas responderá o processo criminal em liberdade. Em relação à responsabilidade do Prefeito Astolfo, assinale a afirmativa correta.

- a) Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar Astolfo pelo crime de homicídio.
- b) Tratando-se de crime comum, Astolfo deverá ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- c) Astolfo praticou crime doloso contra a vida e, conforme disposição constitucional, deverá ser julgado perante o Tribunal do Júri.
- d) O Tribunal de Justiça do Estado é competente para processar e julgar o Prefeito, especificamente, nos crimes de responsabilidade próprios.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A nossa Constituição estabeleceu que o Tribunal de Justiça Estadual é órgão competente para julgar os Prefeitos, consoante art. 29, inciso X, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar os Prefeitos, mas sim ao Tribunal de Justiça Estadual, de acordo com a Constituição Federal.

LETRA C. INCORRETA. Os Prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o Tribunal de Justiça do Estado é competente para processar e julgar os prefeitos nos crimes comuns. No que tange aos crimes de responsabilidade, a competência originária é do Tribunal de segundo grau, de acordo com a súmula do nº. 702 do STF: *"A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos*



crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau."

Gabarito: Letra A.

25. (Marinha - QT/Marinha/Direito/2024) Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil na Carta Magna de 1988, assinale a opção correta.

- a) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Distrito Federal é a capital federal do Brasil.
- b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Município devem ser feitos por lei estadual, observados os requisitos previstos na Constituição Federal de 1988.
- c) A subdivisão de Estados para se anexarem a outros ou para formarem novos Estados depende de aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e do Congresso Nacional, por meio de lei.
- d) A criação de Territórios Federais, sua transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei ordinária de iniciativa privativa do Presidente da República.
- e) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ainda que sirvam de limite com outros países, são bens dos Estados.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! Na verdade, o Município de Brasília que é a capital federal do Brasil, de acordo com o art. 18, § 1º da CRFB/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º **Brasília é a Capital Federal.**

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É o previsto no art. 18, § 4º da CRFB/88:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

LETRA C. INCORRETA. Para a subdivisão, bem como a formação de um Estado é necessária consulta prévia da população diretamente interessada, através do plebiscito e da aprovação do Congresso Nacional, por meio de lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A criação de Territórios Federais, sua transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, ocorrerá através de regulamentação de lei complementar, de acordo com o § 2º do art. 18 da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ainda que sirvam de limite com outros países, são bens da União, de acordo com o art. 20, inciso III da CRFB/88.



Gabarito: Letra B.

26. (DIRENS Aeronáutica - EAGS/EEAR/Administração/2024) Avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

() O Brasil não é uma república.

() O regime político é a soberania.

() A forma de Estado adotado no Brasil é a de uma federação.

() O parágrafo único do Art.1º da Carta da República permite concluir que em nosso Estado vigora a denominada democracia semidireta, ou participativa.

a) V - F - F - V

b) F - V - V - F

c) V - V - F - F

d) F - F - V - V

Comentários:

(F) O Brasil não é uma república.

A própria Constituição Federal declara em seu art. 1º que o Brasil é uma República Federativa, isso significa a forma de governo em que o chefe de Estado (o Presidente da República) não é monarca hereditário, mas sim uma pessoa eleita pelo povo.

Art. 1º A **República Federativa do Brasil**, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

Portanto, o item I é FALSO.

(F) O regime político é a soberania.

A soberania é um dos fundamentos da República, de acordo com o art. 1º, inciso I da CRFB/88:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **fundamentos**:

I - a **soberania**.

O regime político do Brasil é a democracia, uma vez que o poder emana do povo, consoante parágrafo único do art. 1º da CRFB/88:

Parágrafo único. **Todo o poder emana do povo**, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Logo, o item II é FALSO.

(V) A forma de Estado adotado no Brasil é a de uma federação.



Isso mesmo! A forma de Estado do Brasil é a federação, tendo em vista que o Estado é composto por União, Estados, Distrito Federal e Municípios com autonomia política e administrativa. Vejamos:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Desse modo, podemos identificar que o item III é VERDADEIRO.

(V) O parágrafo único do Art.1º da Carta da República permite concluir que em nosso Estado vigora a denominada democracia semidireta, ou participativa.

O parágrafo único do Art. 1º da CF/88 afirma o seguinte:

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Perceba que o mencionado dispositivo descreve a convivência da democracia representativa com mecanismos de participação direta, ou seja, democracia semidireta/participativa.

Logo, o item IV é VERDADEIRO.

Gabarito: Letra D.

27. (FUNDATEC/CREMERS/Assistente Administrativo/2024) Com base em Meirelles (2018), analise as afirmações que seguem, relacionadas à Administração Pública:

1. O Estado, sob o prisma constitucional, é a pessoa jurídica territorial soberana.
2. O Estado é constituído de três elementos originários e indissolúveis: Povo, Território e Governo soberano.
3. Os Poderes de Estado, na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
4. Na nossa Federação, as entidades estatais, ou seja, as entidades com autonomia política, são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e os Condados.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 05.
- b) 06.
- c) 07.
- d) 08.
- e) 10.

Comentários:

1. O Estado, sob o prisma constitucional, é a pessoa jurídica territorial soberana.



De acordo com a doutrina majoritária, o Estado sob o aspecto constitucional é considerado pessoa jurídica de direito público interno territorial e soberano, ou seja, povo, território e governo soberano são seus elementos.

Logo o item 1 está CORRETO.

2. O Estado é constituído de três elementos originários e indissolúveis: Povo, Território e Governo soberano.

Trata-se dos princípios fundamentais da organização do estado. Desse modo, o item 2 está CORRETO.

3. Os Poderes de Estado, na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Isso mesmo. A separação dos poderes é tradicional e aceita em Estados Democráticos de Direito. A nossa Constituição adota a separação dos poderes, estando prevista no art. 2º da CRFB/88.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Logo, o item 3 está CORRETO.

4. Na nossa Federação, as entidades estatais, ou seja, as entidades com autonomia política, são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e os Condados.

No nosso ordenamento jurídico, as entidades com autonomia política são: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, de acordo com o art. 18, da CRFB/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Não há previsão dos "Condados" na nossa Constituição. Esse é termo típico de sistemas federativos como o dos Estados Unidos da América.

Logo, o item 4 está ERRADO.

Assim, os itens verdadeiros totalizam 6 pontos, correspondendo a LETRA B!

Gabarito: Letra B.

28. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue o item seguinte.

Na Federação brasileira, apenas a República Federativa do Brasil detém soberania, ao passo que os estados-membros e os municípios gozam somente de autonomia, nos termos da repartição de competências da CF.

Comentários:

Podemos identificar os fundamentos da República Federativa do Brasil de acordo com o art. 1º, CRFB/88. A doutrina se refere a esses valores fundamentais como sendo os pilares, a base do ordenamento jurídico brasileiro. Olhem só: *"A República Federativa do Brasil, formada pela união*



indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania”.

A soberania é considerada uma característica fundamental ao Estado. Busca-se com esse atributo que a vontade do Estado (e de sua nação) não se subordine a outro poder, já que estamos diante de um poder supremo e independente. Entende-se que a soberania está diretamente ligada ao princípio da igualdade entre os Estados.

Quanto à autonomia, a CRFB/88 estabeleceu no *caput* do art. 18 quem são os entes federativos dotados dessa característica. Vejamos: “A **organização político-administrativa** da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos**, nos termos desta Constituição”.

Percebam que os entes federados são dotados apenas de autonomia político-administrativa, que se manifesta através do poder de auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno. Entretanto, cumpre salientar que estamos diante de atributos que a própria CRFB/88 impõe limites.

Gabarito: Item correto.

29. (SELECON/Prefeitura de Sapezal/GCM - Guarda Civil Municipal/2024) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. Esses fenômenos devem ocorrer mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e:

- a) do Senado Federal, por Lei Complementar
- b) da Câmara dos Deputados, por Lei Ordinária
- c) do Congresso Nacional, por Lei Complementar
- d) por Emenda Constitucional, apresentada pelo Presidente da República

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Além do Senado federal, é necessária aprovação da Câmara dos Deputados também, que se dará através de lei complementar (art. 18, § 3º da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. A aprovação deve ser das duas casas legislativas que compõem o Congresso Nacional: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ademais, deve ser feita através de lei complementar, conforme art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! É a exata previsão do art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e **do Congresso Nacional**, por lei complementar.

LETRA D. INCORRETA. A aprovação não se dá através de Emenda Constitucional, mas sim da edição de lei complementar, após aprovação do Congresso Nacional. Ademais, não é de competência do Presidente da República aprovar tal demanda (art. 18, § 3º da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.



30. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Analista de Banco de Dados/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a reintegração de um Território Federal ao estado de origem depende de:

- a) lei ordinária, votada na Assembleia Legislativa estadual.
- b) emenda constitucional, votada no Congresso Nacional.
- c) lei complementar, votada no Congresso Nacional.
- d) lei complementar, votada na Assembleia Legislativa estadual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Nada a ver! A reintegração de um Território Federal ao Estado de origem depende de lei complementar, que em razão do caráter federal, deve ser votada pelo Congresso Nacional, de acordo com o art. 18, § 2º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não se trata de matéria para emenda constitucional, mas sim por lei complementar, que será submetida a votação do Congresso Nacional (art. 18, § 2º da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Para que um Território Federal seja reintegrado ao seu Estado de Origem é necessário que seja regulamentado em lei complementar, a qual será votada pelo Congresso Nacional, conforme art. 18, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem **serão reguladas em lei complementar.**

LETRA D. INCORRETA. De fato, depende de lei complementar. No entanto, em razão de seu caráter federal, deve ser votada pelo Congresso Nacional e não pela Assembleia Legislativa Estadual, de acordo com art. 18, § 2º da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

31. (IBADE/Prefeitura de Jarú/Auditor Fiscal/2024) Assinale a alternativa que indica qual é o critério utilizado para a criação de novos Estados no Brasil, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.

- a) Referendo popular;
- b) Plebiscito;
- c) Decisão do Congresso Nacional;
- d) Decisão do Presidente da República;
- e) Decisão do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Para a criação de novos Estados é necessária prévia consulta à população diretamente interessada, por meio do plebiscito e não do referendo, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! Quando há a criação de um novo Estado, é preciso que haja prévia consulta à população diretamente interessada, que ocorrerá por meio do plebiscito, bem como pela aprovação do Congresso Nacional, conforme art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA C. INCORRETA. A criação de um novo Estado não depende apenas de aprovação do Congresso Nacional. É necessária consulta prévia da população diretamente envolvida, por meio do plebiscito.

LETRA D. INCORRETA. Não é competência do Presidente da República a criação de um novo Estado, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não cabe ao STF a criação de um novo Estado (art. 18, § 3º da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

32. (IBAM/Câmara Municipal de Cabo Frio/2024) Com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, a Constituição Federal dispõe que:

- a) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- b) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual.
- c) é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios toda forma de colaboração com cultos religiosos ou igrejas.
- d) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, mediante aprovação das Assembleias Legislativas dos Estados afetados.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição veda expressamente que à União, Estados, DF e Municípios, estabeleçam distinções entre brasileiros ou preferência entre si, de acordo com o art. 19, inciso III da CRFB/88:

Art. 19. É **vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - **criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.**



LETRA B. INCORRETA. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios ocorrem por meio de lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, de acordo com o art. 18, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a Constituição veda que à União, Estados, DF e Municípios o estabeleça cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las (art. 18, inciso I da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Quando há incorporação, subdivisão, ou desmembramento de um Estado para anexar-se a outro, deverá ter consulta prévia a população diretamente interessada, através do plebiscito, e da aprovação do Congresso Nacional, por meio de lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

33. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

A organização político-administrativa do Brasil compreende apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, excluindo os Municípios, que não são considerados entes autônomos, segundo a Constituição Federal.

Comentários:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil, de acordo com o art. 18 da CRFB/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

Ou seja, os Municípios são sim considerados entes autônomos, com capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração,

Gabarito: Item errado.

34. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Analista em Gestão Municipal/2024) O Município Beta se notabilizou como importante polo turístico de uma região brasileira, fazendo que o ensino profissionalizante fosse direcionado ao atendimento dessa importante atividade econômica. Com o objetivo de realizar o aproveitamento dessa mão de obra especializada, de modo a alcançar o pleno emprego, foi editada a Lei no Y, dispondo que as sociedades empresárias, que admitissem pessoas residentes no Município Beta há mais de 5 (cinco) anos, receberiam benefícios fiscais. Irresignado com o teor da Lei no Y, Antônio consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade desse diploma normativo com a Constituição da República, sendo-lhe corretamente informado que esse diploma normativo

- a) afronta a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre turismo.
- b) estabelece preferência indevida entre brasileiros, o que é vedado pela ordem constitucional.
- c) foi editado com base na competência do Município Beta para legislar sobre assuntos de interesse local.



d) somente será considerada constitucional caso a sua edição tenha sido antecedida de prévio estudo de impacto financeiro.

e) somente será considerado constitucional caso esteja lastreado nas normas gerais sobre interesse local editadas pela União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De modo algum! O caso narrado aborda tema que é de interesse local do Município, sendo este o único Ente competente para legislar sobre o tema. Ademais, a hipótese trata dos benefícios fiscais e tratamento discriminatório, e não sobre turismo.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição proíbe que os entes federados criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si, de acordo com o art. 19, inciso III, da CRFB/88: "(...) III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".

LETRA C. INCORRETA. Apesar de os Municípios possuírem competências para legislar sobre assuntos de interesse local, a lei proposta pelo enunciado ultrapassa essa jurisdição, tendo em vista que estabelece distinções entre os brasileiros ou preferências entre si. Tal situação é vedada pela Constituição, tornando a Lei nº Y inconstitucional, de acordo com o art. 19, inciso III, da CRFB/88: "III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".

LETRA D. INCORRETA. Não é o prévio estudo de impacto financeiro que a torna inconstitucional, mas sim a criação de distinção entre os brasileiros ou ainda preferências entre si, conforme art. 19, inciso III, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. O erro da Lei nº Y foi criar distinção entre os brasileiros e preferências entre eles, violando disposição constitucional, conforme art. 19, inciso III, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

35. (IADES/EMATER-DF/Direito/2024) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro de que tratam os arts. 18 e 19 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

a) Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei ordinária.

b) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

c) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é permitido recusar fé aos documentos públicos.

d) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é permitido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

e) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sem autonomia, nos termos da Constituição Federal.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Para a criação de um Território Federal, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem é regulamentada por lei complementar, de acordo com o art. 18, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão **reguladas em lei complementar**.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Quando há a incorporação de um estado, subdivisão, desmembramento ou formação de novos estados ou territórios federais, é necessária aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar, de acordo com o art. 18, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

LETRA C. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição veda expressamente que à União, Estados, DF e Municípios recusem a fé aos documentos públicos, de acordo com o art. 19, inciso II da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não é permitido à União, Estados, DF e Municípios criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, de acordo com o art. 19, inciso III da CRFB/88:

LETRA E. INCORRETA. À União, Estados, DF e Municípios é garantido autonomia, compreendendo a auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno, de acordo com o art. 18 da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

36. (IDECAN/ALE-PI/Analista Legislativo - Controle Interno/2024) À luz da Constituição Federal, no que concerne à Instituição do Estado, podemos considerar que

- a) é vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros.
- b) é permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, recusar fé aos documentos públicos.
- c) os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Lei Ordinária.
- d) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
- e) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição Federal estabelece um rito para a incorporação, subdivisão ou desmembramento de um Estado (art. 18, § 3º da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. O texto constitucional veda expressamente que à União, Estados, DF e Municípios recusem a fé aos documentos públicos, de acordo com o art. 19, inciso II da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De jeito nenhum! A criação de um Território Federal, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem é regulamentada por lei complementar, de acordo com o art. 18, § 2º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil. Da autonomia garantida pela CRFB/88 surgem: a auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno, de acordo com o art. 18 da CRFB/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

LETRA E. INCORRETA. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual e não municipal, que deverá ocorrer dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, de acordo com o art. 18, § 4º da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

37. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Um projeto de lei de iniciativa do Prefeito do Município WWW, que trata da majoração do subsídio dos vereadores municipais, foi aprovado pela casa legislativa respectiva, com previsão expressa de sua aplicabilidade já na legislatura vigente. Considerando o fato narrado e as disposições constitucionais sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- a) A lei que tem por objeto fixar o subsídio dos vereadores terá vigência e aplicabilidade na mesma sessão legislativa
- b) O Prefeito não possui legitimidade para propor projeto de lei que tenha como objeto a fixação dos subsídios dos vereadores.
- c) A lei que tem por objeto fixar o subsídio dos vereadores terá vigência na data de sua publicação, mas só poderá ser aplicada no ano seguinte.
- d) Além do Prefeito, possui legitimidade para propor projeto de lei para fixar o subsídio dos vereadores, um terço, pelo menos, dos membros da Câmara Municipal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De acordo com o art. 29, inciso VI, da CRFB/88, o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em **cada legislatura** (não sessão legislativa) **para a subsequente**.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! A Constituição determina que cabe à Câmara Municipal fixar os subsídios dos vereadores, dessa forma, o Prefeito não possui legitimidade para propor projeto de lei que tenha como objeto a fixação dos referidos subsídios (art. 29, VI, da CRFB/88).



LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, tendo em vista que a lei que fixa os subsídios dos vereadores terá vigência e aplicabilidade em cada legislatura para a subsequente, conforme art. 29, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque apenas a Câmara Municipal tem legitimidade para fixar os subsídios dos vereadores.

Gabarito: Letra B.

38. (AOCP/PM-PE/Segundo Tenente da Polícia Militar/2024/Adaptada) A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no último domingo de outubro, em primeiro turno, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores.

Comentários:

A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, de acordo com o art. 28 da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

39. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Apoio Especializado – Administração/2024) Pedro, estudante de direito, foi questionado por seu professor em relação às fases do processo legislativo para a elaboração de uma lei orgânica municipal. De acordo com Pedro:

- (1) o projeto deve ser aprovado em dois turnos de votação;
- (2) pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal; e
- (3) com a sanção do chefe do Poder Executivo.

Ao analisar as afirmações de Pedro em relação ao processo legislativo, o professor observou, corretamente, que:

- a) todas estão certas;
- b) apenas a afirmação 2 está certa;
- c) apenas a afirmação 3 está certa;
- d) apenas a afirmação 1 e 2 estão certas;
- e) apenas a afirmação 1 e 3 estão certas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apenas as afirmativas 01 e 02 estão de acordo com o art. 29 da CRFB/88, sendo errada a afirmativa 3.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, assim como a afirmativa 02, a 01 também está correta, tendo previsão no art. 29 da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. A afirmativa 03 está em desacordo com a Constituição, já que não é necessária a sanção do chefe do Poder Executivo para que haja a promulgação da Lei Orgânica, sendo a Câmara Legislativa responsável por essa atribuição, de acordo com o art. 29 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o art. 29 da CRFB/88, o projeto de lei orgânica deve ser aprovado em dois turnos de votação e pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em **dois turnos**, com o interstício mínimo de dez dias, e **aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará**, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)

LETRA E. INCORRETA. A afirmativa 01 está de acordo com o art. 29 da CRFB/88, já a 03 está equivocada, já que não é necessária a sanção do chefe do Poder Executivo para que haja a promulgação da Lei Orgânica, sendo a Câmara Legislativa responsável por essa atribuição.

Gabarito: Letra D.

40. (AOC/DEPEN-PR/Polícia Penal/2024) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, compreende:

- a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
- b) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- c) a Presidência da República, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- d) o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Conselho Nacional de Justiça.
- e) a Presidência da República e os Ministérios.

Comentários:

Questão tiro curto para acertarmos na hora da prova! De acordo com a nossa Constituição, em seu art. 18 da CRFB/88: *"A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição"*.

Gabarito: Letra B.

41. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) As opções a seguir apresentam bens da União, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos originários.
- b) Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.
- c) Terras de Mata Atlântica.
- d) Cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.



e) Lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países.

Comentários:

Das alternativas apresentadas, as terras de mata Atlântica são as únicas que não são consideradas bens da União. Trata-se de patrimônio nacional, bem como de uso comum de todos (art. 225, § 4º, da CRFB/88), cuja proteção do bioma é compartilhada entre os entes federativos (União, estados e municípios).

Os demais itens estão inseridos no contexto do art. 20 da CRFB/88, sendo considerados bens da União. Como a banca pediu a exceção, nosso gabarito é a letra C.

Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDATEC/Prefeitura Porto Alegre/GCM-Guarda Civil Municipal/2025) Atualmente, a cidade de Porto Alegre/RS está com mais de um milhão, trezentos e cinquenta mil habitantes, sendo que a quantidade de vereadores é proporcional à população. De acordo com a CRFB, qual é a quantidade de vereadores para essa faixa de habitantes?

- a) 20.
- b) 25.
- c) 30.
- d) 37.
- e) 40.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O município terá uma média entre 19 e 21 vereadores se possuir entre 120.000,00 até 300.000,00 habitantes, de acordo com o art. 29, inciso IV, alíneas "f" e "g" da CRFB/88:

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes;

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes;

LETRA B. INCORRETA. As cidades que tenham mais de 450.000,00 mil habitantes terão 25 vereadores na Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "i" da CRFB/88:

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão na Constituição Federal de uma Câmara Municipal comportar 30 vereadores.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Um município que possua mais de 1.350.000,00 habitantes, deve ter uma Câmara Municipal com 37 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "o" da CRFB/88:

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes;

LETRA E. INCORRETA. Não há previsão na CRFB/88 de uma Câmara Municipal comportar 40 vereadores.

Gabarito: Letra D.



2. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025) Um município situado em uma região de mata atlântica no Brasil, ao perceber o aumento da manipulação ambiental em áreas de preservação, decide regulamentar atividades de impacto ambiental dentro de seu território, elaborando normas próprias de fiscalização e licenciamento para empreendimentos que afetam diretamente a fauna e a flora locais. No entanto, alguns empresários do setor imobiliário contestaram a regulamentação municipal, alegando que apenas a União possui competência para legislar sobre o meio ambiente.

Com base na situação hipotética descrita, conforme a interpretação da Constituição Federal de 1988 quanto às competências dos entes federativos para legislar sobre a proteção ambiental, assinale a afirmativa correta.

A) A competência para legislar sobre o meio ambiente é privativa dos Estados e da União, sendo permitida ao município apenas a função de fiscalização e execução de atividades administrativas.

B) O município possui competência para legislar de forma complementar sobre meio ambiente, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.

C) O município não possui competência para legislar sobre o meio ambiente, pois tal competência é exclusiva da União, sendo inconstitucional qualquer regulamentação ambiental por parte dos municípios.

D) Apenas a União e os Estados possuem competência legislativa concorrente em matéria ambiental, sendo vedado ao município qualquer elaboração normativa cuja matéria seja de conteúdo ambiental.

E) O município possui competência privativa para legislar sobre o meio ambiente em seu território, com fundamento na predominância do interesse local, estabelecendo normas gerais que prevalecem sobre as da União e dos Estados.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, trata-se de competência concorrente entre a União, Estados e DF legislar sobre o meio ambiente, de acordo com o art. 24, inciso VI, da CRFB/88. Quanto ao Município, este possui competência suplementar podendo editar normas cuja finalidade é complementar a legislação federal ou estadual, no que couber (II, do art. 30). Não significa que o ente possui a competência concorrente, já que não pode regular uma matéria quando há inércia da União ou dos Estados.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Os Municípios possuem competência suplementar, sendo possível a edição de normas, visando complementar a norma federal ou estadual, de acordo com o art. 30, inciso II, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Totalmente equivocada. Na verdade, a competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e DF. No entanto, o Município pode legislar sobre essas matérias reservadas aos demais entes, mas apenas de forma suplementar, no que couber de acordo com o art. 30, inciso II, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A competência legislativa concorrente abrange a União, Estados e Distrito Federal, de acordo com o art. 24 da CRFB/88. Quanto ao Município, este poderá legislar de forma suplementar, isto é, editar normas cuja finalidade é complementar.



LETRA E. INCORRETA. Os Municípios não possuem competência privativa, mas sim complementar, significando que podem editar normas sobre essas matérias com a finalidade de completar a legislação Federal ou Estadual, de acordo com o art. 30, inciso II, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Um grupo de deputados federais iniciou discussões em relação à conformidade constitucional, ou não, de uma proposição legislativa que tencionavam apresentar, com o objetivo de autorizar os estados e o Distrito Federal a exercerem competências legislativas privativas da União.

Após analisar a Constituição da República, o grupo entendeu, corretamente, que a referida proposição é:

- A) constitucional, desde que tenha a forma de lei delegada;
- B) constitucional, desde que tenha a forma de projeto de lei complementar;
- C) inconstitucional, pois as competências legislativas privativas são indelegáveis;
- D) inconstitucional, pois a iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo;
- E) constitucional, pois os estados e o Distrito Federal podem complementar as normas editadas pela União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apesar de ser constitucional, a delegação deve ocorrer através da edição de lei complementar, e não lei delegada, consoante parágrafo único do art. 22 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! É Constitucional os Estados e o Distrito Federal exercerem competências legislativas privativas da União, desde que haja a edição de lei complementar autorizando, de acordo com o parágrafo único do art. 22 da CRFB/88:

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, é o contrário! É possível a delegação através da edição de lei complementar autorizando, de acordo com o parágrafo único do art. 22 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Cuidado, pois a medida é constitucional. Além disso, a iniciativa legislativa não é privativa do chefe do Poder Executivo. Trata-se de competência da União a ser exercida pelo Congresso Nacional (art. 48 da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Maldade da banca examinadora! A suplementação ocorre na competência legislativa concorrente. No caso apresentado, o que pode acontecer é a atuação dos Estados para legislar sobre questões específicas nas matérias de competência privativa, desde que haja atuação do Congresso Nacional mediante lei complementar (art. 22, parágrafo único, da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.



4. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) No sistema constitucional de repartição de competências, são reservadas à União as competências que não lhe sejam vedadas pela CF e que não tenham sido atribuídas a estados e municípios.

Comentários:

A questão versa sobre a **competência dos Estados**. O erro da questão encontra-se na afirmação de que a União teria todas as competências que não lhe sejam vedadas e não tenham sido atribuídas aos estados e municípios. Na verdade, são os estados que possuem essa competência residual remanescente. O assunto está disciplinado no art. 25, §1º, da CRFB/88. Observe:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São **reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição**.

No sistema constitucional de repartição de competências são reservadas aos Estados (e não à União) as competências que não lhe sejam vedadas pela CRFB/88. Ou seja, os estados que possuem essa competência remanescente, conforme o Art. 25, §1º, da CRFB/88. A União possui competências bem delimitadas nos arts. 21, 22 e 24 da Constituição.

Gabarito: Item errado.

5. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei municipal que disponha sobre o uso de linguagem neutra em instituições de ensino localizadas no Município será

A) constitucional, desde que se restrinja a instituições de ensino da rede pública municipal, por se tratar de aspecto inerente à capacidade de auto-organização do Município.

B) inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

C) constitucional, por se tratar de exercício regular da competência legislativa do Município para legislar sobre interesse local.

D) inconstitucional, por violar competência do Estado para suplementar legislação federal em matéria de educação.

E) constitucional, por versar sobre matéria sujeita à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A lei não é constitucional, pelo contrário, é inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

LETRA B. CORRETA. Gabarito da questão! Isso mesmo, a lei é inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. De acordo com o entendimento do STF na ADPF 1.150, olhe só:

“Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os **Municípios não têm**



competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício de atividade docente. Precedentes. 2. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (CF, art. 30, I e II) não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)".

LETRA C. INCORRETA. É errado afirmar que a lei é constitucional, pois ela é inconstitucional, além do mais não se trata de exercício regular da competência legislativa do Município para legislar sobre interesse local, mas sim competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

LETRA D. INCORRETA. De fato, a lei é inconstitucional, entretanto não por violar competência do Estado, mas sim por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

LETRA E. INCORRETA. A lei não é constitucional, por versar sobre matéria sujeita à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas é inconstitucional por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Gabarito: Letra B.

6. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Direito/2025) Ao definir a organização político-administrativa do Estado brasileiro, o constituinte determinou que o Município:

- a) pode explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
- b) são bens dos municípios, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
- c) poderá suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
- d) os municípios poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a exploração dos serviços locais de gás canalizado é competência dos Estados, conforme art. 25, §2º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! As águas superficiais ou subterrâneas são bens dos Estados, conforme art. 26, inciso I da CRFB/88:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:



I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

LETRA C. CORRETA É o gabarito! Nos termos do art. 30, II, da CRFB/88, compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber:

Art. 30. Compete aos **Municípios**:

II - **suplementar a legislação federal e a estadual** no que couber;

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões é competência dos Estados, mediante lei complementar, conforme art. 25, §3º, CRFB/88:

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Gabarito: Letra C.

7. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Embora seja competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, ela pode, mediante lei ordinária federal, autorizar que os demais entes federados legislem sobre questões específicas a respeito dessa matéria.

Comentários:

A assertiva começou bem, mas terminou mal, rs. De fato, a competência é da União para legislar sobre **recursos minerais**, nos termos do art. 22, XII, da CRFB/88. Entretanto, a União pode delegar a competência privativa aos Estados-membros para questões específicas e desde que seja mediante **LEI COMPLEMENTAR** (e não lei ordinária):

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Gabarito: Item errado.

8. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Analista em Finanças Públicas – Especialidade: Econômico-Financeira/2025) A respeito da organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).



- A) Lei complementar federal poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias cuja competência legislativa seja privativa da União.
- B) A organização político-administrativa da federação brasileira compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios, todos autônomos, nos termos da CF.
- C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ocorrerão por lei complementar federal, após a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, aos munícipes diretamente interessados.
- D) No âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual no que lhe for contrária.
- E) Cabe aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos aqui o nosso gabarito! A Constituição possibilita, mediante lei complementar, que matéria legislativa privativa da união seja delegada aos estados para que possam legislar sobre questões específicas, de acordo com o art. 22, parágrafo único, da CRFB/88:

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

LETRA B. INCORRETA. Os territórios não são considerados entes federados, mas meras descentralizações administrativas, alguns doutrinadores inclusive chamam de "autarquias territoriais". A organização político-administrativa da República é composta pela União, Estados, DF e Municípios, todos autônomos (art. 18 da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Na realidade, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ocorrem através da edição de lei estadual, mas dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, de acordo com o art. 18, § 4º, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. No âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais não revoga a lei estadual, apenas suspende a eficácia da lei naquilo que for contrário à lei federal, nos termos do art. 24, § 4º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. É atribuição dos Estados a exploração de gás canalizado, sendo vedada a edição de MP para a sua regulamentação, de acordo com o art. 25, § 2º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

9. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Após ampla mobilização popular, o Município *Alfa* editou a Lei municipal nº X, dispondo que os jovens de até vinte e um anos de idade teriam direito a concessão de desconto de 50% sobre o preço do ingresso cobrado por casas de diversões situadas em seu território. Esse diploma normativo foi muito festejado no ambiente social, pois nem a legislação do Estado em cujo território *Alfa* está situado nem a legislação da União contêm preceito similar. Apesar disso, a associação dos empresários do setor, os quais teriam seus lucros reduzidos, criticou duramente a Lei municipal nº X, tendo



solicitado que um especialista analisasse a sua conformidade constitucional, mais especificamente se *Alfa* poderia legislar sobre a matéria.

Assinale a opção que apresenta o esclarecimento correto dado à associação.

- (A) Compete privativamente à União legislar sobre produção e consumo, logo, a Lei municipal nº X é inconstitucional nesse aspecto.
- (B) O Município *Alfa* somente tem competência para legislar sobre a matéria se houver lei complementar federal autorizativa.
- (C) Todos os entes federativos possuem competência legislativa comum para legislar sobre lazer, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.
- (D) Se trata de típico interesse local, logo, *Alfa* tem competência privativa para legislar sobre a matéria, o que torna a Lei municipal nº X constitucional nesse aspecto.
- (E) O Município *Alfa* pode suplementar a legislação federal e estadual em matéria de direito econômico, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O disposto no enunciado trata de matéria de direito econômico, e não de produção e consumo. Pegadinha da FGV!

LETRA B. INCORRETA. A Constituição não impõe a edição de lei complementar para que os Municípios tenham competência para suplementar sobre matéria de competência concorrente entre a União, conforme o art. 30, inciso II, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A hipótese aduzida pelo enunciado não se trata de lazer, mas sim sobre direito econômico. (art. 24, inciso I, da CRFB/88)

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma. A matéria tratada no enunciado é de competência concorrente, e não privativa do Município. A lei municipal nº X é constitucional, porque ela suplementa a lei federal e estadual, de acordo com os arts. 24, inciso I, e 30, inciso II, da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito. A Constituição possibilita que os Municípios suplementem lei federal e estadual naquilo que couber. O enunciado trata de direito econômico, que é matéria de competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF. Desse modo, é possível que a Lei Municipal suplemente tal matéria, logo, a lei nº X é constitucional, de acordo com os arts. 24, inciso I, e 30, inciso II, da CRFB/88.

Vale destacar que o art. 24 da CRFB não menciona expressamente os Municípios. Todavia, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (RE 586224/STF) entende que o Município pode legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30 da CRFB/88, desde que traga questões atinentes ao próprio município.

Gabarito: Letra E.

10. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025)
Analisar as situações hipotéticas a seguir apresentadas.



I . Suponha-se que lei da União tenha estabelecido normas gerais sobre custas dos serviços forenses; nesse caso, o exercício de tal competência legislativa pela União não exclui a competência suplementar do Estado de Rondônia com relação à temática abordada na legislação.

II . José Guaporé foi recentemente eleito para o cargo de Deputado do Estado de Rondônia; é correto afirmar que terá mandato de quatro anos, a ele se aplicando, dentre outras, as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, licença e impedimentos.

III . A empresa XYZ, estabelecida em Guajará-Mirim/RO, é parte legítima, nos termos da Constituição Federal, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.

IV . Aponiã Cabixi, cidadão rondoniense reconhecidamente pobre na forma da lei, tem direito fundamental ao registro civil de casamento de forma gratuita; a gratuidade também deve ser aplicada na eventualidade de Aponiã vir a impetrar habeas data perante o Poder Judiciário.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

Comentários:

A questão engloba vários temas, como: Repartição de Competências, Poder Legislativo, Remédios Constitucionais.

Para um melhor entendimento, vamos analisar cada assertiva:

I. Suponha-se que lei da União tenha estabelecido normas gerais sobre custas dos serviços forenses; nesse caso, o exercício de tal competência legislativa pela União não exclui a competência suplementar do Estado de Rondônia com relação à temática abordada na legislação.

"Custas dos serviços forenses" é uma matéria de competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF, estando estabelecida no art. 24, inciso IV, da CRFB/88.

É determinado que cabe à União editar normas gerais sobre os temas dos incisos. Aos Estados e DF é permitido que complementem a legislação federal. A complementação acontece com a edição de normas de caráter específico (competência suplementar complementar - §1º e §2º).

Entretanto, se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o §3º autoriza que os Estados e DF legislem integralmente sobre a matéria, até que a União exerça a sua competência. Essa é a expressão da competência suplementar supletiva.

Portanto, está correta a assertiva I.



II. José Guaporé foi recentemente eleito para o cargo de Deputado do Estado de Rondônia; é correto afirmar que terá mandato de quatro anos, a ele se aplicando, dentre outras, as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, licença e impedimentos.

Quanto ao cargo de Deputado Estadual, a Constituição determina que segue as mesmas normas dos Deputados Federais.

O §1º do art. 27 da Constituição dispõe que o mandato do Deputado Estadual dura quatro anos e que o sistema eleitoral seguirá as regras da CRFB/88. Então, o entendimento é de que o sistema eleitoral será o mesmo previsto para os deputados federais: sistema proporcional.

Art. 27 da CRFB/88:

§ 1º - Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Dessa maneira, conclui-se que os deputados estaduais têm mandato de duração de quatro anos, sendo-lhes aplicado a inviolabilidade, imunidade, licença, impedimentos e entre outras regras.

Logo, a assertiva II está correta.

III . A empresa XYZ, estabelecida em Guajará-Mirim/RO, é parte legítima, nos termos da Constituição Federal, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.

No que tange à ação popular, é um dos instrumentos previstos na Constituição para viabilizar a participação do cidadão na vida pública, exercendo um controle dos atos do Poder Público. Ao ingressar com tal medida, o que se busca é a anulação do ato que venha a causar dano ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Quanto à legitimidade, o dispositivo constitucional traz expressamente que "qualquer cidadão é parte legítima". O STF, inclusive, já editou a Súmula nº 365 que determina: "*Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.*"

Outrossim, de acordo com o art. 1º, § 3º, da Lei 4.717/65: "*A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.*"

Portanto, a empresa XYZ não é parte legítima para propor ação popular. Logo, o item III está errado.

IV . Aponiã Cabixi, cidadão rondoniense reconhecidamente pobre na forma da lei, tem direito fundamental ao registro civil de casamento de forma gratuita; a gratuidade também deve ser aplicada na eventualidade de Aponiã vir a impetrar habeas data perante o Poder Judiciário.

A CRFB/88 traz expressamente que a certidão de óbito e o registro de nascimento são documentos gratuitos aos reconhecidamente pobres, na forma da lei. Conforme entendimento firmado pela jurisprudência, o dispositivo constitucional definiu o mínimo a ser observado pela legislação infraconstitucional.

Art. 5º

(...)



LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- a) o registro civil de nascimento;
- b) a certidão de óbito.

E a certidão de casamento? Também daria direito? Então, entende-se que não há que se falar em gratuidade de certidão de casamento, por exemplo. Apenas é prevista a garantia para o registro de nascimento e a certidão de óbito.

Quanto ao *habeas data*, a Constituição garante a gratuidade, de acordo com o art. 5º, inciso LXXVII, da CRFB/88.

Assim, o item IV também está errado.

Portanto, apenas os itens I e II estão de acordo com a Constituição Federal. Logo, o nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas os itens I e II estão corretos. Sobre o item I, a matéria sobre custas de serviços forenses é de competência concorrente entre a União, Estados e DF. Desse modo, a edição de normas gerais pela União sobre o tema não impede os Estados de suplementá-las, de acordo com o art. 24, inciso IV e § 2º, da CRFB/88.

Já com relação ao item II, a Carta Magna disciplina que os deputados estaduais terão mandato de quatro anos, aplicando-lhe as regras constitucionais relativas ao sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas, de acordo com o art. 27, § 1º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O item III está errado, porque a pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, sendo legítimo apenas o cidadão de acordo com o art. 5º, inciso LXXIII, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Ambos os itens não estão corretos. De acordo com a Constituição, apenas o cidadão é parte legítima para propor ação popular, conforme art. 5º, inciso LXXIII. O Texto Constitucional não garante a gratuidade para emissão da certidão de casamento, mas apenas as certidões de nascimento e óbito, de acordo com o art. 5º, inciso LXXVI, alíneas "a" e "b", da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O item IV não merece prosperar, porque apenas as certidões de nascimento e óbito são gratuitas, de acordo com o art. 5º, inciso LXXVI, alíneas "a" e "b", da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Apenas o item II está em consonância com a Constituição, tendo em vista que o deputado estadual tem mandato de quatro anos aplicando-lhe as regras constitucionais relativas ao sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas, de acordo com o art. 27, § 1º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.



11. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Técnico Judiciário/2025) Com base no texto constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta sobre a distribuição de competências dentre os entes federativos.

A) Por se tratar de direito fundamental é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

B) Compete à União, exclusivamente, permitir, nos casos previstos em lei ordinária, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

C) A competência administrativa exclusiva da União pode ser delegada aos Estados e Municípios por meio de lei complementar, desde que haja autorização expressa do Congresso Nacional.

D) Inexistindo lei federal sobre normas gerais relativas à responsabilidade por dano ao meio ambiente, os Estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

E) Vigor no regime constitucional federativo brasileiro o princípio da hierarquia entre os entes federados, que estabelece que, havendo conflito entre os seus interesses, devem prevalecer os da União, por serem mais amplos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição estabelece como competência privativa da União legislar sobre tratamento de dados pessoais, de acordo com o art. 22, inciso XXX, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! A autorização dada, exclusivamente pela União, às forças estrangeiras, para que transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, deve ocorrer através de edição de lei complementar, conforme art. 21, inciso IV, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A competência administrativa é indelegável. É possível a delegação da competência privativa (art. 22 da CRFB/88).

LETRA D. CORRETA. Exatamente. O nosso texto constitucional nos diz que na ausência de lei federal sobre normas gerais relacionadas à responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente, os Estados e DF, poderão exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, de acordo com o art. 24, VIII e § 3º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não existe hierarquia entre os entes federativos. De acordo com o art. 18 da CRFB/88, os entes possuem autonomia (administrativa, política, legislativa e financeira), consequentemente não existe relação de subordinação entre os entes.

Gabarito: Letra D.

12. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei municipal que disponha sobre mecanismos de proteção à criança e ao adolescente em âmbito local será



- A) inconstitucional, por não dispor o Município de autonomia para legislar sobre a matéria, sujeita à competência legislativa exclusiva de União e Estados.
- B) inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
- C) constitucional, desde que não afronte legislação federal ou estadual.
- D) constitucional, desde que haja lei complementar federal que autorize Estados e Municípios a legislar sobre questões específicas da matéria.
- E) inconstitucional, por violar competência do Estado para suplementar legislação federal em matéria de competência legislativa concorrente.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é certo dizer que o Município não pode legislar sobre a matéria, pois de acordo com o entendimento do STF a lei será constitucional, desde que não afronte legislação federal ou estadual.

LETRA B. INCORRETA. A lei não é inconstitucional, mas sim constitucional.

LETRA C. CORRETA. Nosso gabarito! De fato, a lei será constitucional, desde que não afronte legislação federal ou estadual. Conforme o entendimento do STF:

Artigo 3º da Lei nº 2.038, de 2017, do município de Peçanha/MG. Definição de atuação do conselho tutelar na época do carnaval. Competência suplementar do município. (...) Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. (STF, ARE 1.496.053, rel. min. André Mendonça, 2024)

LETRA D. INCORRETA. É errado afirmar que a lei somente será constitucional desde que haja lei complementar federal que autorize Estados e Municípios a legislar sobre questões específicas da matéria.

LETRA E. INCORRETA. Não! A lei não viola a competência do Estado para suplementar legislação federal em matéria de competência legislativa concorrente.

Gabarito: Letra C.

13. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera-se exercício regular de competência legislativa municipal, visando à defesa de interesse do consumidor, em âmbito local, sem que haja ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a

- A) delimitação de área em que se impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo.
- B) proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual remunerado mediante uso de carros por motoristas cadastrados em aplicativo.
- C) obrigatoriedade de supermercados e estabelecimentos similares prestarem a seus clientes serviços de acondicionamento ou embalagem das compras.



D) fixação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais de determinado ramo dentro da área municipal.

E) obrigatoriedade da inclusão de bebidas alcoólicas produzidas no Município nas cartas de bares, restaurantes e hotéis estabelecidos na área municipal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Delimitação de área em que se impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo NÃO é exercício regular de competência legislativa municipal, pois ofende o princípio da livre concorrência, de acordo com a Súmula Vinculante 49, vejamos:

“Estabelecimento comercial. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.

LETRA B. INCORRETA. Proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual remunerado mediante uso de carros por motoristas cadastrados em aplicativo NÃO é exercício regular de competência legislativa municipal, pois afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, conforme ADPF 449:

“A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como conseqüência da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi”.

LETRA C. INCORRETA. Obrigatoriedade de supermercados e estabelecimentos similares prestarem a seus clientes serviços de acondicionamento ou embalagem das compras NÃO é exercício regular de competência legislativa municipal, pois violam o princípio da livre iniciativa.

“São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da Constituição)”. (STF, RE 839950)

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito!!! Considera-se exercício regular de competência legislativa municipal, visando à defesa de interesse do consumidor, em âmbito local, sem que haja ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a fixação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais de determinado ramo dentro da área municipal. De acordo com a Súmula Vinculante 38:

“É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.

LETRA E. INCORRETA. A obrigatoriedade da inclusão de bebidas alcoólicas produzidas no Município nas cartas de bares, restaurantes e hotéis estabelecidos na área municipal NÃO é exercício regular de competência legislativa municipal, pois viola os princípios da livre iniciativa e liberdade econômica contidos na Constituição do Estado.

“Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 7.595, de 23 de maio de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que 'dispõe sobre a inclusão de



cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis'. Alegação de violação aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica contidos na Constituição do Estado. Repetição, na Constituição estadual de normas existentes na Constituição federal. Fato que não impede o conhecimento da representação pelo Tribunal de Justiça. Matéria que poderá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal por Recurso Extraordinário. Representação que deve ser acolhida. Lei impugnada que efetivamente atinge a liberdade constitucionalmente assegurada ao desempenho da atividade econômica. Ilegítima interferência estatal na atividade econômica. Procedência do pedido.” (STF, RE 1254871)

Gabarito: Letra D.

14. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) É competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional.

Comentários:

Questão de bom nível técnico e que trata de um assunto recorrente em provas: **Repartição de Competências**. A resposta está disposta no art. 22, XXI, olhe só:

Art. 22. Compete **privativamente à União legislar sobre:**

XXI - **normas gerais de organização, efetivos, material bélico**, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Temos um julgado que trata sobre o tema, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI 7004: “É **inconstitucional — por violar a competência material e legislativa privativa da União** (CF/1988, arts. 21, VI; e 22, XXI) - **lei estadual que dispõe sobre o porte de armas de fogo** pelos servidores públicos de instituto de perícias, órgão integrante da Secretaria da Segurança Pública local”.

Ficou fácil, não é mesmo? Podemos concluir que a questão erra ao dizer que é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, pois se trata de uma competência privativa da União.

Gabarito: Item errado.

15. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/2025) Os estados-membros não detêm competência administrativa para explorar loterias, pois é competência exclusiva da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, o que obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos outros entes federativos.

Comentários:

Questão interessante! Isso ocorre porque, conforme o art. 22, inciso XX, da CRFB/88, trata-se de uma competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Entretanto, o STF entendeu que os Estados-membros podem explorar loterias. Logo, é uma competência



legislativa da União e material dos Estados (vide ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4986, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/09/2020).

Gabarito: Item errado.

16. (AVANÇASP/Prefeitura de Laranjal Paulista-SP/Orientador Jurídico Social/2024) Para a composição das Câmaras Municipais, o limite máximo de vereadores, nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes será de:

- a) 5 (cinco) vereadores.
- b) 9 (nove) vereadores.
- c) 11 (onze) vereadores.
- d) 15 (quinze) vereadores.
- e) 17 (dezessete) vereadores.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O limite máximo de vereadores, em Municípios de até 15.000,00 habitantes são nove, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "a" da CRFB/88:

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

- a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes;

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Um município que possua até 15.000 mil habitantes, deve ter uma Câmara Municipal com 9 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "a" da CRFB/88:

IV - para a **composição das Câmaras Municipais**, será observado o limite máximo de:

- a) **9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes.**

LETRA C. INCORRETA. As cidades que tenham mais de 15.000 até 30.000 habitantes terão 11 vereadores na Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "b" da CRFB/88:

- b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes;

LETRA D. INCORRETA. Para que a Câmara Municipal tenha 15 vereadores, é necessário que o Município tenha no mínimo 50.000, e no máximo 80.000 mil habitantes, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "d" da CRFB/88:

- d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes;

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, é necessário que o município possua mais de 80.000 a 120.000 mil habitantes para que o Município tenha 17 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "e" da CRFB/88:



e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes

Gabarito: Letra B.

17. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus/Controlador Interno Legislativo/2024) A Constituição Federal previu regras específicas para os Municípios. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

☐ O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.

☐ O julgamento do Prefeito será feito perante o Tribunal de Justiça.

☐ A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, será feita através de manifestação de, pelo menos, dez por cento do eleitorado.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

a) V – V – V.

b) V – F – F.

c) F – F – F.

d) V – V – F.

Comentários:

☐ O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.

De acordo com a Constituição, temos que a votação da Lei Orgânica ocorrerá em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, mas para a aprovação do seu texto é necessário que dois terços dos membros da Câmara Legislativa votem a favor. E por fim, a própria Câmara Legislativa é a responsável por promulgar a LO, atendendo os princípios estabelecidos na CRFB/88 e na Constituição do respectivo Estado. Vejamos:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Logo, o item I é VERDADEIRO.

☐ O julgamento do Prefeito será feito perante o Tribunal de Justiça.

A nossa Carta Magna, determinou em seu art. 29, inciso X que o Tribunal de Justiça é competente julgar o Prefeito: X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

Desse modo, o item II é VERDADEIRO.

☐ A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, será feita através de manifestação de, pelo menos, dez por cento do eleitorado.



Na verdade, a Constituição estabelece que a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, será feita através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, não dez.

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

Portanto, o item III é FALSO.

Logo, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA D!

Gabarito: Letra D.

18. (IBGP/MPE-MG/2024) O exame da constitucionalidade da legislação municipal, à luz da Constituição da República e dos posicionamentos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, permite concluir como INCORRETO:

- a) O Município tem competência legiferante em matéria de segurança pública, com fundamento no artigo 30 da Constituição.
- b) A lei municipal que obriga supermercado a contratar funcionário para prestação de serviço de acondicionamento ou embalagem de compras não se amolda ao princípio da livre iniciativa.
- c) O Município, observados os limites constitucionalmente previstos, pode normatizar o combate à poluição em seu território, com lastro na competência comum prevista no artigo 23 da Constituição.
- d) A lei municipal que disciplina o funcionamento do comércio aos finais de semana não extrapola a competência legiferante para disciplinar assuntos de interesse local.
- e) O Município tem competência suplementar para legislar sobre saúde, não afrontando a Constituição lei que obriga centro comercial a proteger a saúde de consumidores, mediante a instalação de ambulatório médico no local.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. O Município possui competência para legislar sobre interesse local, de acordo com o art. 30, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. De acordo com a jurisprudência do STF, são inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa. Observe o entendimento fixado na ADI 907/RJ: "São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 170 da CRFB/88)"

LETRA C. CORRETA. O STF (RE 732686/SP) firmou entendimento no sentido de que os municípios, dentro dos limites de suas atribuições locais e desde que em conformidade com as normas definidas pelos demais entes federativos, têm competência para criar leis sobre o meio ambiente e, se sua regulamentação for mais rigorosa, ela pode se sobrepor à legislação federal ou estadual.



LETRA D. CORRETA. O município é competente para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial, de acordo com a súmula vinculante nº 38: "É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial".

LETRA E. INCORRETA. É o gabarito! Na verdade, o STF fixou uma tese entendendo pela inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece a obrigação da implantação, nos shoppings centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto socorro equipado para atendimento de emergência, vejamos:

"É inconstitucional lei municipal que estabelece a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência" (STF. Plenário. RE 833.291/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2023 (Repercussão Geral, Tema 1051) (Info 1119).

Gabarito: Letra E.

19. (LEGALLE/Prefeitura de Mostardas/Contador/2024) A questão se refere à Constituição Federal. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano é uma das competências que o texto constitucional apresenta aos Municípios. São outras dessas competências:

I. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, do Estado e do Distrito Federal, serviços de atendimento à saúde da população.

II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

III. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e do Distrito Federal.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

a) A assertiva I não está incorreta, a assertiva II não está correta e a assertiva III não está incorreta.

b) A assertiva I não está incorreta, a assertiva II não está incorreta e a assertiva III não está correta.

c) A assertiva I não está correta, a assertiva II não está correta e a assertiva III não está incorreta.

d) A assertiva I não está correta, a assertiva II não está incorreta e a assertiva III não está correta.

Comentários:

I. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, do Estado e do Distrito Federal, serviços de atendimento à saúde da população.

Vamos lá! O texto Constitucional estabelece que o Município deve prestar serviços de atendimento à saúde da população com cooperação técnica e financeira da União e do Estado.

Vejamos:

Art. 30. (...)



VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

No entanto, observem que não há menção ao Distrito Federal nessa previsão, motivo pelo qual a assertiva está incorreta (apesar da ideia geral de cooperação intergovernamental, a redação constitucional não inclui explicitamente o DF nesta cooperação para a saúde municipal).

O item I está INCORRETO.

II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

A nossa Constituição determina que os Municípios devem instituir e arrecadar os tributos de sua competência, devendo aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos casos previstos em lei.

Art. 30. (...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

Dessa forma, podemos concluir que o item II é VERDADEIRO.

III. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e do Distrito Federal.

A Constituição diz que compete ao Município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Vejamos o que diz o art. 30, inciso IX da CRFB/88:

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Perceba que no dispositivo mencionado não há inclusão expressa do Distrito Federal na ação fiscalizadora nessa competência. Portanto a assertiva, como redigida, está incorreta.

Logo, o item III está INCORRETO.

Portanto, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA D.

Gabarito: Letra D.

20. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) A competência legislativa sobre normas gerais de Direito Tributário pertence

- a) aos Estados, apenas.
- b) aos Municípios, aos Estados e à União.
- c) aos Estados e aos Municípios, apenas.
- d) à União, apenas

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na verdade, compete à União, e não aos Estados, editar normas gerais em matéria de competência concorrente (art. 24, inciso I, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Sobre as normas gerais no direito tributário, apenas a União possui a competência para o estabelecimento, de acordo com o art. 24, inciso I, § 1º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, apenas a União possui a competência para legislar sobre normas gerais de direito tributário.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, o nosso legislador constituinte estabeleceu que compete à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário, de acordo com o art. 24, inciso I, § 1º, da CRFB/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal **legislar concorrentemente sobre:**

I - **direito tributário**, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da **União** limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**.

Gabarito: Letra D.

21. (ADM&TEC/Prefeitura de Brejó de Madre de Deus-PE/2024) O artigo 30 da Constituição Federal estabelece as competências municipais, ou seja, as responsabilidades que os municípios têm no âmbito da Administração Pública. Esse artigo detalha as áreas em que os municípios devem atuar. Assinale qual das alternativas não compete aos municípios:

- a) legislar sobre assuntos de interesse local;
- b) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
- c) legislar sobre direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
- d) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Os municípios possuem como competência legislar sobre assuntos locais, de acordo com o art. 30, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É competência do Município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, devendo aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos casos previstos em lei, de acordo com o art. 30, inciso III da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! Legislar sobre direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico é competência concorrente da União, Estados e DF, de acordo com o art. 24, inciso I da CRFB/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

LETRA D. CORRETA. Cabe aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou ainda sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, sendo incluído o transporte coletivo, possuindo caráter essencial, de acordo com o art. 30, inciso V da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

22. (SELECON/Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT/2024) Em tempos de campanhas eleitorais, os Deputados de vários estados da federação pretendem majorar o número de ocupantes das Câmaras Municipais. Essa iniciativa, no entanto, não pode prosperar, pois a Constituição Federal estabelece que:

- a) existe número definido de vereadores, a depender da população de cada município
- b) cabe aos Estados e municípios escolher, de comum acordo, o número de parlamentares locais
- c) compete à União, por lei complementar, estabelecer o número de vereadores de cada município
- d) compete a cada município determinar o número dos vereadores locais, a depender do orçamento
- e) cabe à Câmara de Vereadores, a cada legislatura, estabelecer o aumento ou a diminuição do número de parlamentares locais

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição define o número de vereadores de acordo com a população municipal. Assim, não é constitucional que os deputados estaduais majorarem o número de ocupantes da Câmara Municipal, de acordo com o art. 29, inciso IV da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O número de vereadores não é uma escolha livre dos Estados ou dos municípios, nem fruto de um "acordo" entre eles (art. 29, inciso IV da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. A Constituição já estabelece o número de vereadores de cada Município, de acordo com o art. 29, inciso IV da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não é competência dos Municípios, tendo em vista que a própria Constituição determina o número de vereadores de cada município.

LETRA E. INCORRETA. Nada a ver! A Constituição já estabelece o número de vereadores de acordo com a população municipal, conforme art. 29, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

23. AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à organização do Estado.

- a) Observados os demais requisitos constitucionais, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios dependem de consulta prévia às populações envolvidas, mediante referendo.



- b) São bens dos Estados-membros, dentre outros previstos na Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- c) Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, entretanto, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas da matéria.
- d) Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados em cada legislatura para a subsequente, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo
- e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, salvo nos casos de culpa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição estabelece que observados os demais requisitos constitucionais, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios dependem de consulta prévia às populações envolvidas, mediante plebiscito, não referendo, vejamos:

Art. 18 da CRFB/88

(...)

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de **Municípios**, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de **consulta prévia, mediante plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque são bens da União, não dos Estados, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, de acordo com o art. 20, inciso XI, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! É de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo possível que a União, através de lei complementar, autorize os Estados e DF a legislar sobre matéria específica, de acordo com o art. 22, XI, e PU da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, de acordo com o art. 28, § 2º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, salvo nos casos de dolo ou culpa, art. 37, § 6º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

24. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) Conforme estipulado no Art. 29, IV, da Constituição Federal, qual é o limite máximo de vereadores permitido para um município com mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes?

- a) 21 vereadores.



- b) 23 vereadores.
- c) 25 vereadores.
- d) 27 vereadores.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É necessário que o município tenha mais de 160.000 até 300.000 habitantes para compor uma Câmara Municipal com 21 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "g" da CRFB/88:

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes;

LETRA B. CORRETA. Um município que possua uma população de 300.000 a 80.000 habitantes, em média, deve conter 23 vereadores, conforme o art. 29, inciso IV, alínea "d" da CRFB/88:

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;

LETRA C. INCORRETA. Para que a Câmara Municipal seja composta por 25 vereadores é necessário que o Município tenha mais de 450.000 e até 600.000 habitantes, segundo o art. 29, inciso IV, alínea "i" da CRFB/88:

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;

LETRA D. INCORRETA. Não! Uma Câmara Municipal composta por 27 vereadores, deve ter entre 600.000 e 750.000 habitantes, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "j" da CRFB/88:

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes;

Gabarito: Letra B.

25. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) Analise as seguintes afirmações sobre o mandato dos membros eleitos do poder executivo e legislativo municipal conforme a Constituição Federal:

I. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores são eleitos simultaneamente para um mandato de cinco anos.

II. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devem suceder.

III. A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.



Está correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

Comentários:

I. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores são eleitos simultaneamente para um mandato de cinco anos.

Na verdade, o prefeito, o vice-prefeito e o vereadores são eleitos simultaneamente, para o mandato de quatro anos e não cinco, de acordo com o art. 29, inciso I da CRFB/88:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, **para mandato de quatro anos**, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

Dessa forma, o item I está ERRADO.

II. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devem suceder.

Isso mesmo, pessoal! A Constituição estabelece que as eleições de prefeito e vice-prefeito acontecem no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao fim do mandato dos que devam suceder, de acordo com o art. 29, inciso II da CRFB/88:

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;

Assim, o item II está CORRETO.

III. A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Exatamente! O nosso texto Constitucional prevê a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, conforme preleciona o art. 29, inciso III da CRFB/88:

Art. 29 (...) III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Logo, o item III está CORRETO.

Portanto, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA C!



Gabarito: Letra C.

26. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) De acordo com o Art. 29-A da Constituição Federal, qual é o percentual máximo da receita do município que pode ser destinado ao Poder Legislativo Municipal para municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes?

- a) 4,5%.
- b) 5%.
- c) 6%.
- d) 7%.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Vejam bem, a nossa Carta Magna determina 4,5%, como percentual máximo da receita do município que pode ser destinado ao Poder Legislativo Municipal para municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões), de acordo com o art. 29-A, IV da CRFB/88:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

LETRA B. INCORRETA. O percentual de 5 % está previsto apenas para municípios entre 300.001 e 500.000 habitantes, de acordo com o art. 29-A, inciso III da CRFB/88:

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

LETRA C. INCORRETA. O percentual de 6% é o limite apenas para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes, não para aqueles entre 500.001 e 3.000.000 habitantes, de acordo com o art. 29-A, inciso II da CRFB/88:

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

LETRA D. INCORRETA. 7% é o limite para municípios com até 100.000 habitantes, não para municípios com 500.001 a 3.000.000 habitantes, de acordo com o art. 29-A, inciso I da CRFB/88:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Gabarito: Letra A.



27. (FCC/TRT-11ª Região/ Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), lei estadual que disponha sobre a contratação de aprendizes por empresas que participem do Programa Jovem Aprendiz no âmbito do Estado será

- a) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.
- b) constitucional, por legislar de modo a atender a suas peculiaridades em matéria de competência concorrente.
- c) constitucional, desde que se trate de lei complementar e que se restrinja a questões específicas da matéria.
- d) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de reclamação perante o STF, uma vez que contraria tese fixada em sede de repercussão geral.
- e) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de reclamação perante o STF, uma vez que contraria súmula vinculante existente sobre a matéria.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Está equivocada a alternativa, porque já houve uma tese fixada nesse sentido pelo STF, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Portanto, a lei estadual está violando decisão da referida Corte, não cabendo ADI, mas sim o instituto da Reclamação Constitucional para garantir a autoridade da decisão da Corte Suprema.

LETRA B. INCORRETA. A lei estadual é inconstitucional, já que viola a competência legislativa privativa da União. A competência não é concorrente, nesse caso.

LETRA C. INCORRETA. De fato, conforme o parágrafo único do art. 22 da CRFB/88, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22. Todavia, a referida lei estadual é inconstitucional, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A lei é inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de reclamação perante o STF, uma vez que contraria **tese fixada em sede de Repercussão Geral** (ADI nº 7148), conforme entendimento jurisprudencial e do art. 102, inciso I, alínea "I", da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque cabe reclamação perante o STF, em razão de contrariar tese fixada em sede de repercussão geral, não súmula vinculante.

Gabarito: Letra D.

28. (SELECON/Câmara de Rondonópolis-MT/Analista Legislativo-Biblioteconomia/2024) Mediante lei municipal, observada a legislação estadual, poderá ser criado, modificado, organizado ou suprimido um distrito político administrativo. As condições para que um território se constitua, modifique, organize ou suprima um distrito serão definidas em:

- a) Plebiscito



- b) Lei Ordinária
- c) Decreto Municipal
- d) Lei Complementar

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição Federal não exige a realização de plebiscito para a criação, modificação, organização ou supressão de distritos políticos administrativos municipais.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! A Constituição possibilita que os municípios possam criar, organizar e suprimir distritos, o que deve ser feito através de lei ordinária, de acordo com o art. 30, inciso IV da CRFB/88: "criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual"

LETRA C. INCORRETA. A criação, organização e a supressão de um distrito não ocorrem por meio de Decreto Municipal, mas sim por Lei Ordinária, conforme art. 30, inciso IV da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! A criação, organização e a supressão de um distrito não ocorrem por meio de lei complementar, mas sim através de lei ordinária, de acordo com o art. 30, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

29. (COTEC FADENOR/Prefeitura de Pirapora-MG/Analista Jurídico/2024) - Leia o trecho a seguir para responder à questão:

Tradicionalmente, conforme Braga (2021), havia uma discussão doutrinária no que diz respeito a reconhecimento de municípios serem, ou não, entidades federadas. A doutrina majoritária, assim como a jurisprudência, são firmes no sentido de que os municípios são sim entes federados, já que estão expressamente rotulados e tratados na Constituição Federal de 1998, constituindo, dessa forma, o federalismo brasileiro tricotômico. (BRAGA, Francisco. Direito constitucional grifado. Salvador: Editora JusPodivm, 2021. Adaptado).

Assinale a alternativa CORRETA sobre os municípios.

- a) O município é regido por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, que a promulga, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.
- b) O prefeito municipal pode incorrer no crime de responsabilidade e o seu julgamento se dará perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- c) Os subsídios do prefeito, do seu vice e dos secretários municipais dependem de lei para serem fixados, e esta lei é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.
- d) A fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
- e) As eleições para o Parlamento Municipal observam o sistema proporcional, sendo que as eleições para o Poder Executivo Municipal devem observar o sistema majoritário, com a possibilidade de segundo turno apenas aplicável aos municípios com mais de 200 (duzentos) mil habitantes.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apesar de ser verdade que o Município é regido por lei orgânica, a Constituição exige que ela seja aprovada por dois terços dos membros da Câmara, e não por maioria absoluta, de acordo com o art. 29 da CRFB/88:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o órgão competente para julgar o Prefeito, inclusive crimes de responsabilidade na esfera penal, é o Tribunal de Justiça, não o STJ, conforme o texto constitucional (art. 29, inciso X da CRFB/88):

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

LETRA C. INCORRETA. De fato, a Constituição prevê que os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais devem ser fixados por lei. No entanto, tal normativa é de iniciativa da Câmara Municipal (art. 29, inciso V da CRFB/88):

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Essa redação está literalmente prevista no art. 31 da CRFB/88, que determina que a fiscalização do município é exercida pelo legislativo municipal, ou seja, controle externo e pelos sistemas de controle interno do executivo:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição fala em municípios com mais de 200 mil eleitores, para o segundo turno, e não "200 mil habitantes", de acordo com o art. 29, inciso II da CRFB/88:

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com **mais de duzentos mil eleitores**.

Gabarito: Letra D.

30. (SELECON /Prefeitura Sapezal-MT/2024) Adramalec, líder comunitário, conseguiu, com o apoio de vários setores da sociedade local, preencher os requisitos para emancipação do distrito Solar, transformado em município. Com essa transformação, há necessidade de se organizar o estatuto normativo fundamental. Nos termos da Constituição Federal, o município reger-se-á por lei orgânica, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, votada em:

- a) dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias
- b) três turnos, com o interstício mínimo de dez dias
- c) dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias



d) três turnos, com o interstício mínimo de quinze dias

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! A lei orgânica deve ser aprovada pela Câmara Municipal em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, de acordo com o art. 29, da CRFB/88:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em **dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal**, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

LETRA B. INCORRETA. A lei orgânica não é aprovada em três turnos, mas sim em dois turnos, conforme art. 29 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O interstício mínimo é de dez dias e não quinze (art 29, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A lei orgânica deve ser aprovada pela Câmara Municipal em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, de acordo com o art. 29, da CRFB/88:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)

Gabarito: Letra A.

31. (UNIVIDA/Câmara Municipal de Guaratuba-PR/Assistente Administrativo/2024) A Constituição Federal do Brasil apresenta a forma de organização dos Municípios, tratando das questões administrativas, legislativas e financeiras. Analise as afirmativas abaixo que tratam dos dispositivos constitucionais que versam sobre a organização político-administrativa dos Municípios:

I - Municípios com até 100.000 (cem mil) habitantes podem destinar até 7% (sete por cento) da receita tributária e de transferências para o total das despesas de pessoal do Poder Legislativo Municipal.

II - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

III - A Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Estão corretas:

- a) Somente as afirmativas I e II.
- b) Somente as afirmativas I e III.
- c) Somente as afirmativas II e III.
- d) Todas as afirmativas.



Comentários:

I - Municípios com até 100.000 (cem mil) habitantes podem destinar até 7% (sete por cento) da receita tributária e de transferências para o total das despesas de pessoal do Poder Legislativo Municipal.

O texto Constitucional determina que 7% é o limite para municípios com até 100.000 habitantes, de acordo com o art. 29-A, inciso I da CRFB/88:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Assim, o item I está CORRETO.

II - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Devemos ter em mente que o Município será fiscalizado pelo Poder Legislativo Municipal, que ocorre através do Controle externo, bem como pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, de acordo com o art. 31 da CRFB/88:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Portanto o item II está CORRETO.

III - A Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

A Constituição não estabelece 50% como limite. Na verdade, o § 1º do art. 29-A determina que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Dessa maneira, podemos identificar que o item III está ERRADO.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA A!

Gabarito: Letra A.

32. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/Analista Administrativo/2024) A Constituição Federal se ocupou de organizar cada um dos entes federativos. Especificamente sobre a organização dos municípios, conforme o texto constitucional, analise as alternativas e assinale a opção CORRETA:

a) Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal, estadual e municipal.



- b) As contas dos Municípios ficarão, durante noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
- c) A fiscalização do Município será exercida pelos Tribunais de Contas, mediante controle externo, com auxílio do Poder Legislativo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
- d) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.
- e) A criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais dependerá de autorização dos Tribunais de Contas dos Estados a que o município pertença.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição Federal dispõe que compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, mas isso é condicionado à legislação estadual, de acordo com o art. 30, inciso IV da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. De fato, a Constituição prevê que as contas dos municípios devem ficar à disposição para exame e apreciação de qualquer contribuinte, mas por 60 dias (sessenta dias), e não por 90 dias, nos termos do art. 31, § 3º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não! A fiscalização é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, através do controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, conforme o art. 31 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Constituição estabelece que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município, de acordo com o art. 29, inciso VII da CRFB/88:

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores **não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento** da receita do Município;

LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! O nosso texto Constitucional vedou expressamente a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais, não condicionando tal criação a autorização de Tribunal de Contas de Estado, de acordo com o art. 31, § 4º da CRFB/88:

Gabarito: Letra D.

33. (IBAM/Câmara Municipal de Cabo Frio-RJ/Assistente Jurídico/2024) É competência dos Municípios, prevista na Constituição Federal de 1998:

- a) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação técnica e superior.
- b) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
- c) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, serviço público de transporte coletivo intermunicipal.



d) legislar, em complementação às normas federais e estaduais, sobre assuntos de interesse nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a educação superior não é competência do município, não estando prevista no art. 30, inciso VI da CRFB/88:

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de **educação infantil e de ensino fundamental**.

LETRA B. CORRETA. O art. 30, inciso IX, da Constituição prevê que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

LETRA C. INCORRETA. O Município pode organizar e prestar serviço de transporte coletivo, desde que seja de interesse local, sendo o transporte coletivo intermunicipal de competência dos Estados, conforme art. 30, inciso V da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O Município só pode legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o art. 30, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

34. (IDECAN/ALEPI/Administrativo/Técnico Legislativo/2024) No Estado do Piauí, o Município X possui 12.000 (doze mil) habitantes, o Município Y possui 10.000 (dez mil) habitantes e o Município Z possui 9.000 (nove mil) habitantes. Nesse caso, pode-se afirmar que

- a) As Câmaras Municipais dos Municípios X, Y e Z podem ser compostas respectivamente por, no máximo, 9 (nove) Vereadores.
- b) As Câmaras Municipais dos Municípios X, Y e Z podem ser compostas respectivamente por, no mínimo, 11 (onze) Vereadores.
- c) A Câmara Municipal do Município Z pode ser composta por até 15 (quinze) vereadores.
- d) A Câmara Municipal do Município Y pode ser composta por, no máximo, 17 (dezessete) vereadores.
- e) A Câmara Municipal do Município X pode ser composta por até 21 (vinte e um) vereadores.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A Constituição estabelece que os municípios que possuam até 15.000 habitantes, deve ter 9 vereadores compondo a Câmara Municipal, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "a" da CRFB/88:

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

- a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes;



LETRA B. INCORRETA. A Câmara Municipal apenas será composta por 11 vereadores, se o município tiver mais de 15.000 até 30.000, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O município Z, possui 9.000 habitantes, assim a Câmara Municipal só pode ser composta por 9 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "a" da CRFB/88:

LETRA D. INCORRETA. Para que a Câmara Municipal seja composta por 17 vereadores, o município deve possuir mais de 80.000 habitantes e de até 120.000 habitantes, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "e" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. O Município X possui 12.000 habitantes, assim a Constituição determina que a Câmara Municipal deve ser composta por 9 vereadores, de acordo com o art. 29, inciso IV, alínea "a" da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

35. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Provimento/2024) Em matéria de competência legislativa, nos termos das disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que compete

- a) concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre desapropriação.
- b) concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre desapropriação.
- c) privativamente à União legislar sobre desapropriação.
- d) concorrentemente à União e aos Municípios legislar sobre desapropriação.

Comentários:

Olhe que questão bacana sobre a **Repartição de Competências**, em especial a chamada **Competência Privativa da União**. Trata-se de competência relacionada à elaboração de leis (produção de ato normativo). A desapropriação é matéria privativa da União, conforme art. 22, inciso II, da CRFB/88, veja só:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

II - **desapropriação**.

O nosso gabarito é a LETRA C!

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! A matéria da desapropriação é privativa da União e não concorrente. (art. 22, inciso II, da CRFB/88)

LETRA B. INCORRETA. Mais uma vez, a desapropriação é matéria privativa da União.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A desapropriação é matéria privativa da União, conforme art. 22, inciso II, da CRFB/88, olhe só:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

II - **desapropriação**.

LETRA D. INCORRETA. A competência é privativa da União.



Gabarito: Letra C.

36. (Instituto Consulplan/DPE-PR/Analista Defensoria Pública/2024) Em determinada Lei Orgânica de Município do Paraná encontra-se o seguinte dispositivo: "Artigo X – Ficam vedadas em todas as dependências das instituições da rede municipal de ensino a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo 'gênero' ou 'orientação sexual'." Levando-se em conta o regramento constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta.

- a) O tema admite a suplementação da legislação federal, objetivando a regulamentação de interesse local.
- b) A constitucionalidade de tal dispositivo não poderá ser debatida no âmbito de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- c) A disciplina concernente aos assuntos que podem constar de diretrizes curriculares demanda tratamento uniforme em todo o país, de modo que deve ser veiculada por normas de caráter nacional.
- d) A norma é inconstitucional sob o fundamento de que, a despeito de não haver regramento federal sobre o assunto, a Constituição defere somente aos Estados a possibilidade de exercer a competência legislativa plena na hipótese.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é de competência da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, conforme o art. 22, XXIV, da CRFB/88.

Letra B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é cabível a ADPF para questionar a constitucionalidade de lei municipal em face da CRFB/88, já que não há outro meio de sanar a lesividade, atendendo ao Princípio da Subsidiariedade, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99.

Letra C. CORRETA. Segundo o entendimento do STF na ADPF 457: "compete privativamente à União legislar sobre **diretrizes e bases da educação nacional** (CF, art. 22, XXIV), de modo que os **Municípios não têm competência legislativa** para a edição de normas que tratem de **currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente**".

Letra D. INCORRETA. A alternativa está errada, uma vez que a matéria é de competência privativa da União.

Gabarito: Letra C.

37. (FGV/TCE-GO/Analista de Controle Externo/2024) O Estado Alfa editou a Lei nº X, em matéria de competência legislativa concorrente com a União, em momento no qual este ente federativo ainda não tinha editado nenhuma norma a respeito da temática. Apesar desse diploma normativo ter sido enaltecido pela coletividade, muitos argumentavam com a sua inconstitucionalidade. À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar que o Estado Alfa



- a) não poderia ter editado a Lei nº X enquanto a União não legislasse sobre a temática.
- b) somente poderia legislar sobre a temática se houvesse lei complementar autorizando-o.
- c) editou corretamente a Lei nº X, e, caso colida com norma geral que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz.
- d) tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X será tida como revogada quando sobrevier a lei da União.
- e) pode legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X tem preeminência, no âmbito do seu território, em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o Estado Alfa poderia ter editado a Lei nº X!

LETRA B. INCORRETA. Não há necessidade de lei complementar autorizando.

LETRA C. CORRETA. O art. 24 da CRFB/88 estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, Estados e DF. Isso significa que cabe à União editar normas gerais sobre os temas dos incisos. Se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o **§3º autoriza que os Estados e o DF legislem integralmente sobre a matéria**, até que a União exerça a sua competência. Essa é a expressão da **competência suplementar supletiva**.

LETRA D. INCORRETA. Não é correto falar em revogação, sim em suspensão.

LETRA E. INCORRETA. É errado afirmar que a Lei nº X tem preeminência, no âmbito do seu território, em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União. Caso a União edite a norma geral depois dos Estados e Distrito Federal, o §4º do art. 24 da CRFB/88 determina que a lei federal poderá suspender a eficácia da lei estadual/distrital.

Gabarito: Letra C.

38. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2024) A Lei Complementar nº X (LCX), do estado Alfa, com o objetivo de ampliar os canais de acesso aos órgãos de segurança pública e facilitar a investigação penal, conferiu à Defensoria Pública o poder de requisitar a instauração de inquérito policial. A medida, muito comemorada por alguns setores da sociedade, foi criticada por outros. Considerando a divisão constitucional de competências entre os entes federativos, é correto afirmar que:

- a) compete privativamente à União legislar sobre processo penal;
- b) o estado Alfa pode suplementar as normas da União sobre a Defensoria Pública;
- c) o estado Alfa pode legislar concorrentemente com a União sobre procedimentos em matéria penal;
- d) compete apenas ao estado Alfa, no exercício de sua competência residual, legislar sobre Defensoria Pública;
- e) a assistência aos necessitados, em suas distintas formas de expressão, é de competência comum da União e dos estados.



Comentários:

LETRA A. CORRETA. O inquérito policial faz parte da matéria processual, não sendo possível ser objeto de lei estadual, já que estaria indo de encontro com a determinação constitucional, porque a competência legislativa é privativa da União. Confira a determinação constitucional:

Art. 22. **Compete privativamente à União legislar** sobre:

I - direito civil, comercial, penal, **processual**, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

LETRA B. INCORRETA. De acordo com o art. 24, XIII, da CRFB/88, a União, os Estados e o Distrito Federal têm a competência de legislar concorrentemente sobre "assistência jurídica e defensoria pública". O §1º do mesmo dispositivo esclarece que, no contexto da legislação concorrente, a União tem a função de estabelecer apenas normas gerais. Os Estados, por outro lado, exercem a competência suplementar, permitindo que legislem para complementar essas normas gerais.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a competência para legislar sobre matéria penal é privativa da União, não sendo possível os Estados legislarem sobre a matéria, conforme dispõe o art. 22, inciso I, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. É de competência concorrente entre a União, Estados e DF legislar sobre a Defensoria Pública, de acordo com o art. 24, inciso XIII, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A assistência aos necessitados, especialmente no que se refere à assistência jurídica aos necessitados, é classificada como competência concorrente, não como competência comum. De acordo com o artigo 24, inciso XIII, da CRFB/88, a União tem a responsabilidade de estabelecer normas gerais, enquanto os Estados podem complementar essa legislação.

Gabarito: Letra A.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IBAM/Câmara de Bebedouro-SP/2025) O Presidente da República decretou intervenção federal em um estado da federação para garantir a ordem pública. Essa intervenção:

- a) depende de aprovação prévia do Congresso Nacional para ser válida.
- b) não pode ocorrer em estados-membros, sendo limitada aos municípios.
- c) pode ser decretada diretamente pelo Presidente, mas deve ser submetida ao Congresso Nacional em até 24 horas.
- d) é válida apenas se aprovada pelo Supremo Tribunal Federal antes de sua execução.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O controle político a ser realizado pelo Congresso Nacional será posterior ao decreto interventivo, nos termos do art. 36, § 1º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Pode sim ocorrer a intervenção estadual para preservação da ordem pública (art. 34, III, da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Estamos diante de uma requisição a ser decretada pelo Presidente da República (ato de ofício), mas que deve sofrer controle político posteriormente pelo Congresso Nacional (art. 36, § 1º, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Nada disso. Será uma intervenção de ofício a ser realizada pelo Presidente da República. Não está condicionada a uma provocação ao STF.

Gabarito: Letra C.

2. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) Foi identificada uma grave crise política no Município Beta, localizado no território do Estado Sigma e no qual está situado um importante porto nacional, de grande relevância estratégica para a exportação de determinado gênero alimentício. Por essa razão, diversas estruturas orgânicas federais se reuniram com o objetivo de apresentar ao Presidente da República proposta de decretação de intervenção federal no referido município. Com isso, almejaram evitar possíveis impactos na balança comercial brasileira. Ao fim da reunião, concluiu-se corretamente que

- A) a decretação da intervenção pressupõe prévia autorização do Supremo Tribunal Federal.
- B) em razão do nível federativo no qual os fatos ocorreram, a União não pode decretar a intervenção.
- C) a intervenção pode ser decretada, considerando que a narrativa não descreve típico interesse local.
- D) a decretação da intervenção pressupõe requerimento nesse sentido do Chefe do Poder Executivo de Beta.
- E) a intervenção pode ser decretada pelo Presidente da República independentemente da provocação de outro órgão.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A decretação da intervenção não pressupõe prévia autorização do Supremo Tribunal Federal, não precisa de autorização de sua autorização.

LETRA B. CORRETA. Somente podemos falar em decretação de intervenção federal em Municípios localizados em Territórios Federais (art. 34 da CRFB/88). A intervenção em Município situado em um Estado não poderá ser decretada pela União; é em verdade hipótese de intervenção estadual.

LETRA C. INCORRETA. Não pode ser decretada, pois a União não intervém nos Municípios, somente os localizados em territórios federais.

LETRA D. INCORRETA. Não depende de pedido do prefeito, ou seja, não depende de requerimento do Chefe do Poder Executivo de Beta.

LETRA E. INCORRETA. Em verdade, a intervenção não pode ser decretada!

Gabarito: Letra B.

3. (MPF/PGR/2025) Analise as seguintes assertivas:

I - A autonomia dos Estados-membros da Federação compreende a capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração.

II - O Presidente da República dispõe da faculdade de realizar a intervenção federal em Estado-membro, quando solicitada por algum dos Tribunais superiores do país, visando a assegurar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado na Corte solicitante.

III - As hipóteses de intervenção do Estado-membro nos Municípios situados no seu território estão previstas de modo taxativo na Constituição Federal.

IV - Em virtude do princípio da simetria, todas as normas de organização dos Poderes da União dispostas expressamente na Constituição Federal devem ser tidas como de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

Assinale a opção correta:

- a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
- b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
- c) Estão corretas apenas as assertivas II, III.
- d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.

Comentários:

I - A autonomia dos Estados-membros da Federação compreende a capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração.

O art. 18 da CRFB/88, consagra expressamente a autonomia dos Estados-membros.



Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

A doutrina majoritária e a jurisprudência do STF extrai do texto constitucional que essa autonomia se manifesta por meio de quatro capacidades: (i) Auto-organização; (ii) Autogoverno; (iii) Autolegislação; e (iv) Autoadministração.

Logo, podemos identificar que o item I está CORRETO.

II - O Presidente da República dispõe da faculdade de realizar a intervenção federal em Estado-membro, quando solicitada por algum dos Tribunais superiores do país, visando a assegurar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado na Corte solicitante.

Nos termos dos arts. 34, inciso VI e 36, inciso II da Constituição Federal, a intervenção federal para assegurar o cumprimento de decisão judicial não é faculdade do Presidente da República, mas ato vinculado, devendo ocorrer mediante requisição do STF, STJ ou TSE (conforme o caso). Além disso, a Constituição não exige que a decisão esteja transitada em julgado.

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.

Assim, concluímos que o item II está ERRADO.

III - As hipóteses de intervenção do Estado-membro nos Municípios situados no seu território estão previstas de modo taxativo na Constituição Federal.

O instituto da intervenção é um instrumento trazido pelo legislador Constituinte de 1988 visando permitir a chamada supressão da autonomia dos entes federados. Quando pensamos em intervenção devemos ter em mente a possibilidade de um Estado ou Município ter sua autonomia política limitada.

O ponto de destaque é que as situações que demandam uma medida como essa são determinadas taxativamente pelo texto constitucional. Tanto que o art. 34 da CRFB/88 começa com a seguinte expressão: "A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para (...)".

Desse modo, o item III está CERTO!

IV - Em virtude do princípio da simetria, todas as normas de organização dos Poderes da União dispostas expressamente na Constituição Federal devem ser tidas como de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

Na verdade, o princípio da simetria não obriga a reprodução obrigatória de todas as normas de organização dos Poderes da União pelos Estados-membros, mas apenas daquelas compatíveis e exigidas pela Constituição.



Portanto, identificamos que o item IV está ERRADO.

Dessa maneira, concluímos que o nosso gabarito é a LETRA A.

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/TCE-RR/Analista Administrativo/2025) Foi divulgado em diversos meios de comunicação social que o estado Alfa não tinha repassado aos municípios situados em seu território, no prazo devido, 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, receita que, por imperativo constitucional, pertence aos municípios. Essa situação gerou grande insatisfação junto às lideranças partidárias e foi iniciado um movimento de âmbito nacional para que fosse decretada a intervenção da União em Alfa. Nesse caso é correto afirmar que a situação descrita

- a) configura hipótese de intervenção espontânea, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo decreto após a sua edição.
- b) configura hipótese de intervenção provocada, cabendo ao Congresso Nacional autorizar a expedição do respectivo decreto.
- c) não pode acarretar a decretação de intervenção federal, considerando tratar-se de mero descumprimento de obrigação financeira.
- d) pode acarretar a intervenção, o que pressupõe o ajuizamento de ação direta interventiva e o seu correlato provimento pelo Supremo Tribunal Federal.
- e) configura hipótese de intervenção solicitada, exigindo a provocação de um dos municípios afetados pela ausência de repasse das receitas tributárias.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Geralmente, a União não intervirá nos Estados e no DF, apenas nas hipóteses descritas no art. 34 da CRFB. No caso narrado, podemos observar que é possível a União intervir no Estado em que não repassou aos municípios receitas tributárias dentro dos prazos estabelecidos em lei.

Além disso, o art. 158, inciso III, diz que pertence aos Municípios 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Portanto concluímos que a União pode intervir de forma espontânea no Estado Alfa, cabendo ao CN apreciar o decreto após a sua edição:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

- b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A hipótese narrada configura caso de intervenção espontânea, de acordo com o art. 34, inciso V, alínea "b", da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! A falta de repasse de receitas tributárias pertencentes aos Municípios enseja na intervenção espontânea da União no respectivo Estado, de acordo com o art. 34, inciso V, alínea "b", da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Na realidade, a ADI interventiva só deve ser ajuizada quando houver violação aos princípios sensíveis, disciplinados no art. 34, inciso VII, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não! O enunciado nos traz uma situação de intervenção espontânea, podendo a União intervir no Estado Alfa, sem necessitar de provocação do ente interessado, de acordo com o art. 34, inciso V, alínea "b", da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

5. (MPE-SP/2025) A respeito da intervenção federal, mecanismo de estabilidade constitucional que suspende temporariamente a autonomia de um ente federativo, assinale a alternativa correta, conforme a Constituição Federal.

- a) Submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, o decreto de intervenção, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no prazo de quarenta e oito horas.
- b) A União intervirá nos Estados e no Distrito Federal em hipótese de comoção grave de repercussão nacional.
- c) Desde que suficiente ao reestabelecimento da normalidade e limitado a suspender a execução do ato impugnado, o decreto de intervenção da União nos Estados para prover a execução de decisão judicial dispensa a apreciação pelo Congresso Nacional.
- d) O decreto de intervenção da União nos Estados para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação independe de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo impedido.
- e) O Estado intervirá em seus Municípios quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por doze meses consecutivos, a dívida fundada.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a nossa Carta Magna determina que, se o Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa não estiver funcionando, deverá ser convocada de forma extraordinária, em 24 horas, de acordo com o art. 36, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A comoção grave de repercussão nacional é hipótese de estado de sítio, não de intervenção federal.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Nossa Carta Magna prevê que, a intervenção federal para assegurar a execução de decisão judicial dispensa apreciação do Congresso Nacional, desde que o decreto se limite a suspender a execução do ato impugnado e seja suficiente ao restabelecimento da normalidade, de acordo com o art. 36, § 3º da CRFB/88:

"Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade".



LETRA D. INCORRETA. Para garantir o livre exercício dos Poderes nas unidades da Federação, a intervenção depende de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo coacto, ou de requisição do STF, se o impedimento for do Judiciário, conforme art. 36, inciso I da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição determina que o Estado pode intervir no Município quando este deixar de pagar a dívida fundada por dois anos consecutivos, e não por doze meses, de acordo com o art. 35, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

6. (IMPARH/PGM-Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) Com massiva adesão da população, o prefeito do Município de Sobral, situado no Estado do Ceará, declarou a independência do território municipal, criando um novo país. Por força dessa situação, o Presidente da República decidiu pela decretação da intervenção federal no Município. Sobre a natureza jurídica do decreto interventivo federal, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

a) A não intervenção é um dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, portanto, a situação está juridicamente consolidada e nada pode ser revertido.

b) O Estado do Ceará poderá decretar a intervenção federal em Sobral.

c) A União poderá decretar intervenção federal em Sobral para garantir a manutenção da integridade nacional.

d) Considerando que Sobral encontra-se situado no Estado do Ceará, não há previsão constitucional para a decretação de intervenção federal em município localizado em estado-membro.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O princípio da não intervenção rege a RFB nas relações internacionais, não se aplicando às relações internas da Federação. Além disso, a tentativa de secessão é juridicamente inválida.

LETRA B. INCORRETA. A intervenção federal é ato privativo da União, sendo exercida pelo Presidente da República, art. 34 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apesar da manutenção da integridade nacional ser fundamento legítimo para intervenção federal, de acordo com o art. 34, inciso I da CRFB/88, ela somente pode ser decretada contra Estados ou o Distrito Federal ou Municípios localizados em Território Federal, e não diretamente contra Municípios situados em Estados, de acordo com o art. 35 da CRFB/88:

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Não é possível ser decretada a intervenção federal em municípios situados em Estados-membros, tendo em vista que tal competência é do Estado, de acordo com o art. 35 da CRFB/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, *exceto quando*: (...)

Gabarito: Letra D.



7. (FGV/PME-RJ/Oficial/2024) Como o município Beta, situado no território do estado Alfa, não vinha pagando há três exercícios financeiros a dívida pública com prazo para amortização superior a doze meses, foi cogitada a possibilidade de o governador do estado decretar a intervenção estadual em Beta. Ao consultar a Procuradoria-geral do Estado, foi corretamente esclarecido ao chefe do Poder Executivo estadual que a decretação da intervenção:

- a) pode ocorrer na modalidade voluntária;
- b) pressupõe o ajuizamento de ação própria;
- c) exige requisição do Tribunal de Justiça de Alfa;
- d) depende de solicitação da Câmara Municipal de Beta;
- e) está condicionada à representação da Assembleia Legislativa de Alfa.

Comentário:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! No caso proposto, a intervenção ocorre de forma voluntária, cabendo ao próprio Governador do Estado decretar. Esse tipo de intervenção não necessita de provocação por outra entidade, de acordo com o art. 35, inciso I, da CRFB/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

LETRA B. INCORRETA. Não precisa de ajuizamento de ação própria, uma vez que a hipótese narrada pode desencadear a intervenção espontânea, cabendo ao Governador decretá-la de ofício, de acordo com o art. 35, inciso I, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Apenas é necessário requisição do Tribunal de Justiça para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, conforme art. 35, inciso IV, da CRFB/88: *“o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”*.

LETRA D. INCORRETA. Nesse caso, não é necessária a solicitação da Câmara Municipal para que seja decretada a intervenção, podendo o Governador agir de ofício (art. 35, inciso I, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Não é necessária a representação da Assembleia Legislativa para decretação da intervenção, nesse caso, conforme art. 35, inciso I, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

8. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus-ES/Analista Legislativo/2024) Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese constitucional em que um Estado Federado poderá intervir nos Municípios nele localizados:

- a) O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Lei Orgânica Municipal, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.



- b) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por três anos consecutivos, a dívida fundada.
- c) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
- d) Não forem prestadas contas devidas, em 30 dias.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Só poderá ter intervenção estadual caso o Tribunal de Justiça dê provimento a representação para assegurar a observância de princípios constitucionais e não aqueles indicados em Lei Orgânica, de acordo com o art. 35, inciso IV da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Para que o Estado possa intervir em Município, é necessário que este deixe de pagar, sem motivo de força maior, dívida fundada, por dois anos consecutivos e não três, conforme art. 35, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! O Estado pode intervir no Município se este não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o art. 35, inciso III da CRFB/88:

Art. 35, III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do **ensino e nas ações e serviços públicos de saúde**.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição não estabelece o prazo de 30 dias para prestações de contas, de acordo com o art. 35, inciso II da CRFB/88:

Gabarito: Letra C.

9. (FGV/TJ-SC/Analista Jurídico/2024) Diversas organizações da sociedade civil organizada peticionaram ao governador do estado Alfa solicitando que fossem adotadas as medidas necessárias para a decretação de intervenção estadual no município Beta. A solicitação decorria do fato de, há três exercícios financeiros, não serem prestadas as contas devidas, conforme prescrito em lei. Ao consultar o procurador-geral do estado em relação à possibilidade, ou não, de ser decretada a intervenção almejada, foi corretamente informado ao chefe do Poder Executivo que:

- a) é necessário provimento de ação interventiva, pelo Tribunal de Justiça, de legitimidade privativa do Ministério Público;
- b) é possível a decretação da intervenção, pelo governador do estado, após prévia aprovação pela Assembleia Legislativa;
- c) a não apresentação de contas enseja a tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas, não a decretação da intervenção;
- d) é possível a decretação da intervenção, pelo governador do estado, independente de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça;
- e) é necessário o provimento de ação interventiva, pelo Tribunal de Justiça, de legitimidade disjuntiva e concorrente entre o Ministério Público e o governador do estado.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Só é necessário o provimento de representação pelo Tribunal de Justiça para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou ainda para prover a execução da lei, de ordem ou de decisão judicial (inciso IV do art. 35 da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Quando há a não prestação de contas o Governador do Estado pode decretar a intervenção sem necessidade da prévia aprovação da Assembleia Legislativa.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, tendo em vista que não há o que se falar em tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas. O que ocorrerá é a decretação de intervenção posta pelo Governador, de acordo com o art. 35, inciso II, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Na hipótese de não prestação de contas, a Constituição prevê que o Governador possui a competência de decretar a intervenção estadual, sem a necessidade de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça, conforme o art. 35, inciso II, da CRFB/88. Aplica-se a necessidade de provimento pelo TJ para a hipótese do inciso IV do art. 35: IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

LETRA E. INCORRETA. Não se faz necessário o provimento de ação interventiva pelo Tribunal de Justiça, de legitimidade disjuntiva e concorrente entre o Ministério Público e o governador do estado, de acordo com o art. 35, inciso II, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

10. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Direito/2024) Determinado município deixou de pagar dívida fundada pelo período de um ano, inexistindo motivo de força maior. O Governador do Estado deseja realizar a intervenção estadual nos municípios diante tal situação. Sobre esse cenário, marque a alternativa correta.

- a) A Constituição Federal apresenta que a situação narrada é motivo para a realização da intervenção estadual.
- b) Conforme a Constituição Federal, a intervenção federal só poderia ocorrer se a dívida ocorresse por mais de cinco anos consecutivos.
- c) Trata-se de uma situação em que as contas não foram devidamente prestadas, portanto, é possível a realização da intervenção estadual.
- d) Para realizar a intervenção estadual, o Governador do estado deveria esperar mais um ano consecutivo de continuidade da situação narrada.
- e) A Constituição Federal apresenta que não é possível a realização de intervenção estadual em município, em nenhuma circunstância.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para que haja intervenção estadual, o município teria que deixar de pagar dívida fundada por dois anos consecutivos, dessa forma, não é possível a intervenção estadual, de acordo com o art. 35, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o município teria que estar inadimplente por dois anos consecutivos, de acordo com o art. 35, inciso I da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. O caso apresentado não se trata de prestação de contas, mas sim do não pagamento de dívida fundada.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! O Governador do Estado só pode decretar a intervenção no município, se este permanecer sem pagar a dívida fundada por mais um ano consecutivo, de acordo com o art. 35, inciso I da CRFB/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, **por dois anos consecutivos**, a dívida fundada;

LETRA E. INCORRETA. A Constituição prevê tanto a hipótese de intervenção federal como a estadual, estando ambas disciplinadas nos art. 34 e 35 da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

11. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2024) Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). É razão apta a autorizar intervenção federal a necessidade de repelir grave perturbação da ordem pública, causada pela violação dos direitos humanos por determinado estado ou pelo Distrito Federal.

Comentários:

A **Intervenção Federal** é um instrumento trazido pelo legislador Constituinte de 1988 visando permitir a chamada supressão da autonomia dos entes federados. A regra é a não intervenção de um ente sobre o outro. Mas, de modo peculiar e excepcional, é possível que nós tenhamos o instituto da intervenção.

O tema está disciplinado a partir do art. 34 da CRFB/88, que assim estabeleceu: "A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...)

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

b) direitos da pessoa humana;"

Perceba que a Constituição permite que haja intervenção federal, tanto para restabelecimento da ordem pública como também para a proteção dos direitos humanos.

Quando há uma violação grave de direitos humanos em um Estado-membro ou no DF, naturalmente há uma relação também com a perturbação da ordem pública e paz social, o que faz nascer a possibilidade da intervenção federal a ser decretada pelo chefe do poder executivo.

Gabarito: Item correto.

12. (FGV/TJ-SC/2024) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes foram questionados a respeito da funcionalidade dos denominados "princípios constitucionais sensíveis", mais



especificamente se a sua infringência apresenta características similares na perspectiva da decretação da intervenção nos estados ou nos municípios. O grupo Alfa sustentou que a ação direta interventiva é essencial para a decretação da intervenção em município em razão da não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. O grupo Beta defendeu que a decretação de intervenção em município, em situações que correspondem à violação aos referidos princípios, reproduzidos inclusive na Constituição Estadual, pode ser provocada ou espontânea. Por fim, o grupo Gama sustentou que a decretação de intervenção em estado, em razão da afronta aos princípios constitucionais sensíveis, sempre se dá na modalidade provocada. Ao final, os jurados concluíram, corretamente, em relação às conclusões dos referidos grupos, que:

- a) todas estão erradas;
- b) apenas a de Beta está certa;
- c) apenas a de Gama está certa;
- d) apenas as de Alfa e Gama estão certas;
- e) apenas as de Beta e Gama estão certas.

Comentário:

LETRA A. INCORRETA. Apenas o grupo Alfa está errado, tendo em vista que o art. 35 da Constituição Federal versa sobre a intervenção *ex officio* dos Estados em seus municípios, sendo uma das hipóteses a não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, o Estado pode intervir no Município que violou tal princípio, sem a necessidade do ajuizamento da ADI interventiva (art. 35, inciso III, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Além do grupo Beta, a afirmação do grupo Gama está correta. O art. 34, inciso VII, alíneas "a" a "e", trata sobre os princípios sensíveis, e na ocorrência de violação de tais princípios é necessário o ajuizamento da chamada ADI interventiva.

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

- a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- b) direitos da pessoa humana;
- c) autonomia municipal;
- d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
- e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

LETRA C. INCORRETA. Além do grupo Gama, o grupo Beta está correto. Quanto ao tema, a intervenção estadual pode ocorrer com base no artigo 35, III, da Constituição Federal, não sendo, nesse caso, necessário o ajuizamento da ADI interventiva. No entanto, a questão aduz que os princípios sensíveis previstos no artigo 34, VII, da CRFB/88 foram incorporados na Constituição Estadual. Assim, a CE estabelece como princípio sensível a aplicação do mínimo exigido da receita oriunda de impostos estaduais, incluindo as transferências, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para as ações e serviços públicos de saúde. Dessa maneira, a intervenção pode ser realizada por meio do ajuizamento da ADI interventiva.



LETRA D. INCORRETA. O entendimento do grupo Alfa está em desconformidade com a Constituição Federal, tendo em vista que a intervenção do Estado em seus Municípios pode se dar *ex officio* pelo próprio Governador do Estado, sem a necessidade de provocação de terceiro interessado, de acordo com o art. 35, inciso III, da CRFB/88: “não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde”.

LETRA E. CORRETA. Exatamente! Apenas os grupos Beta e Gama estão corretos. Quanto ao grupo Beta, a intervenção estadual pode ocorrer com base no artigo 35, III, da Constituição Federal, não sendo, nesse caso, necessário o ajuizamento da ADI interventiva. No entanto, a questão aduz que os princípios sensíveis (art. 34, VII, da CRFB/88) foram incorporados na Constituição Estadual.

Por essa razão, é possível que a intervenção ocorra através do ajuizamento da ADI interventiva. O apontamento do grupo Gama também está correto, já que se trata de princípios sensíveis, e a ocorrência de violação enseja na intervenção, através da ADI interventiva.

Gabarito: Letra E.

13. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Direito/2024) Suponhamos que o Brasil passe a sofrer invasão estrangeira em seu território por país vizinho que tem o intuito de incorporar tal área ao seu território. Diante disso, uma das situações constitucionais possíveis envolve a intervenção federal sobre o estado-membro. Sobre tal situação, é correto afirmar que a intervenção federal será

- a) espontânea, pelo Senado Federal.
- b) provocada, por requisição do Supremo Tribunal Federal.
- c) provocada, por solicitação do Presidente da República ao Congresso Nacional.
- d) provocada, por aprovação do Congresso Nacional.
- e) espontânea, de ofício pelo Presidente da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! A intervenção Federal não é competência do Senado Federal, mas sim do Presidente da República, segundo o art. 34, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Para repelir invasão estrangeira não é necessária requisição do STF, conforme o art. 34, inciso II da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De fato, a competência é do Presidente da República, mas não é necessário provocação, podendo ser decretada de ofício (art. 34, inciso II da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Trata-se de decretação de ofício pelo Presidente da República, de acordo com o art. 34, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Quanto se trata de invasão estrangeira, o Presidente da República pode decretar a intervenção federal, de forma espontânea e de ofício, nos termos do art. 34, inciso II da CRFB/88:



Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

Gabarito: Letra E.

14. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a intervenção federal, um determinado Estado da Federação, para não violar um princípio constitucional sensível, deverá aplicar, anualmente,

a) vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

b) quinze por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de assistência social e à saúde.

c) trinta e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, nas ações e serviços públicos de seguridade social.

d) dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! Para que o Estado não venha a sofrer intervenção federal, deve aplicar 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os arts. 34, inciso VII, alínea “e” e 212 da CRFB/88:

Art. 34. (...)

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

e) aplicação do **mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais**, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo**, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na **manutenção e desenvolvimento do ensino**.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição estabelece o percentual mínimo de 25% para os Estados, DF e Municípios, conforme com o art. 212 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não se trata de 35% o percentual mínimo exigido dos Estados, DF e Municípios, mas sim 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. O percentual mínimo de 18% da receita é estipulado para a União (e não Estado), segundo o art. 212 da CRFB/88.



Gabarito: Letra A.

15. (FADCT/Câmara Municipal de Fênix-PR/2024) Acerca da intervenção federal e da intervenção estadual nos municípios, assinale a opção correta:

- a) Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos ficam impedidas de a eles retornar.
- b) Apesar da importância atribuída pelo constituinte às finanças públicas, a União não pode intervir em estado-membro que deixe de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas na CF.
- c) Contra acórdão do tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município não cabe recurso extraordinário para o STF, ante a natureza político-administrativa da medida.
- d) A União pode intervir em município situado em estado-membro, para garantir a observância de decisão judicial da justiça federal ou trabalhista.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É justamente o contrário! Cessados os motivos da intervenção, a Constituição estabelece que a autoridade afastada, retoma ao seu cargo, exceto se houver algum impedimento legal, de acordo com o art. 36, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. No caso de o Estado não repassar receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro do prazo estabelecido em lei, o Presidente poderá decretar a intervenção Federal, de acordo com o art. 34, inciso V, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! De acordo com a Súmula nº 637 do STF, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município. Vejamos:

Súmula nº 637: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município.

LETRA D. INCORRETA. A União só pode intervir em Municípios situados em território federal, de acordo com o art. 35 da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

16. (FGV/TRF 1ª Região/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) O governador do estado Alfa, por discordar de forma veemente de determinada política nacional delineada pela União na Lei nº Y, decorrente do exercício da competência legislativa privativa desse ente federativo, editou o Decreto nº X. O Decreto determinou que as estruturas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do estado Alfa não observassem os termos da Lei nº Y, em razão de sua manifesta inconstitucionalidade.

Como o Decreto nº X vinha sendo cumprido, a assessoria do presidente da República foi instada a analisar a possibilidade de ser decretada a intervenção da União no estado Alfa, tendo concluído corretamente que:



- a) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade da Lei nº Y;
- b) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade do Decreto nº X;
- c) a hipótese é de decretação de intervenção voluntária, cabendo ao Congresso Nacional analisar o decreto de intervenção *a posteriori*;
- d) a decretação da intervenção está condicionada ao provimento de representação interventiva, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental do Decreto nº X.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cabe intervenção na situação apresentada, de acordo com o art. 34, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. É errado afirmar que não cabe intervenção.

LETRA C. INCORRETA. Não se caracteriza como intervenção voluntária. Além disso, não é necessária a análise posterior à decretação pelo Congresso Nacional (controle político *a posteriori*), de acordo com o art. 36, § 3º, da CRFB/88, confira:

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Para que seja decretada a intervenção é necessário o provimento de representação interventiva formulado pelo PGR, que deve ser examinada pelo STF, de acordo com o art. 34, inciso VI, c/c art. 36, inciso III, da CRFB/88.

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto para:**

VI - **prover a execução de lei federal**, ordem ou decisão judicial;

(...)

Art. 36. A decretação da intervenção **dependerá:**

III - de **provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República**, na hipótese do art. 34, VII, **e no caso de recusa à execução de lei federal.**

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, caberá a intervenção, conforme art. 34, inciso VI, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.



17. (UFMT/Prefeitura de Cáceres-MT/Auditor de Tributos/2024) Segundo a Constituição Federal, o Estado não intervirá em seus Municípios, mas há determinadas causas excepcionais que justificam a intervenção. Uma dessas causas é prevista quando o Município

- a) decretar situação de calamidade pública que afete a sua execução orçamentária e financeira.
- b) deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
- c) não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal em ações de limpeza das vias públicas e remoção do lixo.
- d) não acatar recomendação do Tribunal de Contas do Estado para suspensão de contrato ou convênio.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A decretação de calamidade pública não é hipótese constitucional de intervenção estadual.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O Estado pode intervir nos municípios que deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, conforme o art. 35, inciso I da CRFB/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

LETRA C. INCORRETA. A Constituição exige aplicação mínima em educação e saúde, não em limpeza urbana, de acordo com o art. 35, inciso III da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O descumprimento de recomendação do Tribunal de Contas não autoriza uma hipótese de intervenção, segundo o art. 35 da CRFB/88. O rol é taxativo!

Gabarito: Letra B.

18. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo/Consultor/2024) Sobre as hipóteses constitucionais de intervenção nos entes federativos brasileiros, assinale a alternativa correta.

- a) A União não poderá intervir no Estado para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas Unidades da Federação.
- b) A União poderá intervir nos Estados para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
- c) O Estado, mediante a devida autorização da União, poderá intervir em seus Municípios se estes deixarem de pagar dívida fundada, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos.
- d) O Estado não poderá intervir diretamente no Município, mesmo que este tenha deixado de prestar as contas devidas.
- e) O Estado poderá intervir em seu Município se este não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e segurança.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição estabelece que a União pode intervir no Estado para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas Unidades da Federação, conforme art. 34, inciso IV da CRFB/88:

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A União é autorizada a intervir no Estado para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão, de acordo com o art. 34, inciso VI da CRFB/88:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VI - **prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.**

LETRA C. INCORRETA. Não é necessária autorização da União para que o Estado intervenha em seus Municípios se estes deixarem de pagar dívida fundada, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, de acordo com o art. 35, inciso II da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição permite que o Estado intervenha no Município que não prestar as contas devidas, de acordo com o art. 35, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A intervenção é cabível pela não aplicação dos mínimos em educação e saúde, não incluindo a segurança pública, de acordo com o art. 35, inciso III da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

19. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-MA/Analista Judiciário – Direito/2024/Adaptada) A autonomia de um ente municipal pode ser afastada se o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Comentários:

A assertiva reproduz basicamente o art. 35, inciso IV, da Constituição: *Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: [...] IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.*

Gabarito: Item correto.

20. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) A intervenção é procedimento político-administrativo que pretende, de forma excepcional e temporária, restringir a autonomia do ente federativo em prol do equilíbrio da federação. De acordo com a CRFB/88, quanto à intervenção, pode-se afirmar corretamente que:

- a) O território poderá sofrer intervenção da União, do Estado e do Distrito Federal.
- b) O Distrito Federal poderá intervir nos Estados.
- c) A União pode intervir diretamente nos Estados e nos Municípios.
- d) Os Municípios não podem intervir em outros entes federativos.



e) O território poderá intervir em seus municípios.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na existência de Território Federal, ele será ente vinculado à União. Ademais, não há previsão na Constituição de intervenção de Estado ou DF sobre Território.

LETRA B. INCORRETA. A Carta Magna só permite intervenção em 3 sentidos: União nos Estados e DF; União nos Municípios situados em Território Federal e dos Estados nos Municípios.

LETRA C. INCORRETA. A União só pode intervir no município que estiver situado no território federal, de acordo com o art. 35 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! A Constituição Federal não autoriza que os municípios intervenham em qualquer outro ente federado.

LETRA E. INCORRETA. O território é ente vinculado à União, assim se algum município ali situado, incorrer nas hipóteses de intervenção, o ente competente é a União, de acordo com o art. 35 da CRFB/88:

Gabarito: Letra D.

21. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Porto Ferreira-SP/2024) Sobre a intervenção dos Estados nos Municípios, quando dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto da intervenção no Município limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, na seguinte hipótese, de acordo com a Constituição Federal:

I. o Município deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

II. a União intervir para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública ou assegurar a autonomia municipal.

III. o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.

IV. o Município não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:



I. o Município deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

Apesar de ser hipótese que pode acarretar na intervenção estadual, consoante art. 35, inciso I da CRFB/88, não se trata de ato impugnado a ser suspenso, nem dispensa apreciação da Assembleia. Vejamos:

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

Dessa maneira, o item I está ERRADO.

II. a União intervir para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública ou assegurar a autonomia municipal.

A hipótese apresentada se trata de intervenção federal, de acordo com o art. 34, inciso III da CRFB/88: (...) III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.

Além disso, a União não pode intervir em municípios que estejam localizados nos Estados-membros, de acordo com o art. 35 da CRFB/88: "O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando (...):"

Assim, o item II está ERRADO.

III. o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.

É a exata previsão do art. 35, IV e 36, §3º da CRFB/88, veja: "O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Art. 36, § 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

Desse modo, o item III está CORRETO.

IV. o Município não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

A hipótese do item IV, retrata um caso de intervenção estadual, conforme art. 35, inciso III da CRFB/88: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

No entanto, não retrata hipótese de dispensa da apreciação pela Assembleia Legislativa. Logo, o item IV está ERRADO.

Gabarito: Letra A.



22. (MPT/2024) Sobre o instituto da intervenção, analise as assertivas:

I - A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, entre outros, manter a integridade nacional, repelir invasão de uma unidade da Federação em outra, prover a execução de ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos direitos da pessoa humana.

II - A União intervirá nos Estados para assegurar a observância da aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; e os Estados intervirão em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

III - A intervenção dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal para a garantia de quaisquer dos Poderes da Federação; de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho ou do Superior Tribunal Militar no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária; de representação do Procurador-Geral da República, para observância dos princípios constitucionais e no caso de recusa à execução de lei federal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva I está correta.
- d) Todas as assertivas estão corretas.
- e) Não respondida.

Comentários:

I - A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, entre outros, manter a integridade nacional, repelir invasão de uma unidade da Federação em outra, prover a execução de ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos direitos da pessoa humana.

O item I traz hipóteses de intervenção Federal da União nos Estados-membros e DF, vejamos:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

I - manter a integridade nacional;

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

b) direitos da pessoa humana;

Logo, o item I está CORRETO.



II - A União intervirá nos Estados para assegurar a observância da aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; e os Estados intervirão em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

A assertiva II também está em conformidade com a Constituição Federal, observem:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

Assim, o item II também está CORRETO.

III - A intervenção dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal para a garantia de quaisquer dos Poderes da Federação; de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho ou do Superior Tribunal Militar no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária; de representação do Procurador-Geral da República, para observância dos princípios constitucionais e no caso de recusa à execução de lei federal.

Perceba que a assertiva acima mistura os procedimentos do art. 36, mas erra em um ponto-chave: (i) Intervenção para garantir o livre exercício de qualquer Poder NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO; (ii) Depende de solicitação do Poder coacto/impedido, mas NÃO é por requisição do STF;

O procedimento adequado previsto na Constituição é: solicitação do Poder Legislativo ou Executivo coacto/impedido. A requisição do STF é usada para outro caso: garantir execução de decisão judicial. Em outras palavras, a afirmativa do item III é errônea ao dizer que é "requisição do STF para garantia de qualquer dos Poderes".

Assim, o item III está ERRADO.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA A!

Gabarito: Letra A.

23. (IDECAN/PGE-BA/Apoio Jurídico/2024) Considerando as disposições legais da Constituição Federal de 1988, não é prevista a possibilidade de a União intervir



- a) nos Estados.
- b) no Distrito Federal.
- c) nos Municípios localizados em Território Federal.
- d) em Municípios não localizados em Território Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apesar de ser medida excepcional, a União poderá intervir nos Estados, apenas nas hipóteses previstas no art. 34 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Conforme dispositivo Constitucional, a União pode intervir no Distrito Federal, nas situações discriminadas no art. 34 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Muito cuidado! Somente podemos falar em decretação de intervenção federal em Municípios localizados em Territórios Federais, de acordo com o art. 35 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A intervenção em Município situado em um Estado não poderá ser decretada pela União, tendo em vista que é competência do Estado, sendo decretada pelo Governador, de acordo com o art. 35 da CRFB/88:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Gabarito: Letra D.

24. (IGEDUC/Câmara Municipal Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

A intervenção federal, prevista na Constituição, é um instrumento extremo utilizado para restabelecer a ordem em situações excepcionais, permitindo que a União intervenha nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, preservando a unidade nacional.

Comentários:

O instituto da intervenção é um instrumento trazido pelo legislador Constituinte de 1988 visando permitir a chamada supressão da autonomia dos entes federados. A regra é a não intervenção de um ente sobre o outro. Mas, de modo peculiar e excepcional, é possível que nós tenhamos o instituto da intervenção.



Somente podemos falar em decretação de intervenção federal em Municípios localizados em Territórios Federais. A **intervenção em Município situado em um Estado não poderá ser decretada pela União**. É em verdade hipótese de intervenção estadual.

A Constituição vai nos dizer que essa competência cabe ao Chefe do Poder Executivo. Se estivermos diante de uma situação que demande uma intervenção federal, caberá ao Presidente da República realizar tal medida. Por outro lado, se estivermos diante de uma intervenção estadual, a competência será do Governador.

Gabarito: Item Errado.

25. (FGV/PC-SC/2024) O Município Alfa não aplica o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Em audiência pública determinado vereador progressista sustenta que esta situação enseja intervenção estadual no Município.

A partir da correção da alegação feita pelo vereador na hipótese narrada e conforme as regras constitucionais vigentes, é correto afirmar que

- a) a decretação da intervenção estadual dependerá de provimento pelo Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral de Justiça.
- b) a decretação da intervenção estadual ocorrerá ex officio por ato do Governador de Estado.
- c) a decretação da intervenção estadual dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- d) a decretação da intervenção estadual dispensará a apreciação pela Assembleia Legislativa.
- e) a decretação da intervenção estadual dependerá de solicitação da Assembleia Legislativa.

Comentário:

LETRA. A. INCORRETA. Pessoal, a situação narrada se enquadra na intervenção espontânea, não sendo necessário provimento do TJ, nem representação do PGJ, de acordo com o art. 35, inciso III, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! O art. 35 da CRFB/88 traz hipóteses de intervenção espontânea ou *ex officio*, e dentre elas podemos encontrar a da não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Vejamos:

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

LETRA C. INCORRETA. Não é necessária a edição de provimento pelo STJ, menos ainda de representação do PGR, tendo em vista que se trata de hipótese de intervenção espontânea ou *ex officio* por ato do próprio Governador do Estado, consoante art. 35, inciso III, da CRFB/88.



LETRA D. INCORRETA. De acordo com o Texto Constitucional, as hipóteses aludidas nos incisos I a III do art. 35 da CRFB/1988 se sujeitam ao controle político perante a Assembleia legislativa, consoante art. 36, §§ 1º e 3º, da CRFB/88:

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

LETRA E. INCORRETA. Não depende de solicitação da Assembleia Legislativa, tendo em vista que se trata de hipótese de intervenção espontânea ou *ex officio* do Governador do Estado, de acordo com o art. 35, inciso III, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

26. (FGV/Câmara de Fortaleza/Analista Legislativo/2024) O Poder Executivo Município Alfa vinha descumprindo reiteradamente, conforme divulgado pela imprensa e devidamente corroborado por investigações realizadas pelo Ministério Público, os princípios estabelecidos na Constituição Estadual.

Em razão desse quadro, o Governador do Estado consultou sua assessoria em relação à possibilidade de ser decretada a intervenção estadual no Município Alfa, sendo-lhe corretamente respondido que

- a) trata-se de hipótese de cabimento de intervenção provocada, o que pressupõe o provimento de representação pelo órgão competente.
- b) em razão da autonomia municipal, somente a inobservância dos princípios estabelecidos na lei orgânica de Alfa poderiam ensejar a decretação da intervenção.
- c) a decretação da intervenção é possível, o que deve ocorrer, de ofício, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Estado, com submissão do decreto à Assembleia Legislativa.
- d) a afronta aos princípios estabelecidos na Constituição Estadual deve ser previamente reconhecida pela Assembleia Legislativa, permitindo o início do processo de intervenção.
- e) as hipóteses de intervenção, com a correlata suspensão do pacto federativo, estão exaustivamente previstas na Constituição da República, logo, a inobservância da intervenção estadual não pode ensejar a sua decretação.

Comentário:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição disciplina que a ocorrência de violação de princípios dispostos na Constituição Estadual resultará na intervenção provocada, a qual dependerá da edição de provimento de representação pelo órgão competente:



Art. 34 (...)

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

Art. 35 (...)

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! O descumprimento dos princípios constitucionais estaduais também resulta na decretação de intervenção, de acordo com o art. 35, inciso IV, da CRFB/88: *"o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial"*.

LETRA C. INCORRETA. No caso proposto pelo enunciado, a intervenção ocorre na modalidade provocada, dependendo de solicitação pelo órgão competente.

LETRA D. INCORRETA. A provocação pode ocorrer por outro órgão competente, não sendo necessariamente pela Assembleia Legislativa. Compete a ela o reconhecimento do processo de intervenção.

LETRA E. INCORRETA. Pessoal, a intervenção estadual é prevista na Constituição Federal, portanto é errado afirmar que ela não pode ser decretada por inobservância de princípios estaduais. Vejamos: "Art. 35 (...) IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial".

Gabarito: Letra A.

27. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o Município Alfa vinha descumprindo diversas obrigações previstas na Constituição da República, bem como alguns princípios indicados na Constituição Estadual. Determinado repórter, ao consultar um especialista na matéria em relação à possibilidade, ou não, desse estado de coisas acarretar a intervenção do Estado em Alfa, foi corretamente informado de que

- a) a intervenção é possível, mas sempre pressupõe o provimento de representação pelo Tribunal de Justiça.
- b) a intervenção espontânea é possível na hipótese de não prestação de contas devidas conforme os balizamentos estabelecidos em lei.
- c) é possível que a afronta aos princípios indicados na Constituição Estadual acarrete a decretação da intervenção em Alfa, o que será feito, de ofício, pelo Governador.
- d) somente é necessário o provimento de representação, pelo Tribunal de Justiça, para a decretação da intervenção, no caso de recusa de cumprimento de ordem ou decisão judicial.
- e) em razão do escalonamento federativo, que impede a decretação de intervenção, pela União, em Alfa, somente a afronta as normas estaduais podem acarretar a intervenção.

Comentário:



LETRA A. INCORRETA. Claro que não! A Constituição também possibilita a intervenção espontânea ou *ex officio*, que nesse caso é exercida pelo próprio Governador do Estado.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Na hipótese de determinado Município não prestar as contas devidas, o Estado em que o ente faz parte poderá intervir, e a intervenção ocorrerá de forma espontânea pelo Governador do Estados, de acordo com o art. 35, inciso II, da CRFB/88: "II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei".

LETRA C. INCORRETA. Não! Na ocorrência de violação dos princípios indicados na Constituição Estadual resultará na intervenção provocada, sendo necessário provocação do órgão competente, de acordo com o art. 35, inciso IV, da CRFB/88:

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

LETRA D. INCORRETA. Também é necessária a edição de provimento de representação, pelo Tribunal de Justiça, para a decretação da intervenção em razão da violação dos princípios indicados na Constituição Estadual, conforme art. 35, inciso IV, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! A União não pode intervir diretamente nos municípios. Quanto à intervenção estadual, esta não está atrelada exclusivamente à violação das normas estaduais.

Gabarito: Letra B.

28. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo - Área de Fiscalização – Contabilidade/2024) O Poder Executivo do Estado Alfa estava envolvido em uma grande crise institucional, com reiteradas situações de descumprimento de comandos normativos veiculados em leis federais. Por tal razão, a oposição ao governo consultou um especialista em relação à possibilidade desses fatos ensejarem a decretação de intervenção federal. O especialista esclareceu corretamente que

a) é cabível a intervenção, a ser decretada pelo Presidente da República após provocação do Congresso Nacional.

b) é cabível a intervenção provocada, sendo que há somente um legitimado para o ajuizamento da respectiva representação.

c) apesar da gravidade da situação, a hipótese não se enquadra no rol daquelas que autorizam a decretação da intervenção federal.

d) é cabível a intervenção espontânea, a ser decretada pelo Presidente da República, com posterior manifestação do Congresso Nacional.

e) é cabível a intervenção após o provimento, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Contas, da representação que venha a ser apresentada.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A decretação dependerá de provimento do STF requisitado pelo Procurador-Geral da República, de acordo com o art. 36, inciso III, da CRFB/88.



LETRA B. CORRETA. A hipótese indicada pelo enunciado é passível de intervenção provocada, sendo o Procurador-Geral da República (PGR) o único legitimado, de acordo com o art. 34, inciso VI, combinado com o art. 36, III, da CRFB/88.

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto para:**

(...)

VI - **prover a execução de lei federal**, ordem ou decisão judicial;

(...)

Art. 36. A decretação da intervenção **dependerá:**

(...)

III - de **provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República**, na hipótese do art. 34, VII, **e no caso de recusa à execução de lei federal**.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a hipótese se enquadra no rol daquelas que autorizam a decretação da intervenção federal, de acordo com o art. 34, inciso VI, e art. 36, inciso III, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não se trata de intervenção espontânea, mas sim provocada, tendo como legitimado o Procurador-Geral da República (PGR), que dependerá do provimento do STF, de acordo com o art. 36, inciso III, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. No caso, é cabível a intervenção após o provimento do STF, não do Tribunal de Justiça ou Tribunal de Contas, de acordo com o art. 36, inciso III, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FAFIPA/Prefeitura de Realeza/2025) Nos termos da Constituição Federal, quanto a organização do estado, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso no que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

☐ Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem não necessitarão serem reguladas em lei.

☐ Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, sem necessidade de aprovação.

☐ A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

☐ É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, bem como, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

a) V, F, F, F.

b) V, F, V, V.

c) V, V, V, V.

d) F, F, V, F.

2. (IDCAP/SAAE Aracruz-ES/Engenheiro Eletricista/2025) Com base nas disposições da Constituição Federal, com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

b) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Decreto e lei ordinária.

c) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, dentre outros, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



3. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Ciências Contábeis/2025) No que se refere à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta.

- a) Os Estados não podem se incorporar entre si, tampouco se subdividir ou se desmembrar.
- b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
- c) A União poderá intervir em município situado em estado, para reorganizar suas finanças públicas, na hipótese de suspensão do pagamento da dívida consolidada por mais de três anos consecutivos.
- d) Os Municípios integram o Distrito Federal, e sua criação será regulada em lei complementar.

4. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Ciências Contábeis/2025) Recentemente, houve um movimento no estado do Pará para subdividir a referida unidade da federação, em 03 estados (Tapajós, Carajás e o remanescente do Pará), o que não se concretizou. Considerando esse cenário, é correto afirmar que, para a subdivisão ou o desmembramento de um estado a fim de anexá-lo a outro ou formar novos estados ou territórios federais, é necessária a aprovação da população diretamente interessada, por meio de:

- a) plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar, além de estudo de viabilidade estadual, apresentado e publicado na forma da lei.
- b) referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar, além de estudo de viabilidade estadual, apresentado e publicado na forma de lei.
- c) referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- d) plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

5. (VUNESP/Câmara Municipal de Praia Grande-SP/Analista Legislativo/2025) É final de legislatura, e a Câmara do município X pretende fixar o subsídio dos vereadores e do prefeito, a ser usufruído pelos eleitos para o período legislativo subsequente. Há dúvidas, contudo, sobre as espécies normativas que podem ser utilizadas para tratar da matéria e sobre os limites constitucionais aplicáveis, motivo pelo qual o presidente da Casa, João, convida Antônio, analista legislativo, para esclarecer as questões. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que o aumento do subsídio

- a) pode ser feito para ter vigência já no mesmo exercício, desde que seja feito por lei e haja autorização orçamentária.
- b) dos vereadores será feito pela própria Câmara, para valer na legislatura subsequente, não ficando sujeito à sanção ou veto do prefeito.
- c) do prefeito não fica sujeito a deliberação legislativa, pois compete ao chefe do Poder Executivo dispor sobre o assunto, por Decreto.



d) acontece de maneira automática e não depende de lei, pois os percentuais de recursos gastos com a matéria são fixados na própria Constituição Federal.

e) do prefeito, assim como o dos vereadores, deve ser regulado por emenda à Lei Orgânica, a ser aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

6. (VUNESP/Câmara Municipal de Praia Grande-SP/Agente de Contratação/2025) Suponha que no Município ABC foi sancionada a Lei nº 1.234/2025 que alterou o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, estabelecendo que o comércio funcionará das 10:00 às 19:00 horas, e a Lei nº 5.678/2025 que instituiu o feriado municipal do Dia da Consciência Negra.

Com base na situação hipotética, é correto afirmar que

a) as duas leis violam a Constituição Federal, pois a autonomia municipal é restrita à autoadministração e ao autogoverno.

b) apenas a Lei nº 1.234/2025 infringe a Constituição Federal, pois o Município ABC não tem competência para se auto-organizar.

c) apenas a Lei nº 5.678/2025 viola a Constituição Federal, pois o Município ABC não tem competência para suplementar a legislação estadual.

d) as duas leis violam a Constituição Federal, já que aos municípios não compete suplementar a legislação federal.

e) ambas as leis estão em consonância com o disposto na Constituição Federal, pois compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

7. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025) No que concerne à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A) É constitucional a definição de hierarquia dos créditos da dívida pública, havendo a seguinte ordem de preferência: União, Estados e Distrito Federal; e, por último, municípios.

B) Ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo, a CF confere ênfase à autonomia municipal, cuja essência contém a autoadministração e o autogoverno.

C) O desmembramento dos estados está condicionado à aprovação do Congresso Nacional, mediante lei complementar, e da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, após divulgação dos estudos de viabilidade estadual, apresentados e publicados na forma da lei.

D) Por integrarem a União, os territórios federais possuem a mesma autonomia conferida aos estados e ao Distrito Federal, sendo seu governador, assim como nos estados e no Distrito Federal, eleito pelos seus cidadãos.

E) O plebiscito previsto para o desmembramento de estado pressupõe a oitiva somente da população que resida na parte do estado a ser desmembrada.



8. (AVANÇA-SP/Câmara de Itupeva-SP/Técnico Legislativo - Administração Geral/2025/Adaptada) Acerca das Entidades Componentes da Federação Brasileira é correto afirmar:

O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica.

9. (FGV/PC-MG/2025) No Estado Alfa, constatou-se que um dos óbices à ampliação do número de habitações atendidas pelo saneamento básico decorria do elevado custo envolvido, que não era suportado por muitos municípios.

Por essa razão, foram iniciados estudos, pelo Poder Executivo do referido ente federativo com o objetivo de identificar se Alfa poderia, ou não, editar um padrão normativo que, de alguma maneira, disciplinasse a sua participação no processo decisório relacionado à exploração do referido serviço.

Ao fim dos estudos, constatou-se corretamente que

- A) é competência privativa da União legislar sobre águas, logo, o objetivo alvitrado não pode ser alcançado por norma estadual.
- B) é possível que uma lei complementar estadual congregue os entes federativos municipais em uma estrutura territorial, com órgãos próprios, de adesão facultativa e maioria de votos de Alfa.
- C) é possível a edição de lei ordinária estadual que crie uma estrutura territorial, com órgãos próprios, à qual os municípios limítrofes possam voluntariamente aderir, que passará a gerir o serviço.
- D) o serviço de saneamento consubstancia típico interesse local, logo, é matéria de competência privativa dos municípios, que não lhes pode ser subtraída, sob pena de afronta à sua autonomia política.
- E) é possível a edição de norma estadual específica, que imponha a adesão dos municípios limítrofes a uma estrutura territorial, com órgãos próprios, nos quais Alfa, embora possa participar, não deve contar com a maioria dos votos.

10. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno - Área de Especialização Geral/2025) Diante dos preceitos constitucionais aplicáveis à organização dos Municípios,

- A) a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, é exercida através de manifestação de, pelo menos, um por cento do eleitorado registrado na circunscrição municipal.
- B) o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada sessão legislativa para a seguinte, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos estabelecidos na Constituição estadual.
- C) o Prefeito não perderá o mandato, caso seja empossado em outro cargo na administração direta, em virtude de concurso público, mas ficará afastado do cargo, enquanto exercer o mandato, a exemplo do que previsto para o Governador estadual.



D) a lei orgânica, obrigatória para Municípios com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, devendo ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por três quintos dos membros da Câmara Municipal.

E) a inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos, assim como as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, são similares às estabelecidas na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional.

11. (INSTITUTO CONSULPLAN/ CRP 3ª REGIÃO/Conselho Regional de Psicologia/ Assistente Organizacional/2025/Adaptada) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, por exemplo, será regulada em lei ordinária.

12. (FGV/CAGE-RS/Auditor/2025) Determinadas forças políticas do Estado Alfa almejavam que a região sudeste do seu território fosse desmembrada para formar um território federal, o que contava com considerável adesão de parte da população de Alfa e era duramente criticada por outra parte.

Ao consultarem um especialista em relação à conformidade constitucional desse objetivo, foi-lhes corretamente esclarecido que

- a) apesar de os territórios não integrarem a Federação, não há óbice constitucional à realização do objetivo almejado.
- b) na medida em que Alfa terá parte de sua autonomia política restringida, é vedada a realização do objetivo almejado.
- c) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada e a edição de lei ordinária federal.
- d) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a confluência de leis, estadual e federal, considerando que parte do território de Alfa será absorvida pela União.
- e) é possível a realização desse objetivo, mas será necessária a aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

13. (FGV/PC-MG/Médico Legista/2025) Lideranças políticas dos Municípios Alfa e Beta, situados no Estado Sigma, iniciaram um debate público no qual sustentavam que o primeiro desses municípios deveria ser incorporado ao segundo. Em razão da plena aceitação da proposta no ambiente sociopolítico, analisaram a Constituição da República de 1988 e constataram que, sem prejuízo de outras exigências previstas na ordem jurídica, a referida incorporação pressupõe

- a) a edição de leis municipais no âmbito de Alfa e Beta.
- b) o referendo das populações dos municípios envolvidos.
- c) a edição de lei complementar estadual autorizativa da incorporação.
- d) a realização pela Assembleia Legislativa de Sigma, de estudo de viabilidade municipal.



e) a realização de consulta prévia às populações dos municípios envolvidos, no período fixado em lei complementar federal.

14. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão estabelecidos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

15. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno - Área de Especialização Geral/2025) Em conformidade com a disciplina constitucional atinente à organização político-administrativa da República brasileira,

A) os Estados podem se subdividir ou se desmembrar para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar, e ratificação da população diretamente interessada, através de referendo.

B) a incorporação e o desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

C) os Municípios poderão, mediante lei complementar, instituir aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, bem como criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

D) os Estados poderão articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, dispondo em lei complementar sobre a composição dos organismos que executarão os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social.

E) União, Estados, Distrito Federal e Municípios estão impedidos de recusar fé aos documentos públicos e de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, ressalvadas hipóteses estabelecidas em lei complementar federal.

16. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) As ilhas são bens públicos que podem ser classificadas em categorias de acordo com a sua localização, implicando em diferentes titularidades. Em regra, as ilhas fluviais e lacustres pertencem:

- a) à União
- b) ao estado
- c) à federação
- d) ao município



17. (AVANÇA SP/Prefeitura de Caieiras/2025) Assinale a alternativa que contenha apenas bens que sejam expressamente reconhecidos na Constituição como da União, ainda que inseridos nos limites territoriais de Estados e Municípios:

- a) os potenciais de energia eólica, as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades tradicionais, as cavidades naturais subterrâneas, o mar territorial, os rios que banhem mais de um Estado, dentre outros.
- b) os potenciais de energia hidráulica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, os sítios arqueológicos e pré-históricos, quaisquer correntes de água que banhem mais de um Estado, dentre outros.
- c) os potenciais de energia eólica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, exceto os do subsolo, os sítios arqueológicos e pré-históricos, o mar territorial, os rios que banhem mais de um Estado, dentre outros.
- d) os potenciais de energia hidráulica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e pelas comunidades tradicionais, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e as praias marítimas, dentre outros.
- e) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, quaisquer correntes de água que banhem mais de um Município ou o Distrito Federal ou que sirvam de limites com outros países, e as praias marítimas, dentre outros.

18. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus-ES/Ouvidor Legislativo/2024) A organização político-administrativa do Brasil estabelece a divisão de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todas entidades autônomas nos termos da Constituição Federal. Além disso, a criação de novos Estados e Municípios segue critérios rigorosos. Com base nisso, avalie as proposições:

- I. A incorporação de um Estado a outro ou a sua subdivisão depende de aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e de aprovação do Congresso Nacional por lei complementar.
- II. A criação de novos Municípios não depende de consulta popular, sendo regulamentada apenas por lei estadual que determine o processo.
- III. Os Territórios Federais podem ser transformados em Estados por lei ordinária, sem necessidade de aprovação por lei complementar.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- b) Apenas a proposição III está correta.
- c) Apenas a proposição II está correta.
- d) Apenas a proposição I está correta



19. (INSTITUTO VERBENA UFG//TJ-GO/Analista Judiciário: Especialidade Contador/2024) A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 18, parágrafo 3º, que os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para formar novos Estados ou Territórios Federais, ou se anexarem a outros Estados. Qual(is) é(são) o(s) requisito(s) constitucional(is) para que essas reorganizações ocorram?

- a) Aprovação por lei complementar do Congresso Nacional, independentemente da realização de consulta à população diretamente interessada.
- b) Aprovação de lei ordinária pelo Congresso Nacional, desde que a população diretamente interessada seja consultada por meio de referendo.
- c) Aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e com a aprovação do Congresso Nacional, por meio de lei complementar.
- d) Aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, sendo dispensada a deliberação do Congresso Nacional, pois a consulta é soberana.

20. (IDECAN/SAP-CE)/Polícia Penal/2024) Texto Auxiliar:

A tolerância religiosa como garantia para o exercício de direitos humanos

É possível assumir que a diversidade é uma característica não só humana, mas também da natureza. A existência é plural, assim como nós enquanto seres humanos. E essa pluralidade afeta diversos aspectos da vida, dentre eles, as religiões e crenças.

Contudo, muitas vezes, as divergências acabam sendo motivo de desavenças, e quando o assunto é religião isso não é diferente, visto que a tolerância religiosa ainda é um princípio que não foi implementado de forma plena no mundo.

Segundo o Pew Research Center (2020), a perseguição religiosa se faz presente na maioria dos países do mundo, sendo os cristãos e os muçulmanos os grupos religiosos mais perseguidos em termos numéricos absolutos.

Essa intolerância religiosa marca uma violação contra os direitos humanos, afetando diretamente as liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

Precisamos compreender a tolerância religiosa como uma expressão dos direitos humanos, a fim de identificar o seu conceito e a sua importância na proteção da liberdade religiosa.

É cediço que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. Diante disso, tendo por base os conceitos firmados na nossa Carta Magna, assinale a alternativa correta.

- a) É vedado apenas à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de referendo, e do Presidente da República, por medida provisória.



- c) É constitucionalmente lícito aos Estados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, bem como recusar fé aos documentos públicos, desde que imperativo para a segurança nacional.
- d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
- e) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em emenda constitucional.

21. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Analista de Controle Interno/2024) Julgue o item a seguir.

A unidade da Federação implica que todos os estados e o Distrito Federal possuem a mesma autonomia legislativa e administrativa, sem distinção de competências. Isso garante a uniformidade na aplicação das leis em todo o território nacional, facilitando a governabilidade e a harmonia entre os diferentes entes federativos.

22. (AOCP/PM-PE/Polícia Militar/2024/Adaptada) Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados em cada legislatura para a subsequente, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo.

23. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Analista de Controle Interno/2024) Julgue o item a seguir.

A Constituição Federal estabelece o princípio da descentralização administrativa, garantindo autonomia política, administrativa e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal. Essa descentralização permite que os entes federativos exerçam competências próprias e promovam o desenvolvimento regional de acordo com suas peculiaridades e necessidades locais. A autonomia administrativa permite aos estados e municípios criar e gerir suas próprias estruturas administrativas e serviços públicos, adaptando-se às demandas específicas de suas populações. Já a autonomia financeira possibilita a gestão dos recursos arrecadados localmente, reduzindo a dependência dos entes federativos em relação ao governo federal.

24. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) No dia 01/03/2023, Astolfo, Prefeito do Município XXX, com a intenção de matar, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra seu desafeto, Ricardo, um comerciante local. Astolfo conseguiu fugir do local do crime e não foi preso em flagrante delito, mas responderá o processo criminal em liberdade. Em relação à responsabilidade do Prefeito Astolfo, assinale a afirmativa correta.

- a) Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar Astolfo pelo crime de homicídio.
- b) Tratando-se de crime comum, Astolfo deverá ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.



- c) Astolfo praticou crime doloso contra a vida e, conforme disposição constitucional, deverá ser julgado perante o Tribunal do Júri.
- d) O Tribunal de Justiça do Estado é competente para processar e julgar o Prefeito, especificamente, nos crimes de responsabilidade próprios.

25. (Marinha - QT/Marinha/Direito/2024) Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil na Carta Magna de 1988, assinale a opção correta.

- a) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Distrito Federal é a capital federal do Brasil.
- b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Município devem ser feitos por lei estadual, observados os requisitos previstos na Constituição Federal de 1988.
- c) A subdivisão de Estados para se anexarem a outros ou para formarem novos Estados depende de aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e do Congresso Nacional, por meio de lei.
- d) A criação de Territórios Federais, sua transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei ordinária de iniciativa privativa do Presidente da República.
- e) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ainda que sirvam de limite com outros países, são bens dos Estados.

26. (DIRENS Aeronáutica - EAGS/EEAR/Administração/2024) Avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O Brasil não é uma república.
- () O regime político é a soberania.
- () A forma de Estado adotado no Brasil é a de uma federação.
- () O parágrafo único do Art.1º da Carta da República permite concluir que em nosso Estado vigora a denominada democracia semidireta, ou participativa.

- a) V - F - F - V
- b) F - V - V - F
- c) V - V - F - F
- d) F - F - V - V

27. (FUNDATEC/CREMERS/Assistente Administrativo/2024) Com base em Meirelles (2018), analise as afirmações que seguem, relacionadas à Administração Pública:

1. O Estado, sob o prisma constitucional, é a pessoa jurídica territorial soberana.
2. O Estado é constituído de três elementos originários e indissolúveis: Povo, Território e Governo soberano.



3. Os Poderes de Estado, na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

4. Na nossa Federação, as entidades estatais, ou seja, as entidades com autonomia política, são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e os Condados.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 05.
- b) 06.
- c) 07.
- d) 08.
- e) 10.

28. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue o item seguinte.

Na Federação brasileira, apenas a República Federativa do Brasil detém soberania, ao passo que os estados-membros e os municípios gozam somente de autonomia, nos termos da repartição de competências da CF.

29. (SELECON/Prefeitura de Sapezal/GCM - Guarda Civil Municipal/2024) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. Esses fenômenos devem ocorrer mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e:

- a) do Senado Federal, por Lei Complementar
- b) da Câmara dos Deputados, por Lei Ordinária
- c) do Congresso Nacional, por Lei Complementar
- d) por Emenda Constitucional, apresentada pelo Presidente da República

30. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Analista de Banco de Dados/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a reintegração de um Território Federal ao estado de origem depende de:

- a) lei ordinária, votada na Assembleia Legislativa estadual.
- b) emenda constitucional, votada no Congresso Nacional.
- c) lei complementar, votada no Congresso Nacional.
- d) lei complementar, votada na Assembleia Legislativa estadual.



31. (IBADE/Prefeitura de Jarú/Auditor Fiscal/2024) Assinale a alternativa que indica qual é o critério utilizado para a criação de novos Estados no Brasil, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.

- a) Referendo popular;
- b) Plebiscito;
- c) Decisão do Congresso Nacional;
- d) Decisão do Presidente da República;
- e) Decisão do Supremo Tribunal Federal.

32. (IBAM/Câmara Municipal de Cabo Frio/2024) Com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro, a Constituição Federal dispõe que:

- a) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- b) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual.
- c) é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios toda forma de colaboração com cultos religiosos ou igrejas.
- d) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, mediante aprovação das Assembleias Legislativas dos Estados afetados.

33. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

A organização político-administrativa do Brasil compreende apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, excluindo os Municípios, que não são considerados entes autônomos, segundo a Constituição Federal.

34. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Analista em Gestão Municipal/2024) O Município Beta se notabilizou como importante polo turístico de uma região brasileira, fazendo que o ensino profissionalizante fosse direcionado ao atendimento dessa importante atividade econômica. Com o objetivo de realizar o aproveitamento dessa mão de obra especializada, de modo a alcançar o pleno emprego, foi editada a Lei no Y, dispondo que as sociedades empresárias, que admitissem pessoas residentes no Município Beta há mais de 5 (cinco) anos, receberiam benefícios fiscais. Irresignado com o teor da Lei no Y, Antônio consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade desse diploma normativo com a Constituição da República, sendo-lhe corretamente informado que esse diploma normativo

- a) afronta a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre turismo.
- b) estabelece preferência indevida entre brasileiros, o que é vedado pela ordem constitucional.



- c) foi editado com base na competência do Município Beta para legislar sobre assuntos de interesse local.
- d) somente será considerada constitucional caso a sua edição tenha sido antecedida de prévio estudo de impacto financeiro.
- e) somente será considerado constitucional caso esteja lastreado nas normas gerais sobre interesse local editadas pela União.

35. (IADES/EMATER-DF/Direito/2024) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro de que tratam os arts. 18 e 19 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei ordinária.
- b) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- c) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é permitido recusar fé aos documentos públicos.
- d) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é permitido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- e) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sem autonomia, nos termos da Constituição Federal.

36. (IDECAN/ALE-PI/Analista Legislativo - Controle Interno/2024) À luz da Constituição Federal, no que concerne à Instituição do Estado, podemos considerar que

- a) é vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros.
- b) é permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, recusar fé aos documentos públicos.
- c) os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Lei Ordinária.
- d) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
- e) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.



37. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Auditor-Fiscal de Tributos Municipais/2024) Um projeto de lei de iniciativa do Prefeito do Município WWW, que trata da majoração do subsídio dos vereadores municipais, foi aprovado pela casa legislativa respectiva, com previsão expressa de sua aplicabilidade já na legislatura vigente. Considerando o fato narrado e as disposições constitucionais sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- a) A lei que tem por objeto fixar o subsídio dos vereadores terá vigência e aplicabilidade na mesma sessão legislativa
- b) O Prefeito não possui legitimidade para propor projeto de lei que tenha como objeto a fixação dos subsídios dos vereadores.
- c) A lei que tem por objeto fixar o subsídio dos vereadores terá vigência na data de sua publicação, mas só poderá ser aplicada no ano seguinte.
- d) Além do Prefeito, possui legitimidade para propor projeto de lei para fixar o subsídio dos vereadores, um terço, pelo menos, dos membros da Câmara Municipal.

38. (AOCP/PM-PE/Segundo Tenente da Polícia Militar/2024/Adaptada) A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no último domingo de outubro, em primeiro turno, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores.

39. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Apoio Especializado – Administração/2024) Pedro, estudante de direito, foi questionado por seu professor em relação às fases do processo legislativo para a elaboração de uma lei orgânica municipal. De acordo com Pedro:

- (1) o projeto deve ser aprovado em dois turnos de votação;
- (2) pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal; e
- (3) com a sanção do chefe do Poder Executivo.

Ao analisar as afirmações de Pedro em relação ao processo legislativo, o professor observou, corretamente, que:

- a) todas estão certas;
- b) apenas a afirmação 2 está certa;
- c) apenas a afirmação 3 está certa;
- d) apenas a afirmação 1 e 2 estão certas;
- e) apenas a afirmação 1 e 3 estão certas.

40. (AOCP/DEPEN-PR/Polícia Penal/2024) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, compreende:

- a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
- b) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.



- c) a Presidência da República, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- d) o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Conselho Nacional de Justiça.
- e) a Presidência da República e os Ministérios.

41. (FGV/TJ-RR/Técnico Judiciário/2024) As opções a seguir apresentam bens da União, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos originários.
- b) Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.
- c) Terras de Mata Atlântica.
- d) Cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-histórico.
- e) Lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países.

GABARITO

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Letra D | 27. Letra B |
| 2. Letra B | 28. Item correto |
| 3. Letra B | 29. Letra C |
| 4. Letra D | 30. Letra C |
| 5. Letra B | 31. Letra B |
| 6. Letra E | 32. Letra A |
| 7. Letra B | 33. Item errado |
| 8. Item correto | 34. Letra B |
| 9. Letra E | 35. Letra B |
| 10. Letra C | 36. Letra D |
| 11. Item errado | 37. Letra B |
| 12. Letra A | 38. Item errado |
| 13. Letra E | 39. Letra D |
| 14. Item correto | 40. Letra B |
| 15. Letra B | 41. Letra C |
| 16. Letra A | |
| 17. Letra B | |
| 18. Letra D | |
| 19. Letra C | |
| 20. Letra D | |
| 21. Item errado | |
| 22. Item errado | |
| 23. Item correto | |
| 24. Letra A | |
| 25. Letra B | |
| 26. Letra D | |



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC/Prefeitura Porto Alegre/GCM-Guarda Civil Municipal/2025) Atualmente, a cidade de Porto Alegre/RS está com mais de um milhão, trezentos e cinquenta mil habitantes, sendo que a quantidade de vereadores é proporcional à população. De acordo com a CRFB, qual é a quantidade de vereadores para essa faixa de habitantes?

- a) 20.
- b) 25.
- c) 30.
- d) 37.
- e) 40.

2. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025) Um município situado em uma região de mata atlântica no Brasil, ao perceber o aumento da manipulação ambiental em áreas de preservação, decide regulamentar atividades de impacto ambiental dentro de seu território, elaborando normas próprias de fiscalização e licenciamento para empreendimentos que afetam diretamente a fauna e a flora locais. No entanto, alguns empresários do setor imobiliário contestaram a regulamentação municipal, alegando que apenas a União possui competência para legislar sobre o meio ambiente.

Com base na situação hipotética descrita, conforme a interpretação da Constituição Federal de 1988 quanto às competências dos entes federativos para legislar sobre a proteção ambiental, assinale a afirmativa correta.

- A) A competência para legislar sobre o meio ambiente é privativa dos Estados e da União, sendo permitida ao município apenas a função de fiscalização e execução de atividades administrativas.
- B) O município possui competência para legislar de forma complementar sobre meio ambiente, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.
- C) O município não possui competência para legislar sobre o meio ambiente, pois tal competência é exclusiva da União, sendo inconstitucional qualquer regulamentação ambiental por parte dos municípios.
- D) Apenas a União e os Estados possuem competência legislativa concorrente em matéria ambiental, sendo vedado ao município qualquer elaboração normativa cuja matéria seja de conteúdo ambiental.
- E) O município possui competência privativa para legislar sobre o meio ambiente em seu território, com fundamento na predominância do interesse local, estabelecendo normas gerais que prevalecem sobre as da União e dos Estados.

3. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Um grupo de deputados federais iniciou discussões em relação à conformidade constitucional, ou não, de uma proposição legislativa que



tencionavam apresentar, com o objetivo de autorizar os estados e o Distrito Federal a exercerem competências legislativas privativas da União.

Após analisar a Constituição da República, o grupo entendeu, corretamente, que a referida proposição é:

- A) constitucional, desde que tenha a forma de lei delegada;
- B) constitucional, desde que tenha a forma de projeto de lei complementar;
- C) inconstitucional, pois as competências legislativas privativas são indelegáveis;
- D) inconstitucional, pois a iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo;
- E) constitucional, pois os estados e o Distrito Federal podem suplementar as normas editadas pela União.

4. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) No sistema constitucional de repartição de competências, são reservadas à União as competências que não lhe sejam vedadas pela CF e que não tenham sido atribuídas a estados e municípios.

5. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei municipal que disponha sobre o uso de linguagem neutra em instituições de ensino localizadas no Município será

- A) constitucional, desde que se restrinja a instituições de ensino da rede pública municipal, por se tratar de aspecto inerente à capacidade de auto-organização do Município.
- B) inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
- C) constitucional, por se tratar de exercício regular da competência legislativa do Município para legislar sobre interesse local.
- D) inconstitucional, por violar competência do Estado para suplementar legislação federal em matéria de educação.
- E) constitucional, por versar sobre matéria sujeita à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

6. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Controladoria Geral do Município/Auditor de Controle Interno/Direito/2025) Ao definir a organização político-administrativa do Estado brasileiro, o constituinte determinou que o Município:

- a) pode explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
- b) são bens dos municípios, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
- c) poderá suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.



d) os municípios poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

7. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais - Economia ou Contabilidade/2025) A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Embora seja competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, ela pode, mediante lei ordinária federal, autorizar que os demais entes federados legislem sobre questões específicas a respeito dessa matéria.

8. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Analista em Finanças Públicas – Especialidade: Econômico-Financeira/2025) A respeito da organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

A) Lei complementar federal poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias cuja competência legislativa seja privativa da União.

B) A organização político-administrativa da federação brasileira compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios, todos autônomos, nos termos da CF.

C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ocorrerão por lei complementar federal, após a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, aos munícipes diretamente interessados.

D) No âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual no que lhe for contrária.

E) Cabe aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

9. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Após ampla mobilização popular, o Município *Alfa* editou a Lei municipal nº X, dispondo que os jovens de até vinte e um anos de idade teriam direito a concessão de desconto de 50% sobre o preço do ingresso cobrado por casas de diversões situadas em seu território. Esse diploma normativo foi muito festejado no ambiente social, pois nem a legislação do Estado em cujo território *Alfa* está situado nem a legislação da União contêm preceito similar. Apesar disso, a associação dos empresários do setor, os quais teriam seus lucros reduzidos, criticou duramente a Lei municipal nº X, tendo solicitado que um especialista analisasse a sua conformidade constitucional, mais especificamente se *Alfa* poderia legislar sobre a matéria.

Assinale a opção que apresenta o esclarecimento correto dado à associação.

(A) Compete privativamente à União legislar sobre produção e consumo, logo, a Lei municipal nº X é inconstitucional nesse aspecto.



- (B) O Município *Alfa* somente tem competência para legislar sobre a matéria se houver lei complementar federal autorizativa.
- (C) Todos os entes federativos possuem competência legislativa comum para legislar sobre lazer, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.
- (D) Se trata de típico interesse local, logo, *Alfa* tem competência privativa para legislar sobre a matéria, o que torna a Lei municipal nº X constitucional nesse aspecto.
- (E) O Município *Alfa* pode suplementar a legislação federal e estadual em matéria de direito econômico, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.

10. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Analista Judiciário - Especialidade Administrador/2025) Analise as situações hipotéticas a seguir apresentadas.

I . Suponha-se que lei da União tenha estabelecido normas gerais sobre custas dos serviços forenses; nesse caso, o exercício de tal competência legislativa pela União não exclui a competência suplementar do Estado de Rondônia com relação à temática abordada na legislação.

II . José Guaporé foi recentemente eleito para o cargo de Deputado do Estado de Rondônia; é correto afirmar que terá mandato de quatro anos, a ele se aplicando, dentre outras, as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, licença e impedimentos.

III . A empresa XYZ, estabelecida em Guajará-Mirim/RO, é parte legítima, nos termos da Constituição Federal, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.

IV . Aponiã Cabixi, cidadão rondoniense reconhecidamente pobre na forma da lei, tem direito fundamental ao registro civil de casamento de forma gratuita; a gratuidade também deve ser aplicada na eventualidade de Aponiã vir a impetrar habeas data perante o Poder Judiciário.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

11. (Instituto Consulplan/TJ-RO/Técnico Judiciário/2025) Com base no texto constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta sobre a distribuição de competências dentre os entes federativos.

- A) Por se tratar de direito fundamental é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.



- B) Compete à União, exclusivamente, permitir, nos casos previstos em lei ordinária, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.
- C) A competência administrativa exclusiva da União pode ser delegada aos Estados e Municípios por meio de lei complementar, desde que haja autorização expressa do Congresso Nacional.
- D) Inexistindo lei federal sobre normas gerais relativas à responsabilidade por dano ao meio ambiente, os Estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
- E) Vige no regime constitucional federativo brasileiro o princípio da hierarquia entre os entes federados, que estabelece que, havendo conflito entre os seus interesses, devem prevalecer os da União, por serem mais amplos.

12. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei municipal que disponha sobre mecanismos de proteção à criança e ao adolescente em âmbito local será

- A) inconstitucional, por não dispor o Município de autonomia para legislar sobre a matéria, sujeita à competência legislativa exclusiva de União e Estados.
- B) inconstitucional, por violar competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
- C) constitucional, desde que não afronte legislação federal ou estadual.
- D) constitucional, desde que haja lei complementar federal que autorize Estados e Municípios a legislar sobre questões específicas da matéria.
- E) inconstitucional, por violar competência do Estado para suplementar legislação federal em matéria de competência legislativa concorrente.

13. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera-se exercício regular de competência legislativa municipal, visando à defesa de interesse do consumidor, em âmbito local, sem que haja ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a

- A) delimitação de área em que se impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo.
- B) proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual remunerado mediante uso de carros por motoristas cadastrados em aplicativo.
- C) obrigatoriedade de supermercados e estabelecimentos similares prestarem a seus clientes serviços de acondicionamento ou embalagem das compras.
- D) fixação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais de determinado ramo dentro da área municipal.
- E) obrigatoriedade da inclusão de bebidas alcoólicas produzidas no Município nas cartas de bares, restaurantes e hotéis estabelecidos na área municipal.



14. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) É competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional.

15. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/2025) Os estados-membros não detêm competência administrativa para explorar loterias, pois é competência exclusiva da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, o que obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos outros entes federativos.

16. (AVANÇASP/Prefeitura de Laranjal Paulista-SP/Orientador Jurídico Social/2024) Para a composição das Câmaras Municipais, o limite máximo de vereadores, nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes será de:

- a) 5 (cinco) vereadores.
- b) 9 (nove) vereadores.
- c) 11 (onze) vereadores.
- d) 15 (quinze) vereadores.
- e) 17 (dezessete) vereadores.

17. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus/Controlador Interno Legislativo/2024) A Constituição Federal previu regras específicas para os Municípios. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.

() O julgamento do Prefeito será feito perante o Tribunal de Justiça.

() A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, será feita através de manifestação de, pelo menos, dez por cento do eleitorado.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – F – F.
- d) V – V – F.

18. (IBGP/MPE-MG/2024) O exame da constitucionalidade da legislação municipal, à luz da Constituição da República e dos posicionamentos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, permite concluir como INCORRETO:



- a) O Município tem competência legiferante em matéria de segurança pública, com fundamento no artigo 30 da Constituição.
- b) A lei municipal que obriga supermercado a contratar funcionário para prestação de serviço de acondicionamento ou embalagem de compras não se amolda ao princípio da livre iniciativa.
- c) O Município, observados os limites constitucionalmente previstos, pode normatizar o combate à poluição em seu território, com lastro na competência comum prevista no artigo 23 da Constituição.
- d) A lei municipal que disciplina o funcionamento do comércio aos finais de semana não extrapola a competência legiferante para disciplinar assuntos de interesse local.
- e) O Município tem competência suplementar para legislar sobre saúde, não afrontando a Constituição lei que obriga centro comercial a proteger a saúde de consumidores, mediante a instalação de ambulatório médico no local.

19. (LEGALLE/Prefeitura de Mostardas/Contador/2024) A questão se refere à Constituição Federal. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano é uma das competências que o texto constitucional apresenta aos Municípios. São outras dessas competências:

I. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, do Estado e do Distrito Federal, serviços de atendimento à saúde da população.

II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

III. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e do Distrito Federal.

Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

- a) A assertiva I não está incorreta, a assertiva II não está correta e a assertiva III não está incorreta.
- b) A assertiva I não está incorreta, a assertiva II não está incorreta e a assertiva III não está correta.
- c) A assertiva I não está correta, a assertiva II não está correta e a assertiva III não está incorreta.
- d) A assertiva I não está correta, a assertiva II não está incorreta e a assertiva III não está correta.

20. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Remoção/2024) A competência legislativa sobre normas gerais de Direito Tributário pertence

- a) aos Estados, apenas.
- b) aos Municípios, aos Estados e à União.
- c) aos Estados e aos Municípios, apenas.



d) à União, apenas

21. (ADM&TEC/Prefeitura de Brejó de Madre de Deus-PE/2024) O artigo 30 da Constituição Federal estabelece as competências municipais, ou seja, as responsabilidades que os municípios têm no âmbito da Administração Pública. Esse artigo detalha as áreas em que os municípios devem atuar. Assinale qual das alternativas não compete aos municípios:

- a) legislar sobre assuntos de interesse local;
- b) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
- c) legislar sobre direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
- d) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

22. (SELECON/Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT/2024) Em tempos de campanhas eleitorais, os Deputados de vários estados da federação pretendem majorar o número de ocupantes das Câmaras Municipais. Essa iniciativa, no entanto, não pode prosperar, pois a Constituição Federal estabelece que:

- a) existe número definido de vereadores, a depender da população de cada município
- b) cabe aos Estados e municípios escolher, de comum acordo, o número de parlamentares locais
- c) compete à União, por lei complementar, estabelecer o número de vereadores de cada município
- d) compete a cada município determinar o número dos vereadores locais, a depender do orçamento
- e) cabe à Câmara de Vereadores, a cada legislatura, estabelecer o aumento ou a diminuição do número de parlamentares locais

23. AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à organização do Estado.

- a) Observados os demais requisitos constitucionais, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios dependem de consulta prévia às populações envolvidas, mediante referendo.
- b) São bens dos Estados-membros, dentre outros previstos na Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- c) Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, entretanto, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas da matéria.
- d) Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados em cada legislatura para a subsequente, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo



e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, salvo nos casos de culpa.

24. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) Conforme estipulado no Art. 29, IV, da Constituição Federal, qual é o limite máximo de vereadores permitido para um município com mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes?

- a) 21 vereadores.
- b) 23 vereadores.
- c) 25 vereadores.
- d) 27 vereadores.

25. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) Analise as seguintes afirmações sobre o mandato dos membros eleitos do poder executivo e legislativo municipal conforme a Constituição Federal:

I. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores são eleitos simultaneamente para um mandato de cinco anos.

II. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devem suceder.

III. A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Está correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

26. (IDESG/Prefeitura Irupi/Analista Tributário/2024) De acordo com o Art. 29-A da Constituição Federal, qual é o percentual máximo da receita do município que pode ser destinado ao Poder Legislativo Municipal para municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes?

- a) 4,5%.
- b) 5%.
- c) 6%.
- d) 7%.



27. (FCC/TRT-11ª Região/ Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), lei estadual que disponha sobre a contratação de aprendizes por empresas que participem do Programa Jovem Aprendiz no âmbito do Estado será

- a) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.
- b) constitucional, por legislar de modo a atender a suas peculiaridades em matéria de competência concorrente.
- c) constitucional, desde que se trate de lei complementar e que se restrinja a questões específicas da matéria.
- d) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de reclamação perante o STF, uma vez que contraria tese fixada em sede de repercussão geral.
- e) inconstitucional, por invadir competência legislativa privativa da União, cabendo ser objeto de reclamação perante o STF, uma vez que contraria súmula vinculante existente sobre a matéria.

28. (SELECON/Câmara de Rondonópolis-MT/Analista Legislativo-Biblioteconomia/2024) Mediante lei municipal, observada a legislação estadual, poderá ser criado, modificado, organizado ou suprimido um distrito político administrativo. As condições para que um território se constitua, modifique, organize ou suprima um distrito serão definidas em:

- a) Plebiscito
- b) Lei Ordinária
- c) Decreto Municipal
- d) Lei Complementar

29. (COTEC FADENOR/Prefeitura de Pirapora-MG/Analista Jurídico/2024) - Leia o trecho a seguir para responder à questão:

Tradicionalmente, conforme Braga (2021), havia uma discussão doutrinária no que diz respeito a reconhecimento de municípios serem, ou não, entidades federadas. A doutrina majoritária, assim como a jurisprudência, são firmes no sentido de que os municípios são sim entes federados, já que estão expressamente rotulados e tratados na Constituição Federal de 1998, constituindo, dessa forma, o federalismo brasileiro tricotômico. (BRAGA, Francisco. Direito constitucional grifado. Salvador: Editora JusPodivm, 2021. Adaptado).

Assinale a alternativa CORRETA sobre os municípios.

- a) O município é regido por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, que a promulga, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.
- b) O prefeito municipal pode incorrer no crime de responsabilidade e o seu julgamento se dará perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).



- c) Os subsídios do prefeito, do seu vice e dos secretários municipais dependem de lei para serem fixados, e esta lei é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.
- d) A fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
- e) As eleições para o Parlamento Municipal observam o sistema proporcional, sendo que as eleições para o Poder Executivo Municipal devem observar o sistema majoritário, com a possibilidade de segundo turno apenas aplicável aos municípios com mais de 200 (duzentos) mil habitantes.

30. (SELECON /Prefeitura Sapezal-MT/2024) Adramalec, líder comunitário, conseguiu, com o apoio de vários setores da sociedade local, preencher os requisitos para emancipação do distrito Solar, transformado em município. Com essa transformação, há necessidade de se organizar o estatuto normativo fundamental. Nos termos da Constituição Federal, o município reger-se-á por lei orgânica, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, votada em:

- a) dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias
- b) três turnos, com o interstício mínimo de dez dias
- c) dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias
- d) três turnos, com o interstício mínimo de quinze dias

31. (UNIVIDA/Câmara Municipal de Guaratuba-PR/Assistente Administrativo/2024) A Constituição Federal do Brasil apresenta a forma de organização dos Municípios, tratando das questões administrativas, legislativas e financeiras. Analise as afirmativas abaixo que tratam dos dispositivos constitucionais que versam sobre a organização político-administrativa dos Municípios:

I - Municípios com até 100.000 (cem mil) habitantes podem destinar até 7% (sete por cento) da receita tributária e de transferências para o total das despesas de pessoal do Poder Legislativo Municipal.

II - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

III - A Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Estão corretas:

- a) Somente as afirmativas I e II.
- b) Somente as afirmativas I e III.
- c) Somente as afirmativas II e III.
- d) Todas as afirmativas.



32. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/Analista Administrativo/2024) A Constituição Federal se ocupou de organizar cada um dos entes federativos. Especificamente sobre a organização dos municípios, conforme o texto constitucional, analise as alternativas e assinale a opção CORRETA:

- a) Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal, estadual e municipal.
- b) As contas dos Municípios ficarão, durante noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
- c) A fiscalização do Município será exercida pelos Tribunais de Contas, mediante controle externo, com auxílio do Poder Legislativo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
- d) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.
- e) A criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais dependerá de autorização dos Tribunais de Contas dos Estados a que o município pertença.

33. (IBAM/Câmara Municipal de Cabo Frio-RJ/Assistente Jurídico/2024) É competência dos Municípios, prevista na Constituição Federal de 1998:

- a) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação técnica e superior.
- b) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
- c) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, serviço público de transporte coletivo intermunicipal.
- d) legislar, em complementação às normas federais e estaduais, sobre assuntos de interesse nacional.

34. (IDECAN/ALEPI/Administrativo/Técnico Legislativo/2024) No Estado do Piauí, o Município X possui 12.000 (doze mil) habitantes, o Município Y possui 10.000 (dez mil) habitantes e o Município Z possui 9.000 (nove mil) habitantes. Nesse caso, pode-se afirmar que

- a) As Câmaras Municipais dos Municípios X, Y e Z podem ser compostas respectivamente por, no máximo, 9 (nove) Vereadores.
- b) As Câmaras Municipais dos Municípios X, Y e Z podem ser compostas respectivamente por, no mínimo, 11 (onze) Vereadores.
- c) A Câmara Municipal do Município Z pode ser composta por até 15 (quinze) vereadores.
- d) A Câmara Municipal do Município Y pode ser composta por, no máximo, 17 (dezessete) vereadores.



e) A Câmara Municipal do Município X pode ser composta por até 21 (vinte e um) vereadores.

35. (VUNESP/TJ-SP/Notário e Registrador - Provimento/2024) Em matéria de competência legislativa, nos termos das disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que compete

- a) concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre desapropriação.
- b) concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre desapropriação.
- c) privativamente à União legislar sobre desapropriação.
- d) concorrentemente à União e aos Municípios legislar sobre desapropriação.

36. (Instituto Consulplan/DPE-PR/Analista Defensoria Pública/2024) Em determinada Lei Orgânica de Município do Paraná encontra-se o seguinte dispositivo: "Artigo X – Ficam vedadas em todas as dependências das instituições da rede municipal de ensino a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo 'gênero' ou 'orientação sexual'." Levando-se em conta o regramento constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta.

- a) O tema admite a suplementação da legislação federal, objetivando a regulamentação de interesse local.
- b) A constitucionalidade de tal dispositivo não poderá ser debatida no âmbito de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- c) A disciplina concernente aos assuntos que podem constar de diretrizes curriculares demanda tratamento uniforme em todo o país, de modo que deve ser veiculada por normas de caráter nacional.
- d) A norma é inconstitucional sob o fundamento de que, a despeito de não haver regramento federal sobre o assunto, a Constituição defere somente aos Estados a possibilidade de exercer a competência legislativa plena na hipótese.

37. (FGV/TCE-GO/Analista de Controle Externo/2024) O Estado Alfa editou a Lei nº X, em matéria de competência legislativa concorrente com a União, em momento no qual este ente federativo ainda não tinha editado nenhuma norma a respeito da temática. Apesar desse diploma normativo ter sido enaltecido pela coletividade, muitos argumentavam com a sua inconstitucionalidade. À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar que o Estado Alfa

- a) não poderia ter editado a Lei nº X enquanto a União não legislasse sobre a temática.
- b) somente poderia legislar sobre a temática se houvesse lei complementar autorizando-o.
- c) editou corretamente a Lei nº X, e, caso colida com norma geral que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz.



d) tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X será tida como revogada quando sobrevier a lei da União.

e) pode legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X tem preeminência, no âmbito do seu território, em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União.

38. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2024) A Lei Complementar nº X (LCX), do estado Alfa, com o objetivo de ampliar os canais de acesso aos órgãos de segurança pública e facilitar a investigação penal, conferiu à Defensoria Pública o poder de requisitar a instauração de inquérito policial. A medida, muito comemorada por alguns setores da sociedade, foi criticada por outros. Considerando a divisão constitucional de competências entre os entes federativos, é correto afirmar que:

a) compete privativamente à União legislar sobre processo penal;

b) o estado Alfa pode suplementar as normas da União sobre a Defensoria Pública;

c) o estado Alfa pode legislar concorrentemente com a União sobre procedimentos em matéria penal;

d) compete apenas ao estado Alfa, no exercício de sua competência residual, legislar sobre Defensoria Pública;

e) a assistência aos necessitados, em suas distintas formas de expressão, é de competência comum da União e dos estados.

GABARITO

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Letra D | 20. Letra D |
| 2. Letra B | 21. Letra C |
| 3. Letra B | 22. Letra A |
| 4. Item Errado | 23. Letra C |
| 5. Letra B | 24. Letra B |
| 6. Letra C | 25. Letra C |
| 7. Item Errado | 26. Letra A |
| 8. Letra A | 27. Letra D |
| 9. Letra E | 28. Letra D |
| 10. Letra A | 29. Letra D |
| 11. Letra D | 30. Letra A |
| 12. Letra C | 31. Letra A |
| 13. Letra D | 32. Letra D |
| 14. Item Errado | 33. Letra B |
| 15. Item Errado | 34. Letra A |
| 16. Letra B | 35. Letra C |
| 17. Letra D | 36. Letra C |
| 18. Letra E | 37. Letra C |
| 19. Letra D | 38. Letra A |



LISTA DE QUESTÕES

1. (IBAM/Câmara de Bebedouro-SP/2025) O Presidente da República decretou intervenção federal em um estado da federação para garantir a ordem pública. Essa intervenção:

- a) depende de aprovação prévia do Congresso Nacional para ser válida.
- b) não pode ocorrer em estados-membros, sendo limitada aos municípios.
- c) pode ser decretada diretamente pelo Presidente, mas deve ser submetida ao Congresso Nacional em até 24 horas.
- d) é válida apenas se aprovada pelo Supremo Tribunal Federal antes de sua execução.

2. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) Foi identificada uma grave crise política no Município Beta, localizado no território do Estado Sigma e no qual está situado um importante porto nacional, de grande relevância estratégica para a exportação de determinado gênero alimentício. Por essa razão, diversas estruturas orgânicas federais se reuniram com o objetivo de apresentar ao Presidente da República proposta de decretação de intervenção federal no referido município. Com isso, almejaram evitar possíveis impactos na balança comercial brasileira. Ao fim da reunião, concluiu-se corretamente que

- A) a decretação da intervenção pressupõe prévia autorização do Supremo Tribunal Federal.
- B) em razão do nível federativo no qual os fatos ocorreram, a União não pode decretar a intervenção.
- C) a intervenção pode ser decretada, considerando que a narrativa não descreve típico interesse local.
- D) a decretação da intervenção pressupõe requerimento nesse sentido do Chefe do Poder Executivo de Beta.
- E) a intervenção pode ser decretada pelo Presidente da República independentemente da provocação de outro órgão.

3. (MPF/PGR/2025) Analise as seguintes assertivas:

I - A autonomia dos Estados-membros da Federação compreende a capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração.

II - O Presidente da República dispõe da faculdade de realizar a intervenção federal em Estado-membro, quando solicitada por algum dos Tribunais superiores do país, visando a assegurar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado na Corte solicitante.

III - As hipóteses de intervenção do Estado-membro nos Municípios situados no seu território estão previstas de modo taxativo na Constituição Federal.

IV - Em virtude do princípio da simetria, todas as normas de organização dos Poderes da União dispostas expressamente na Constituição Federal devem ser tidas como de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.



Assinale a opção correta:

- a) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
- b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
- c) Estão corretas apenas as assertivas II, III.
- d) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.

4. (FGV/TCE-RR/Analista Administrativo/2025) Foi divulgado em diversos meios de comunicação social que o estado Alfa não tinha repassado aos municípios situados em seu território, no prazo devido, 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, receita que, por imperativo constitucional, pertence aos municípios. Essa situação gerou grande insatisfação junto às lideranças partidárias e foi iniciado um movimento de âmbito nacional para que fosse decretada a intervenção da União em Alfa. Nesse caso é correto afirmar que a situação descrita

- a) configura hipótese de intervenção espontânea, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo decreto após a sua edição.
- b) configura hipótese de intervenção provocada, cabendo ao Congresso Nacional autorizar a expedição do respectivo decreto.
- c) não pode acarretar a decretação de intervenção federal, considerando tratar-se de mero descumprimento de obrigação financeira.
- d) pode acarretar a intervenção, o que pressupõe o ajuizamento de ação direta interventiva e o seu correlato provimento pelo Supremo Tribunal Federal.
- e) configura hipótese de intervenção solicitada, exigindo a provocação de um dos municípios afetados pela ausência de repasse das receitas tributárias.

5. (MPE-SP/2025) A respeito da intervenção federal, mecanismo de estabilidade constitucional que suspende temporariamente a autonomia de um ente federativo, assinale a alternativa correta, conforme a Constituição Federal.

- a) Submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, o decreto de intervenção, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no prazo de quarenta e oito horas.
- b) A União intervirá nos Estados e no Distrito Federal em hipótese de comoção grave de repercussão nacional.
- c) Desde que suficiente ao reestabelecimento da normalidade e limitado a suspender a execução do ato impugnado, o decreto de intervenção da União nos Estados para prover a execução de decisão judicial dispensa a apreciação pelo Congresso Nacional.
- d) O decreto de intervenção da União nos Estados para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação independe de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo impedido.



e) O Estado intervirá em seus Municípios quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por doze meses consecutivos, a dívida fundada.

6. (IMPARH/PGM-Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) Com massiva adesão da população, o prefeito do Município de Sobral, situado no Estado do Ceará, declarou a independência do território municipal, criando um novo país. Por força dessa situação, o Presidente da República decidiu pela decretação da intervenção federal no Município. Sobre a natureza jurídica do decreto interventivo federal, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

a) A não intervenção é um dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, portanto, a situação está juridicamente consolidada e nada pode ser revertido.

b) O Estado do Ceará poderá decretar a intervenção federal em Sobral.

c) A União poderá decretar intervenção federal em Sobral para garantir a manutenção da integridade nacional.

d) Considerando que Sobral encontra-se situado no Estado do Ceará, não há previsão constitucional para a decretação de intervenção federal em município localizado em estado-membro.

7. (FGV/PME-RJ/Oficial/2024) Como o município Beta, situado no território do estado Alfa, não vinha pagando há três exercícios financeiros a dívida pública com prazo para amortização superior a doze meses, foi cogitada a possibilidade de o governador do estado decretar a intervenção estadual em Beta. Ao consultar a Procuradoria-geral do Estado, foi corretamente esclarecido ao chefe do Poder Executivo estadual que a decretação da intervenção:

a) pode ocorrer na modalidade voluntária;

b) pressupõe o ajuizamento de ação própria;

c) exige requisição do Tribunal de Justiça de Alfa;

d) depende de solicitação da Câmara Municipal de Beta;

e) está condicionada à representação da Assembleia Legislativa de Alfa.

8. (IDCAP/Câmara Municipal de São Mateus-ES/Analista Legislativo/2024) Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese constitucional em que um Estado Federado poderá intervir nos Municípios nele localizados:

a) O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Lei Orgânica Municipal, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

b) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por três anos consecutivos, a dívida fundada.



- c) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
- d) Não forem prestadas contas devidas, em 30 dias.

9. (FGV/TJ-SC/Analista Jurídico/2024) Diversas organizações da sociedade civil organizada peticionaram ao governador do estado Alfa solicitando que fossem adotadas as medidas necessárias para a decretação de intervenção estadual no município Beta. A solicitação decorria do fato de, há três exercícios financeiros, não serem prestadas as contas devidas, conforme prescrito em lei. Ao consultar o procurador-geral do estado em relação à possibilidade, ou não, de ser decretada a intervenção almejada, foi corretamente informado ao chefe do Poder Executivo que:

- a) é necessário provimento de ação interventiva, pelo Tribunal de Justiça, de legitimidade privativa do Ministério Público;
- b) é possível a decretação da intervenção, pelo governador do estado, após prévia aprovação pela Assembleia Legislativa;
- c) a não apresentação de contas enseja a tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas, não a decretação da intervenção;
- d) é possível a decretação da intervenção, pelo governador do estado, independente de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça;
- e) é necessário o provimento de ação interventiva, pelo Tribunal de Justiça, de legitimidade disjuntiva e concorrente entre o Ministério Público e o governador do estado.

10. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Direito/2024) Determinado município deixou de pagar dívida fundada pelo período de um ano, inexistindo motivo de força maior. O Governador do Estado deseja realizar a intervenção estadual nos municípios diante tal situação. Sobre esse cenário, marque a alternativa correta.

- a) A Constituição Federal apresenta que a situação narrada é motivo para a realização da intervenção estadual.
- b) Conforme a Constituição Federal, a intervenção federal só poderia ocorrer se a dívida ocorresse por mais de cinco anos consecutivos.
- c) Trata-se de uma situação em que as contas não foram devidamente prestadas, portanto, é possível a realização da intervenção estadual.
- d) Para realizar a intervenção estadual, o Governador do estado deveria esperar mais um ano consecutivo de continuidade da situação narrada.
- e) A Constituição Federal apresenta que não é possível a realização de intervenção estadual em município, em nenhuma circunstância.

11. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2024) Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade



do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). É razão apta a autorizar intervenção federal a necessidade de repelir grave perturbação da ordem pública, causada pela violação dos direitos humanos por determinado estado ou pelo Distrito Federal.

12. (FGV/TJ-SC/2024) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes foram questionados a respeito da funcionalidade dos denominados “princípios constitucionais sensíveis”, mais especificamente se a sua infringência apresenta características similares na perspectiva da decretação da intervenção nos estados ou nos municípios. O grupo Alfa sustentou que a ação direta interventiva é essencial para a decretação da intervenção em município em razão da não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. O grupo Beta defendeu que a decretação de intervenção em município, em situações que correspondem à violação aos referidos princípios, reproduzidos inclusive na Constituição Estadual, pode ser provocada ou espontânea. Por fim, o grupo Gama sustentou que a decretação de intervenção em estado, em razão da afronta aos princípios constitucionais sensíveis, sempre se dá na modalidade provocada. Ao final, os jurados concluíram, corretamente, em relação às conclusões dos referidos grupos, que:

- a) todas estão erradas;
- b) apenas a de Beta está certa;
- c) apenas a de Gama está certa;
- d) apenas as de Alfa e Gama estão certas;
- e) apenas as de Beta e Gama estão certas.

13. (IDECAN/MPA/Profissional de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Direito/2024) Suponhamos que o Brasil passe a sofrer invasão estrangeira em seu território por país vizinho que tem o intuito de incorporar tal área ao seu território. Diante disso, uma das situações constitucionais possíveis envolve a intervenção federal sobre o estado-membro. Sobre tal situação, é correto afirmar que a intervenção federal será

- a) espontânea, pelo Senado Federal.
- b) provocada, por requisição do Supremo Tribunal Federal.
- c) provocada, por solicitação do Presidente da República ao Congresso Nacional.
- d) provocada, por aprovação do Congresso Nacional.
- e) espontânea, de ofício pelo Presidente da República.

14. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a intervenção federal, um determinado Estado da Federação, para não violar um princípio constitucional sensível, deverá aplicar, anualmente,

- a) vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.



- b) quinze por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de assistência social e à saúde.
- c) trinta e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, nas ações e serviços públicos de seguridade social.
- d) dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

15. (FADCT/Câmara Municipal de Fênix-PR/2024) Acerca da intervenção federal e da intervenção estadual nos municípios, assinale a opção correta:

- a) Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos ficam impedidas de a eles retornar.
- b) Apesar da importância atribuída pelo constituinte às finanças públicas, a União não pode intervir em estado-membro que deixe de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas na CF.
- c) Contra acórdão do tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município não cabe recurso extraordinário para o STF, ante a natureza político-administrativa da medida.
- d) A União pode intervir em município situado em estado-membro, para garantir a observância de decisão judicial da justiça federal ou trabalhista.

16. (FGV/TRF 1ª Região/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) O governador do estado Alfa, por discordar de forma veemente de determinada política nacional delineada pela União na Lei nº Y, decorrente do exercício da competência legislativa privativa desse ente federativo, editou o Decreto nº X. O Decreto determinou que as estruturas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do estado Alfa não observassem os termos da Lei nº Y, em razão de sua manifesta inconstitucionalidade.

Como o Decreto nº X vinha sendo cumprido, a assessoria do presidente da República foi instada a analisar a possibilidade de ser decretada a intervenção da União no estado Alfa, tendo concluído corretamente que:

- a) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade da Lei nº Y;
- b) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade do Decreto nº X;
- c) a hipótese é de decretação de intervenção voluntária, cabendo ao Congresso Nacional analisar o decreto de intervenção *a posteriori*;
- d) a decretação da intervenção está condicionada ao provimento de representação interventiva, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal;



e) a hipótese não enseja o cabimento da intervenção, mas, sim, o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental do Decreto nº X.

17. (UFMT/Prefeitura de Cáceres-MT/Auditor de Tributos/2024) Segundo a Constituição Federal, o Estado não intervirá em seus Municípios, mas há determinadas causas excepcionais que justificam a intervenção. Uma dessas causas é prevista quando o Município

- a) decretar situação de calamidade pública que afete a sua execução orçamentária e financeira.
- b) deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
- c) não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal em ações de limpeza das vias públicas e remoção do lixo.
- d) não acatar recomendação do Tribunal de Contas do Estado para suspensão de contrato ou convênio.

18. (FUNDATEC/ALE-RS/Analista Legislativo/Consultor/2024) Sobre as hipóteses constitucionais de intervenção nos entes federativos brasileiros, assinale a alternativa correta.

- a) A União não poderá intervir no Estado para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas Unidades da Federação.
- b) A União poderá intervir nos Estados para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.
- c) O Estado, mediante a devida autorização da União, poderá intervir em seus Municípios se estes deixarem de pagar dívida fundada, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos.
- d) O Estado não poderá intervir diretamente no Município, mesmo que este tenha deixado de prestar as contas devidas.
- e) O Estado poderá intervir em seu Município se este não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e segurança.

19. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-MA/Analista Judiciário – Direito/2024/Adaptada) A autonomia de um ente municipal pode ser afastada se o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

20. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) A intervenção é procedimento político-administrativo que pretende, de forma excepcional e temporária, restringir a autonomia do ente federativo em prol do equilíbrio da federação. De acordo com a CRFB/88, quanto à intervenção, pode-se afirmar corretamente que:

- a) O território poderá sofrer intervenção da União, do Estado e do Distrito Federal.
- b) O Distrito Federal poderá intervir nos Estados.



- c) A União pode intervir diretamente nos Estados e nos Municípios.
- d) Os Municípios não podem intervir em outros entes federativos.
- e) O território poderá intervir em seus municípios.

21. (INSTITUTO MAIS/Prefeitura de Porto Ferreira-SP/2024) Sobre a intervenção dos Estados nos Municípios, quando dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto da intervenção no Município limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, na seguinte hipótese, de acordo com a Constituição Federal:

I. o Município deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

II. a União intervir para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública ou assegurar a autonomia municipal.

III. o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.

IV. o Município não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

22. (MPT/2024) Sobre o instituto da intervenção, analise as assertivas:

I - A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, entre outros, manter a integridade nacional, repelir invasão de uma unidade da Federação em outra, prover a execução de ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos direitos da pessoa humana.

II - A União intervirá nos Estados para assegurar a observância da aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; e os Estados intervirão em seus Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

III - A intervenção dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal para a garantia de quaisquer dos Poderes da Federação; de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho ou do Superior Tribunal



Militar no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária; de representação do Procurador-Geral da República, para observância dos princípios constitucionais e no caso de recusa à execução de lei federal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva I está correta.
- d) Todas as assertivas estão corretas.
- e) Não respondida.

23. (IDECAN/PGE-BA/Apoio Jurídico/2024) Considerando as disposições legais da Constituição Federal de 1988, não é prevista a possibilidade de a União intervir

- a) nos Estados.
- b) no Distrito Federal.
- c) nos Municípios localizados em Território Federal.
- d) em Municípios não localizados em Território Federal.

24. (IGEDUC/Câmara Municipal Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

A intervenção federal, prevista na Constituição, é um instrumento extremo utilizado para restabelecer a ordem em situações excepcionais, permitindo que a União intervenha nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, preservando a unidade nacional.

25. (FGV/PC-SC/2024) O Município Alfa não aplica o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Em audiência pública determinado vereador progressista sustenta que esta situação enseja intervenção estadual no Município.

A partir da correção da alegação feita pelo vereador na hipótese narrada e conforme as regras constitucionais vigentes, é correto afirmar que

- a) a decretação da intervenção estadual dependerá de provimento pelo Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral de Justiça.
- b) a decretação da intervenção estadual ocorrerá ex officio por ato do Governador de Estado.
- c) a decretação da intervenção estadual dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
- d) a decretação da intervenção estadual dispensará a apreciação pela Assembleia Legislativa.



e) a decretação da intervenção estadual dependerá de solicitação da Assembleia Legislativa.

26. (FGV/Câmara de Fortaleza/Analista Legislativo/2024) O Poder Executivo Município Alfa vinha descumprindo reiteradamente, conforme divulgado pela imprensa e devidamente corroborado por investigações realizadas pelo Ministério Público, os princípios estabelecidos na Constituição Estadual.

Em razão desse quadro, o Governador do Estado consultou sua assessoria em relação à possibilidade de ser decretada a intervenção estadual no Município Alfa, sendo-lhe corretamente respondido que

- a) trata-se de hipótese de cabimento de intervenção provocada, o que pressupõe o provimento de representação pelo órgão competente.
- b) em razão da autonomia municipal, somente a inobservância dos princípios estabelecidos na lei orgânica de Alfa poderiam ensejar a decretação da intervenção.
- c) a decretação da intervenção é possível, o que deve ocorrer, de ofício, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Estado, com submissão do decreto à Assembleia Legislativa.
- d) a afronta aos princípios estabelecidos na Constituição Estadual deve ser previamente reconhecida pela Assembleia Legislativa, permitindo o início do processo de intervenção.
- e) as hipóteses de intervenção, com a correlata suspensão do pacto federativo, estão exaustivamente previstas na Constituição da República, logo, a inobservância da intervenção estadual não pode ensejar a sua decretação.

27. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o Município Alfa vinha descumprindo diversas obrigações previstas na Constituição da República, bem como alguns princípios indicados na Constituição Estadual. Determinado repórter, ao consultar um especialista na matéria em relação à possibilidade, ou não, desse estado de coisas acarretar a intervenção do Estado em Alfa, foi corretamente informado de que

- a) a intervenção é possível, mas sempre pressupõe o provimento de representação pelo Tribunal de Justiça.
- b) a intervenção espontânea é possível na hipótese de não prestação de contas devidas conforme os balizamentos estabelecidos em lei.
- c) é possível que a afronta aos princípios indicados na Constituição Estadual acarrete a decretação da intervenção em Alfa, o que será feito, de ofício, pelo Governador.
- d) somente é necessário o provimento de representação, pelo Tribunal de Justiça, para a decretação da intervenção, no caso de recusa de cumprimento de ordem ou decisão judicial.
- e) em razão do escalonamento federativo, que impede a decretação de intervenção, pela União, em Alfa, somente a afronta as normas estaduais podem acarretar a intervenção.

28. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo - Área de Fiscalização – Contabilidade/2024) O Poder Executivo do Estado Alfa estava envolvido em uma grande crise institucional, com



reiteradas situações de descumprimento de comandos normativos veiculados em leis federais. Por tal razão, a oposição ao governo consultou um especialista em relação à possibilidade desses fatos ensejarem a decretação de intervenção federal. O especialista esclareceu corretamente que

- a) é cabível a intervenção, a ser decretada pelo Presidente da República após provocação do Congresso Nacional.
- b) é cabível a intervenção provocada, sendo que há somente um legitimado para o ajuizamento da respectiva representação.
- c) apesar da gravidade da situação, a hipótese não se enquadra no rol daquelas que autorizam a decretação da intervenção federal.
- d) é cabível a intervenção espontânea, a ser decretada pelo Presidente da República, com posterior manifestação do Congresso Nacional.
- e) é cabível a intervenção após o provimento, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Contas, da representação que venha a ser apresentada.

GABARITO

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Letra C | 15. Letra C |
| 2. Letra B | 16. Letra D |
| 3. Letra A | 17. Letra B |
| 4. Letra A | 18. Letra B |
| 5. Letra C | 19. Item Correto |
| 6. Letra D | 20. Letra D |
| 7. Letra A | 21. Letra A |
| 8. Letra C | 22. Letra A |
| 9. Letra D | 23. Letra D |
| 10. Letra D | 24. Item Errado |
| 11. Item Correto | 25. Letra B |
| 12. Letra E | 26. Letra A |
| 13. Letra E | 27. Letra B |
| 14. Letra A | 28. Letra B |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.